訴　　状

令和８年３月２３日

東京地方裁判所民事部　御中

原告ら訴訟代理人　弁護士　作　花　知　志

〒０００－００００　住所

原　　告　　①

・

・

・

原　　告　　㉗

〒７００－０９０１　岡山市北区本町３番１３号　イトーピア岡山本町ビル６階

作花法律事務所（送達先）

電　話　０８６－２０６－２３３１

ＦＡＸ　０８６－２０６－２３３２

上記原告ら訴訟代理人　　弁護士　作　花　知　志

〒１００－８９７７　東京都千代田区霞が関１－１－１

被　　告　　国

上記代表者法務大臣　　平　　口　　洋

損害賠償請求事件

訴訟物の価額　　１４８万５０００円

貼用印紙額　　１万３０００円

目　次

第１　請求の趣旨　６頁
第２　請求の原因　９頁
１　当事者と本件の経緯，さらには原告らの権利侵害について　９頁
２　総論　１５３頁
３　子の連れ去り（引き離し）についての法の欠缺と国会（国会議員）の立法不作為責任について　１６８頁
４　面会交流権及び交互監護権についての法の欠缺と国会（国会議員）の立法不作為責任について　２１４頁
５　原告らの損害　２８９頁
６　結論　２９９頁
７　別紙１　３０４頁
８　別紙２　３１４頁

第１　請求の趣旨

１　被告は，原告①に対し，金５万５０００円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。

・

・

・

２７　被告は，原告㉗に対し，金５万５０００円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。

２８　訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

第２　請求の原因

１　当事者と本件の経緯，さらには原告らの権利侵害について

以下省略

２　総論

(1) 本件において原告らの基本的人権が侵害されたことについて

ア　原告らは，配偶者に子を連れ去られた（引き離された）ことにより，配偶者から，①子の連れ去り，②自由な面会交流の制限もしくは拒否，③子の交互監護の拒否を受けた結果，憲法１３条により保障されている「親が子を養育する自由」を侵害された。

イ(ｱ) 原告らの子は，一方親に連れ去られた（引き離された）ことにより，その親により，①子の連れ去り，②自由な面会交流の制限もしくは拒否，③子の交互監護の拒否を受けた結果，憲法１３条により保障されている「子が親に養育される自由」を侵害された。

(ｲ) なお，原告らはこの訴状において，一方親が，①他方親の同意を得ずに子を連れ去ること（引き離すこと），②他方親と子との自由な面会交流を制限もしくは拒否すること，③他方親による子の交互監護を拒否することは，他方親の基本的人権である「親が子を養育する自由」を侵害する行為であると同時に，子の人権（「子が親に養育される自由」）をも侵害する行為であることを主張するものである（「第三者の所有物を没収する場合において，その没収に関して当該所有者に対し，何ら告知，弁解，防御の機会を与えることなく，その所有権を奪うことは，憲法の容認しないところである。かかる没収の言渡しを受けた被告人は，たとえ第三者の所有物に関する場合であっても，被告人に対する付加刑である以上，没収の裁判の違憲を理由として上告をなし得ることは当然である。」と判示した最高裁大法廷昭和３７年１１月２８日判決参照。）。

子が，両親のいずれとも同じように触れ合いながら成長する権利（「子が親に養

育される自由」）を有していることは，憲法１３条，憲法１４条１項，憲法２４条２項だけでなく，日本が平成６年（１９９４年）に批准した児童の権利に関する条約９条においても，規定されていることである。

子にとって，①「一方親による連れ去り」は，子の同意なく一方的に「他方親と引き離されること」を意味している。さらに，子の同意なく一方的に「これまで慣れ親しんできた自宅環境・学校環境・知人関係・友人関係などから引き離されること」を意味している。それが子の福祉と利益を害する行為であると同時に，子の基本的人権を侵害する行為であることは明白である。

さらに，子にとって②自由な面会交流の制限もしくは拒否，③子の交互監護の拒否は，その子の福祉と利益が害され，子の基本的人権が侵害された状態を継続する行為であることは明白である。

ウ(ｱ) 大阪地裁令和５年７月３１日判決（令和３年（ワ）第１１９３４号）及びその控訴審である大阪高裁令和６年２月７日判決（令和５年（ネ）第１９１３号）は，以下のとおり判示している。

「国家から不当に介入されることのない自由権としての「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」は、いずれも個人の人格的生存に不可欠な利益というべきであり、憲法上の権利として保障される人格権の一内容として、憲法１３条によって保障されると解するのが相当である。」

(ｲ) 東京高裁令和６年２月２２日判決（令和５年（ネ）第３０２６号，自然的親子権訴訟）は，以下のとおり判示している。

「このように考えると，子が親から養育監護を受け，親と関わることは，子の生存や人格の形成，発達及び成長並びに自立に不可欠であるから，そのうち，それを国から妨げられない自由権は人格権の一種として，憲法１３条によって保障されており，かつ，それが私人間の関係で保護される利益も，憲法１３条によって尊重されるべき利益であると解される。さらには，親が子を養育監護し，子と関わることを妨げられないこと（親の子を養育監護等する自由）も，親自身の自己実現及び人

格発展に関わる重大なものであるから，人格的な権利利益として，憲法１３条によって保護されていると解すべきである（大阪地方裁判所令和３年（ワ）第１１９３４号令和５年７月３１日判決参照）。」

エ　原告らは，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」について，憲法１３条の「人格権」だけでなく，憲法１３条が保障している「幸福追求権」の一内容としても保障されていることを主張する。

さらに原告らは，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」について，憲法１４条１項及び憲法２４条２項が規定する法の下の平等においても，保障されていることを主張するものである。同居親は子と共に生活をして，子と直接触れあいながら，子の養育や教育等を行うことができる。それに対して，別居親は子と直接触れあうことが制限され，子は別居親と直接触れあうことが制限されるのである。同居親と子との関係と，別居親と子との関係の区別に合理的な理由はないからである。

オ(ｱ) 付言すると，親と子が直接触れ合うことで，親の脳にも，子の脳にも，「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌されることが，近時の医学研究結果や心理学研究結果において判明している。

それは，子について，子の生存や人格の形成，発達及び成長に不可欠なことである。

またそれは，親についても，親自身の生存や人格の形成，発達及び成長に不可欠なことである。

(ｲ)　近時の医学研究結果により，子が両方の親と直接触れ合うことで，子と親の脳には「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌されることが判明している。さらに，近時の心理学研究結果により，両親が別居して育った子の中で，別居親との面会交流が多い子ほど，①自己肯定感が高く，②他者とのコミュニケーション能力も高いことが分かっている。

例えば，科学研究費助成事業研究成果報告野口泰彦(研究代表者)他「離婚後の

面会交流のあり方と子どもの心理的健康に関する質問紙と PAC 分析による研究」には，心理学的調査から，子どもが別居親と交流を持つことは，親への信頼感において重要な要因となることが確認されたこと，また，別居親と子どもが満足するような面会交流がされている方がそうでない場合よりも，自己肯定感や環境への適応の得点が高いことも明らかになったこと，この結果は，離婚後も別居親が親としての役割を継続していくことが，子どもの経済的・心理的な成長につながっていくことが示されたことなどが記載されている（甲１）。

(ｳ)　さらに，例えば，国立研究開発法人国立成育医療研究センター「乳児期における父親の育児への関わりが多いことが，子どもが１６歳時点でのメンタルヘルスへの不調を予防する可能性」では，乳児期における父親の育児への関わりが多いことが，子どもが１６歳時点でのメンタルヘルスへの不調を予防する可能性が示唆された，との研究結果が公表されている（甲２）。

(ｴ)　ニューロサイエンスニュース２０２０年９月９日付記事「両親が離婚したときに子供だった人はオキシトシンが少ない」（甲３）には，以下の内容が記載されている。

「両親が離婚したときに子供だった人はオキシトシンが少ない

子どもの頃に親の離婚を経験した成人は，家族一緒に暮らしていた人と比較し，オキシトシンのレベルが大幅に低かった。

米ベイラー大学の調査によると，両親が離婚したときに子供だった人は，両親がいたまま大人になった人よりもオキシトシン―「愛のホルモン」とも呼ばれる―のレベルが低い事が分かった。

オキシトシンレベルの低い人は，その人が成長し親になった場合に，その子どもとの愛情を形成する際に問題を引き起こすかも知れない。

オキシトシン―脳内で分泌され，出産や性的な交流，授乳，さらにはロマンチックなパートナーに抱かれるなどの体験の際にも放出される―以前の研究では，早期の社会的行動や感情的な愛着に重要であることが示されている。オキシトシ

ン系はまた，子育て，愛着および不安にも関連している。」

(ｵ) Biological Psychiatry(生物学的精神医学)誌掲載２０１２年１２月１０日付記事「新しい研究報告「オキシトシンは，より熱心な父親と，より反応の良い乳児を生み出す」（甲４）には，以下の内容が記載されている。

「このたび，イスラエル・バーアイラン大学のルース・フェルドマン博士が主導する新しい研究が，Biological Psychiatry(生物学的精神医学)誌の最新号に掲載され，**オキシトシンを父親に投与すると，父親の親としての関与が増し，その乳児にも同様の効果が観察されることが明らかにされました。**

オキシトシンは，愛着の絆の形成に重要な役割を果たす神経ペプチドである。オキシトシンの鼻腔内投与は，信頼，共感，社会的互恵性を高めることが研究で示されている。

（中略）

「オキシトシン投与後，父親の唾液オキシトシンは１０倍以上と劇的に上昇し，さらに乳児のオキシトシンにも同様の上昇が見られることがわかりました。オキシトシン投与条件では，父親との触れ合いや社会的互恵関係などの主要な育児行動が増加したが，社会的視線や探索行動などの乳児の社会行動も増加した」とフェルドマンは説明する。」

(ｶ) 花王メリーズの HP「愛情ホルモン「オキシトシン」」の頁にも，「子が親と直接触れ合うことで，子の脳には「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌されること」が記載されている（甲５）。さらにその頁には，「**オキシトシンは相互に作用するので、赤ちゃんはもちろん、ママやパパにも分泌されます。**分泌されると，やさしい気持ちや幸せな気分になるため，愛情ホルモン，幸せホルモン，絆ホルモンとも呼ばれます。 愛着を深め成長を促すだけでなく，ストレス反応を弱める， 情緒を安定させるなどの効果をもたらします。」と記載されている。

(ｷ) 以上のように，親と子が直接触れ合うことは，親の脳と子の脳それぞれに，「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」を分泌させ，親と子の健全な成長に資す

る効果があることが科学的に判明しているのである。

そのため，諸外国ではこのような科学的研究成果に基づき，子どもの年齢に応じた面会交流の頻度と時間が決められている（甲６）。これは，子が両方の親と同じように直接触れ合うことで，子の脳にはオキシトシンと呼ばれる愛情ホルモンが分泌され，さらには子は自己肯定感が高くなり，そして子は他者とのコミュニケーション能力が高くなるという近時の医学的研究結果や心理学的研究結果を踏まえた立法である。

例）アメリカ・アリゾナ州（Arizona Supreme Court，２００９）

・０－２歳は平日２回夕方３－４時間＋週末半日

・３－５歳は平日２回夕方３－４時間＋週末１泊

・６歳以降は平日１回夕方３－４時間＋隔週３泊

・長期休暇や祝日は特別スケジュールとして追加。

(ｸ) 「親と子」が直接触れ合うこと自体で，親の脳にも，子の脳にも「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌され，その結果親と子のいずれもが人格を健全に成長させることができるのである。その点からしても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」が基本的人権であることは明らかである。

(2) リプロダクティブ権について

ア 総論

原告らは，配偶者に子を連れ去られた（引き離された）結果，上で述べた①「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」だけでなく，②基本的人権である「リプロダクティブ権」も，侵害されたことを主張する。以下で詳論する。

イ 子を産み育てるかどうか意思決定する権利である「リプロダクティブ権」は，憲法１３条（人格権，幸福追求権），憲法１４条１項及び憲法２４条２項により保障されている基本的人権である。

ウ 最高裁判所大法廷令和６年７月３日判決（令和５年（受）第１３１９号国家賠償請求事件）は，以下の判示を行った。

「憲法１３条は，人格的生存に関わる重要な権利として，自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障しているところ（最高裁令和２年（ク）第９９３号同５年１０月２５日大法廷決定・民集７７巻７号１７９２号参照），不妊手術は，生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす身体への侵襲であるから，不妊手術を受けることを強制することは，上記自由に対する重大な制約に当たる。したがって，正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは，同条に反し許されないというべきである。」

この最高裁大法廷判決は，不妊手術を受けない自由，つまり、子を産み育てるかどうか意思決定する権利である「リプロダクティブ権）」を認めた判例である。

エ　最高裁判所大法廷令和６年７月３日判決（令和５年（受）第１３１９号国家賠償請求事件）の原審大阪高等裁判所令和５年３月２３日判決（控訴審）は，以下のとおり判示した。

「４　旧優生保護法の違憲性（争点（２））について

（１）旧優生保護法は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止することを目的として優生手術を行うことを定めるものであり、これは、特定の障害又は疾患を有する者を「不良」とみなし、生殖機能を回復不可能にさせる手術により、**子どもを産み育てるか否かの意思決定の機会を奪うものである。**かかる旧優生保護法の立法目的が極めて非人道的であって、個人の尊重を基本原理とする日本国憲法の理念に反することは明らかであるところ、被控訴人は、旧優生保護法の立法目的を支える立法事実の存在や立法目的の合理性を何ら主張立証していない。そうすると、身体への強度の侵襲を伴う手術を行い、生殖機能を回復不可能にさせる手続を定める本件各規定（優生条項）は、審査を要件とするものはもちろん、本人等の同意に基づくとされているものについても、前述したとおり極めて非人道的で日本国憲法の理念に反する旧優生保護法の立法目的が正しいことを前提にされた同意にすぎず、これによって有効に憲法上保障され又は保護されている権利利益（以下「憲法上の権利等」という。）が放棄されたと解することはできないから、いずれも個人の尊厳を著しく侵害するものであ

り、正当性も合理性もおよそ認められないものというほかない。

（２）憲法１３条は、すべての国民が個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする旨を定めているところ、これは個人の尊厳と人格の尊重を宣言したものであり（最高裁昭和２３年３月２４日大法廷判決・裁判集刑事１号５３５頁参照）、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対して保護されるべきことを規定しているものである（最高裁昭和４４年１２月２４日大法廷判決・刑集２３巻１２号１６２５頁参照）。したがって、個人の尊重（尊厳）は人格の尊厳を意味し、それは当然人格の平等を意味するにもかかわらず、特定の障害又は疾患を有する者について優生手術を実施する旨を定める優生条項が、**子どもを産み育て、**子孫を残すという生命の根源的な営みを否定するものであって、優生手術の対象となった者の幸福追求権、自己決定権を侵害することは明らかであるから，優生条項は憲法１３条に違反する。

また、憲法１４条１項が、すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないと規定したのは、人格の価値がすべての人間について同等であり、したがって、人種、宗教、男女の性、職業、社会的身分等の差異に基づいて、あるいは特権を有し、あるいは特別に不利益な待遇を与えられてはならないという大原則を示したものにほかならず（最高裁昭和２５年１０月１１日大法廷判決・刑集４巻１０号２０３７頁参照）、この平等の要請は、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨であると解される（最高裁昭和４８年４月４日大法廷判決・刑集２７巻３号２６５頁参照）。したがって、優生上の見地から先天性の遺伝病を持って出生した者を不良な子孫として、その出生を防止するという優生思想に基づき、特定の障害又は疾患を有する者について優生手術を行う旨の優生条項は、憲法がよって立つ人格価値の平等を真っ向から否定し、実質的平等を図るためにより保護されるべき前記のような社会的弱者に特別に不利益を与えて、不合理な差別的取扱いを定めるものであって、法の下の平等に反することは明らかであるか

ら、憲法１４条１項に違反する。

（中略）

（３）以上によれば、旧優生保護法の優生条項（本件各規定）は、人格価値の平等を保障する憲法１３条、１４条１項に明らかに違反するものである。」

(5) 付言すると，最高裁判所大法廷（上告審）令和６年７月３日（令和５年（オ）第１３４１号，令和５年（受）第１６８２号）の第一審仙台地裁令和元年５月２８日判決は，以下の判示を行っている。

「人が幸福を追求しようとする権利の重みは，たとえその者が心身にいかなるがいを背負う場合であっても何ら変わるものではない。**子を産み育てるかどうか意思決定する権利（リプロダクティブ権）は，これを希望する者にとって幸福の泉となり得ることなどに鑑みると，人格的生存の根源に関わるものであり，上記幸福追求権を保障する憲法１３条の法意に照らし，人格権の一内容を構成する権として尊重されるべきである。**」

「そして，憲法１３条は，国民一人ひとりが幸福を追求し，その生きがいが最限尊重されることによって,それぞれが人格的に生存できることを保障しているころ，前記のとおり，リプロダクティブ権は，子を産み育てることを希望する者とって幸福の源泉となり得ることなどに鑑みると，人格的生存の根源に関わるもであり，憲法上保障される個人の基本的権利である。それにもかかわらず，旧優保護法に基づく不妊手術は，不良な子孫の出生を防止するなどという不合理な理により，子を望む者にとっての幸福を一方的に奪うものである。本件優生手術をけた者は，もはやその幸福を追求する可能性を奪われて生きがいを失い，一生涯わたり救いなく心身ともに苦痛を被り続けるのであるから，その権利侵害の程度は極めて甚大である。そうすると，リプロダクティブ権を侵害された者については憲法１３条の法意に照らし，その侵害に基づく損害賠償請求権を行使する機会を保する必要性が極めて高いものと認められる。」

オ　上で述べたとおり，原告らは，子を産み育てるかどうか意思決定する権利である

「リプロダクティブ権」が憲法１３条の人格権及び幸福追求権，憲法１４条１項，憲法２４条２項により保障されていることを主張するものである。

カ そして原告らは，配偶者に子を連れ去られた（引き離された）ことで，基本的人権である「リプロダクティブ権」を侵害されたことを主張するものである。

(3) 「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」が諸外国において基本的人権として保護されていることについて

ア 上で述べたとおり，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」は，憲法１３条（人格権，幸福追求権），憲法１４条１項及び憲法２４条２項により保障されている基本的人権である。

イ　その証拠の１つとして，諸外国においても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」は基本的人権として国内法上の保護を与えられていることを挙げることができる。

ウ　外国法において「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」が基本的人権として保障されていることについて，以下で詳論する。

エ　例えばドイツ憲法６条（婚姻，家族，母および子の保護）(2)は，「子どもの育成および教育は，両親の自然的権利であり，かつ，何よりもまず両親に課せられている義務である。」と規定している（甲７号証１７８頁）。

同規定において，「子どもの育成および教育は，両親の自然的権利であり」と規定している趣旨は，子どもの育成及び教育がいわゆる自然権（自然的権利）であること，それは国家により与えられた権利ではなく，憲法により与えられた権利でもなく，人が人として生まれたことで当然に有している権利であることを確認したことを意味している。

とすると，「子どもの育成および教育」が自然権（自然的権利）である以上，ドイツ憲法だけでなく，日本国憲法においても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が基本的人権として保障されることは明白である。

オ　また，イタリア共和国憲法３０条（子どもに対する両親の権利および義務，嫡出でない子の保護）１項は，「子どもを養育し，訓育し，教育することは，その子どもが婚姻外で生まれたものであっても，両親の義務であり，権利である。」と規定している（甲８号証１４１－１４２頁）。

このイタリア共和国憲法３０条１項も，ドイツ憲法６条(2)と同様に，「子どもを育て，教育し，しつけること」を自然権（自然的権利）として保障するものである。そうであれば，それが自然権（自然的権利）である以上，イタリア共和国憲法だけでなく，日本国憲法においても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が基本的人権として保障されることは明白である。

カ　加えると，ポルトガル憲法の３６条（家族，婚姻及び親子関係）５項は，「親は，子の教育及び扶養の権利及び義務を有する。」と規定している（甲９号証３７頁）。

このポルトガル憲法３６条５項も，ドイツ憲法６条(2)などと同様に，「親が，子の教育及び扶養を行うこと」を自然権（自然的権利）として保障するものである。そうであれば，それが自然権（自然的権利）である以上，ポルトガル憲法だけでなく，日本国憲法においても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が基本的人権として保障されることは明白である。

キ　さらに，ロシア連邦憲法の３８条（家族の保護）２項は，「子どもに対する配慮およびその養育は，親の平等な権利および義務である。」と規定している（甲１０号証３４０頁）。

このロシア連邦憲法の３８条２項も，ドイツ憲法６条(2)などと同様に，「子どもに対する配慮およびその養育」を自然権（自然的権利）として保障するものである。そうであれば，それが自然権（自然的権利）である以上，ロシア連邦憲法だけでなく，日本国憲法においても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が基本的人権として保障されることは明白である。

ク　付言すると，アメリカにおいては，「親の自己の子どもの教育を管理する権力」

「人が婚姻し，家庭を設け，子どもを養育すること」は国家に対し主張する権利として判例法により形成され，憲法上保障される基本的人権として確立している（甲１１号証５６９－５７０頁）。

従来アメリカ国家は，国家の目指す国民を作るために家族を支配したがっていた。１９２０年前後，学校で英語以外の言語を学習することを禁止する法律や，公立学校以外の私立学校への通学を禁止する義務教育法を州は制定した。そしてこれらの立法が違憲であるとして争われた連邦最高裁判例 Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923)において裁判所は，人が婚姻し，家庭をもうけ，子どもを養育することは連邦憲法第１４修正の自由にあたり，親には自己の子どもの教育を管理する権力があることを認めたのである（甲１１号証５６９頁）。

参照：アメリカ合衆国連邦憲法第１４修正第１節「合衆国において出生しまたは帰化し，その管轄権に服するすべての人は，合衆国およびその居住する州の市民である。いかなる州も合衆国市民の特権または免除を制限する法律を制定しまたは執行してはならない。いかなる州も法の適正な過程（due process of law）によらずに，何人からも生命，自由または財産を奪ってはならない。また，その管轄内にある何人に対しても法の平等な保護を拒んではならない。」（甲１２号証８８頁）

このように，アメリカの判例法においても，親の子に対する権利（親の自己の子どもの教育を管理する権力，人が婚姻し，家庭を設け，子どもを養育すること）は，ドイツ憲法６条(2)などと同様の自然権（自然的権利）であるとされていることが分かる。それは国家により与えられた権利ではなく，憲法により与えられた権利でもなく，人が人として生まれたことで当然に有している権利であることを確認したものであることを意味している。

とすると，それが自然権（自然的権利）である以上，日本国憲法においても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が基本

的人権として保障されることは明白である。

ケ　最高裁判所大法廷平成２７年（２０１５年）１２月１６日判決（女性の再婚禁止期間違憲訴訟）は，女性の再婚禁止期間の旧規定の内，１００日を超える部分を違憲とした理由に外国法を引用した上で，次のように判示している。それは，外国法の存在が，日本国憲法の解釈に意味を与える立法事実であることを示している。

「また，かつては再婚禁止期間を定めていた諸外国が徐々にこれを廃止する立法をする傾向にあり，ドイツにおいては１９９８年（平成１０年）施行の「親子法改革法」により，フランスにおいては２００５年（平成１７年）施行の「離婚に関する２００４年5月２６日の法律」により，いずれも再婚禁止期間の制度を廃止するに至っており，世界的には再婚禁止期間を設けない国が多くなっていることも公知の事実である。それぞれの国において婚姻の解消や父子関係の確定等に係る制度が異なるものである以上,その一部である再婚禁止期間に係る諸外国の立法の動向は,我が国における再婚禁止期間の制度の評価に直ちに影響を及ぼすものとはいえないが，再婚をすることについての制約をできる限り少なくするという要請が高まっていることを示す事情の一つとなり得るものである。」

(4)　「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」が日本において基本的人権として保護されていることについて

ア　上で述べた諸外国と同様に，日本国憲法においても「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」が基本的人権として保障されていることは，以下で述べる諸事実から明らかである。

イ(ｱ) 親子の自然的関係を論じた最高裁大法廷昭和５１年5月２１日判決（旭川学テ判決）が「子どもの教育は，子どもが将来一人前の大人となり，共同社会の一員としてその中で生活し，自己の人格を完成，実現していく基礎となる能力を身につけるために必要不可欠な営みであり，それはまた，共同社会の存続と発展のためにも欠くことのできないものである。**この子どもの教育は，その最も始源的かつ基本的な形態としては，親が子との自然的関係に基づいて子に対して行う養育，監護の作**

用の一環としてあらわれるのである」と判示したことからしても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」は，憲法が保障する基本的人権であることは明らかである。その判示内容は，子の成長と養育に親が関わる「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が，憲法１３条により保障されている人格権の一内容を構成すると解釈する立場であることは明白である。

(ｲ) この点につき，大森貴弘「翻訳：ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決」常葉大学教育学部紀要〈報告〉４２５頁（甲１３）においても，「諸外国に目を転じると，**ドイツでは子を育成する親の権利は自然権とされ，憲法でも明文化されており，アメリカでは平等原則と適正手続により親の権利が人権として認められている。日本国憲法には親の権利についての明文の規定はないが，親子の自然的関係を論じた最高裁判決（旭川学テ判決）が存在していることや人権の普遍性等を根拠として，憲法上認められうると解される。**」と指摘されている。

その指摘からしても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」は，憲法が保障する基本的人権であることは明らかである。

ウ また，東京高等裁判所昭和３０年９月６日決定は，「〈要旨〉元来親権は，血縁関係（養親子にあつては血縁関係が擬制されている）に基く親の未成年の子を養育するという人類の本能的生活関係を社会規範として承認し，これを法律関係として保護することを本質とするものである。」と判示している。その判示内容からしても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」は，憲法が保障する基本的人権であることは明らかである。

エ　また，文部科学省のＨＰでは，教育基本法第４条（第４条（義務教育）第１条　国民は，その保護する子女に，九年の普通教育を受けさせる義務を負う。第２条　国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については，授業料は，これを徴収しない。）の「義務を負う」の解説において，「**親には，憲法以前の自然権として親の教育権（教育の自由）が存在すると考えられているが，**この義務教育は，

国家的必要性とともに，このような親の教育権を補完し，また制限するものとして存在している。」と解説されている（甲１４）。そこで「**親には，憲法以前の自然権としての親の教育権（教育の自由）が存在すると考えられている**」と指摘されていることは，日本国憲法においても，親の子に対する親権は憲法が保障する基本的人権であることを，国自身が認めていることを意味している。その内容からしても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」は，憲法が保障する基本的人権であることは明らかである。

オ　さらに，『新版注釈民法(25)』（有斐閣，改訂版，２００４年）（甲１５）には，以下の記載が明記されている。その内容からすると，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が，憲法が保障する基本的人権であることは明らかである。

①６９頁の「８２０条　Ⅲ　監護教育の程度方法(1)」の箇所

「ただ，親権者の監護教育権は，子供の監護教育を受ける基本的人権に対応しつつ，親が子に対して有する前国家的・始原的な自然権であると見られるけれども（→Ⅴ）」

②７６頁の「８２０条　Ⅴ　監護教育権の性質(1)(ｱ)」の箇所

「ドイツ連邦共和国基本法６条２項は「子供の育成および教育は，両親の自然の権利であり，かつ，何よりもまず両親に課せられている義務である。その実行に対しては，国家共同社会がこれを監視する」と規定しているが，親が親権者としてその子に対し有する監護教育権は，民法などによって創設されるものとしてよりも前国家的・始原的な自然権に由来するものと見てよく（教育権につき，田中耕太郎・教育基本法の理論[昭３６]１５４），民法は私法上の立場においてこの権利を宣言しているものと見てよいであろう。」

３　子の連れ去り（引き離し）についての法の欠缺と国会（国会議員）の立法不作為責任について

(1) 日本の国内法には，一方親による他方親の同意を得ない子の連れ去り（引き離し）

（以下では単に「子の連れ去り（引き離し）」と記載する場合もある。）を防ぐ法律規定が不存在であることについて（法の欠缺１，２及び３について）

子の連れ去り（引き離し）が，連れ去られる（引き離される）側の基本的人権（「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」）を侵害する違法な行為であることは明白である。

それにも拘わらず，国会（国会議員）はその違法な行為を防ぐ立法措置を執っていないのである。

そして，国会（国会議員）がその立法措置を執ることを怠っていることが，「立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や，国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり，それが明白であるにもかかわらず，国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合など」（最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決）に該当することは明白である。

また，国会（国会議員）がその立法措置を執ることを怠っていることが，「法律の規定が憲法上保障され又は保障されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず，国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合など」（最高裁平成２７年１２月１６日大法廷判決（平成２５年（オ）第１０７９号損害賠償請求事件（女性の再婚禁止期間違憲訴訟））に該当し，国家賠償法上違法な立法不作為であることは明白である。

以下において詳論する。

(2) 子の連れ去り（引き離し）を防ぐ刑事法の規定の不存在について（法の欠缺１）

ア　日本法について

(ｱ) 刑法２２４条は，「未成年者を略取し，又は誘拐した者は，３月以上７年以下の懲役に処する。」と規定している。

(ｲ) 刑法２２４条についての日本政府の立場

ところが，刑法２２４条は，一方親が，他方親の同意を得ずに子を連れ去ること（引き離すこと）については適用されない，とするのが，日本政府の立場である。

日本の国内法において，子の連れ去り（引き離し）を防ぐ刑事法の規定は存在しないことは，以下の日本の政府機関のＨＰにおいて明記されている。

(ｱ) 仏日本大使館の HP「フランスと日本の親権制度の相違点」（甲１６）

「３　いわゆる子供の連去りの問題　・・日本にも「未成年者略取・誘拐罪」という犯罪が規定されていますが（刑法第２２４条），連れ去られた未成年者の行動の自由と安全が侵害されたかどうかが重視され，夫婦間の協議が調わないまま，一方の親が他方に無断で子供を連れ去る行為は，通常は犯罪とされません。このような両国の法制度の相違には，十分注意する必要があります。」

②外務省ＨＰの「ハーグ条約」を解説した「子どもを連れて渡航することを考えている方へ」の頁（甲１７）

「１　子の連れ去りにより起こりうること・・

(2) 刑事訴追を受ける可能性があります

(ｱ)子の連れ去りの違法性

日本においては，親による子の連れ去りは略取又は誘拐の罪にあたるような場合を除き犯罪を構成しませんが，国によっては，父母の双方が親権を有する場合に，一方の親が，子をもう一方の親の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としていることがあります（国によっては州外に連れ出す場合でも刑事罰の対象となる可能性があります。）。実際に，居住していた国への再入国に際し，子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり，ICPO（国際刑事警察機構）を通じて国際手配されたりする事案も生じています。

子を連れて国外へ移動することを考えている方は，御自分の滞在国の法制度を御確認の上，行動してください。」

イ　外国法について

これに対し，諸外国の国内法では，一方配偶者の同意なく，他方配偶者が子を連

れ去ること（引き離すこと）そのものを罰する刑事法の規定が設けられている。

ちなみに以下で引用する国は，日本が昭和５４年（１９７９）年に批准した国際人権条約である市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約（Ｂ規約））（以下「自由権規約（Ｂ規約）」という。）や，日本が平成６年（１９９４年）に批准した児童の権利に関する条約や，日本が平成２５年（２０１３年）に批准した，国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約（以下「ハーグ条約」という。）の批准国や署名国（アメリカは児童の権利に関する条約を署名しているが未批准である。）である。以下で引用する。

① ドイツ

日本刑法の母国であるドイツ刑法では，刑法２３５条において「未成年者の引離し」を処罰している（ドイツ刑法２３５条の保護法益は両親などの配慮権と，面会交流権である。）。そして，親の一方が他方の親から子を引離す場合にも，他方の親に配慮権や面会交流権を侵害すれば，ドイツ刑法２３５条が適用され，犯罪が成立する（深町晋也「ドイツ刑法における未成年者の引離しを巡る議論状況（下）―両親による子の奪い合い事例を中心に」法律時報８９巻１２号（２０１７年１１月号）（２０１７年）１１１頁（甲１８））。

② フランス

フランス刑法には尊属による未成年者奪取の罪（２２７条―７条）と尊属以外による未成年者奪取の罪（２２７条―８条）とがある。また，奪取の罪と同じく「親権行使に対する侵害」として位置づけられる犯罪として，未成年者の引き渡しを要求する権利を有する者に対して，不当に引き渡しを拒否する罪（２２７条―５条）がある。

そして，尊属による未成年者奪取の罪（２２７条―７条）について，親権者であっても子の奪取罪で処罰されている（佐藤結美「フランス刑法における未成年者の奪い合いを巡る議論状況」法律時報９０巻１０号（２０１８年9月号）（２０１８年）１０５－１０６頁（甲１９））。

上でも一部を引用したが，在仏日本大使館ＨＰも以下のようにフランス刑法の解説を行っている（甲１６）。

「３　いわゆる子供の連去りの問題　フランスでは結婚中又は同居中，一方の親が他方の親に無断で子供を連れ去る行為は，やはり親権行使の侵害に当たるとして犯罪とされており，１年以下の拘禁刑又は１万５，０００ユーロ以下の罰金に処せられる可能性があります（刑法典第２２７－７条）。夫婦間の折り合いが悪くなった場合に，父又は母が，他の親の承諾を得ることなく子供を連れ去って，別のところで子供と生活を始めた場合，子供の連れ去りが暴力等を伴うことなく平穏に行われたとしても，他の親の親権行使を侵害する犯罪であるとみなされます。

日本にも「未成年者略取・誘拐罪」という犯罪が規定されていますが（刑法第２２４条），連れ去られた未成年者の行動の自由と安全が侵害されたかどうかが重視され，夫婦間の協議が調わないまま，一方の親が他方に無断で子供を連れ去る行為は，通常は犯罪とされません。このような両国の法制度の相違には，十分注意する必要があります。」

③　イギリス

イギリスでは，コモン・ロー上の拐取罪(Kidnapping)について，１９８４年の判例（Rv.D[１９８４]１Ａ．Ｃ．７７８）により，イギリス国内における親による児童の連れ去りについて拐取罪の成立が認められている（樋口亮介「イギリスにおける家族による児童の連れ去りに対する処罰のあり方（上）」法律時報９０巻４号（２０１８年４月号）（２０１８年）１０４頁（甲２０））。

④　アメリカとカナダ

アメリカとカナダについては，在カナダ日本大使館ＨＰにおいて，以下の解説がされている（甲２１）。

「子どもの親権をめぐる問題について

１．実子誘拐罪の適用

カナダや米国の国内法では,父母のいずれもが親権または監護権を有する場合に,

または，離婚後も子どもの親権を共同で保有する場合，一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は，重大な犯罪（実子誘拐罪）とされています（注）。

例えば，カナダに住んでいる日本人の親が，他方の親の同意を得ないで子供を日本に一方的に連れて帰ると，たとえ実の親であってもカナダの刑法に違反することとなり，これらの国に再渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合がありますし，実際に，逮捕されるケースが発生しています。

国際結婚した後に生まれた子どもを日本に連れて帰る際には，こうした事情にも注意する必要があります。

（注）○カナダ：１４歳未満の子の連れ去りの場合，１０年以下の禁錮刑等を規定。（刑法第２８２，第２８３条）

○米国：１６歳未満の子の連れ去りの場合，罰金若しくは３年以下の禁錮刑又はその併科を規定。（連邦法 Title 18, Chapter 55, Section 1204）州法により別途規定がある場合もある。」

⑤　その他の国について

加地良太「深刻化する国際的な子の連れ去り問題とハーグ条約」『立法と調査』２０１２年３月号（３２６号）５２頁には，「欧米諸国では，例え実の親であっても，他方の親の同意を得ずに子の居所を移動させることは，子を誘拐する行為として重大な犯罪とされている。」とされた上で，その立法を行っている国として，アメリカ，イギリス，フランス，スイス，オーストラリア，カナダ，スペインが挙げられている（甲２２）。

(3) 子の連れ去り（引き離し）を防ぐ民事上の法律規定の不存在について（法の欠缺２）

ア　子の連れ去り（引き離し）を，日本の民事法において，他方親の権利を侵害する行為であり許されないとする法律規定を設ければ，子の連れ去り（引き離し）は発生しない。

原告らが，配偶者による子の連れ去り（引き離し）の被害を受けたのは，その行

為が他方親の権利を侵害する行為であり許されないとする民事法の規定が不存在だからであることは明白である。

イ　(ｱ)　民法７６６条は，以下のとおり規定している。

「１項　父母が協議上の離婚をするときは，子の監護をすべき者，父又は母と子との面会及びその他の交流，子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は，その協議で定める。この場合においては，子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

２項　前項の協議が調わないとき，又は協議をすることができないときは，家庭裁判所が，同項の事項を定める。

３項　家庭裁判所は，必要があると認めるときは，前二項の規定による定めを変更し，その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

４項　前三項の規定によっては，監護の範囲外では，父母の権利義務に変更を生じない。」

(ｲ) 民法７６６条は，父母が離婚前でも類推適用されると解釈されている。

(ｳ) 民法７６６条は，「子の監護について定める」際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定している。とすると，一方親による子の連れ去り（引き離し）が，親の子に対する基本的人権を侵害する行為であるだけでなく，子が両親と同じように触れ合いながら成長する権利を侵害するという意味において，「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とした法の趣旨に反することは明白である。

それにもかかわらず，日本の民事法では，一方親による子の連れ去り（引き離し）を行った者が，民法７６６条の適用上不利な扱いを受ける制裁規定は設けられていないのである。一方親による子の連れ去り（引き離し）を防ぐためには，それを民事上許されないとした上で，それを行った者への制裁を与える規定を設けることが必要であることが明白であるのに，そのような趣旨の規定は設けられていないのである。

ウ　同様に，民法８１９条は離婚後に両親のいずれかが子の親権者となる内容の親権制度を定めている。

しかしながら，一方親による子の連れ去り（引き離し）が，子が両親と同じように触れ合いながら成長する権利を侵害するという意味において，「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とした法（民法７６６条）の趣旨に反することは明白であるにもかかわらず，日本の民事法では，一方親による子の連れ去り（引き離し）を行った者が，離婚後の子の親権者の決定に際して不利な扱いを受ける制裁規定は設けられていないのである。一方親による子の連れ去り（引き離し）を防ぐためには，それを民事上許されないとした上で，それを行った者への制裁を与える規定を設けることが必要であることが明白であるのに，そのような趣旨の規定は設けられていないのである。

エ　フランスの法律制度について

この点に関し，フランスの法律制度では，両親の一方が他方の親に転居を知らせることなく，子を連れ去れば，その後の親権行使の態様の裁判官による裁定の際に不利になることがある。なぜなら，他方の親と子の関係を尊重できない親は，親としての適性（民法典３７３－２－１１条３号）に欠けると判断されるからである。それは，子を勝手に連れ去った親に対する，刑事罰とは別の民事上の制裁であるとされている（一般財団法人比較法研究センター「平成２６年度法務省委託　各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務報告書」栗林佳代「フランスの親権制度―両親の離別後の親権行使を中心として」（２０１４年）３８頁，４３頁（甲２３））。

例えば，甲３９号証の１に記載されている映画作品のモデルとなった事件（フランス人夫と日本人妻の事件）について，２０２５年７月７日，フランス・パリの裁判所は，「東京の自宅から子ども２人を連れ去り，フランス人の元夫に会わせていない」として，略取罪などに問われた日本人の元妻に禁錮２年，親権剝奪などの判決を言い渡している（甲３９の２）。

このフランスの法律制度においては，親による連れ去り（引き離し）が発生する

ことが予防される効果があることは明白である。

オ　日本の法律制度についての指摘について

(ｱ) 第２００回国会　令和元年１１月１４日の参議院法務委員会において，嘉田由紀子議員が，親権を付与する基準が法的にないことの問題を指摘された。そして嘉田由紀子議員は，基準なしに裁判所が原則ではない継続性の原則を適用するため，強制的に連れ去りをして実態を作っていると指摘されている。議事録における以下の内容である（甲２４）。

「○嘉田由紀子君　・・既に法律に，民法の八百十九条には，離婚後は単独親権という規定があるわけです。その規定を変える必要があるだろうことを私どもは申し上げておるわけです。

しかも，単独親権でありながら，親権を付与する基準が法的にございません。例えば，アメリカのニューヨーク州などでは子供を養育する親の能力やあるいは親の心身の健康状態，そこに親のお互いに協力し合う能力，フレンドリーペアレントルールというようなものがございます。これはフランスあるいはドイツでもございますけれども，この辺りの基準なしに単独親権というものがある。そうすると，法の実務，裁判所の現場ではどうなるかというと，**実は継続性の原則，これは全くルールとして原則ではないんですけれども，法の実務上，継続性の原則というところで，例えば強制的に連れ去りをしたりというところから実態をつくっていくということが起きているわけでございます。**」

この嘉田由紀子議員の指摘は，民法８１９条が定める離婚後の親権制度において，一方親が子を連れ去った（引き離した）場合には，制裁規定は設けられていないこと，一方親による子の連れ去り（引き離し）を防ぐためには，それを許されないとした上で，行った者への制裁を与える民事法上の規定を設けることが必要であることの根拠となるものである。嘉田由紀子議員が指摘されているアメリカのニューヨーク州における「フレンドリーペアレントルール」を参考にすると，「一方親の同意なく子の連れ去り（引き離し）を行った親は，フレンドリーペアレントルールを

守る意思がないのであるから，親権者としては不適格である。」という基準を日本の民法に設けるべきであることを指摘する内容である。

(ｲ) また，第２００回国会　参議院　法務委員会　令和元年１１月２６日（甲２５号証２１頁）においても，嘉田由紀子議員により，以下のように，同趣旨の指摘がされている。

「○嘉田由紀子君　ありがとうございます。

いろいろ配慮していただいていても、実は裁判所での様々な経験者の皆さんの意見というのはかなり厳しくて、自分たちの面会交流、あるいは途中での意見を聞いてもらえないというようなことが親のグループが調べた調査結果などもございますので、そういうところもきめ細やかに対応していただけたらと思います。

そして、私、やはり気になるのは、これまでも何度か申し上げているんですが、子の引渡しに関するところで、先ほど、僅か一一％しか、つまり九割近くのケースで引渡しが実現できていない。これは、これまでも裁判所では継続性の原則というのはないと言っているんですけど、やはり一旦連れ去ったり、あるいは一旦実効支配を続けた親に親権を与えるという裁判実務を生み出し、そしてそれが、家族やあるいは家庭の領域を完全に、子供たちの意見も届かないような法の不存在の状態にしているのではないのかと現場からの大きな声があることも指摘をさせていただきたいと思います。そして、この継続性の原則こそが、逆にこれを主張するために、虚偽の配偶者暴力あるいは児童虐待を捏造してもう一方の親を有利にするというようなことも現場であると聞いております。」

(ｳ) さらに，第１８３回国会（常会）（平成２５年）に浜田和幸議員が参議院議長に提出した質問主意書には，以下の内容が指摘されている（甲２６）。

「ハーグ条約及び親権の在り方に関する質問主意書

国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めたハーグ条約の加盟承認案と国内手続きを定める条約実施法案が，衆議院で審議入りした。両法案に関連して，親権の在り方について以下質問する。

一　調停や裁判による離婚の場合，国内の家庭裁判所では，連れ去った親の側に親権が与えられ，連れ去られた側の親は月一回程度の面会しか認められない判決が圧倒的に多く，その面会も理由を付けて拒絶され，子に全く会えなくなった苦痛から自殺する親もいる。」

この浜田和幸議員が参議院議長に提出した質問主意書（甲２６）において指摘されている内容である，①離婚を考えている親が他方親の同意を得ずに子を連れ去ること，②調停や裁判による離婚の場合，国内の家庭裁判所では，連れ去った親の側に親権が与えられることが圧倒的に多いこと，③連れ去られた側の親は月一回程度の面会しか認められない判決が圧倒的に多く，その面会も理由を付けて拒絶されることは，法律制度である民法８１９条が採用している離婚後単独親権制度（令和８年４月１日施行後の改正民法でも，離婚後単独親権制度は残されている。）が原因で生じている事態である。なぜならば，離婚後に子の親権者となることを希望する親は，現在の裁判所での実務が，調停や裁判による離婚の場合，国内の家庭裁判所では，子の監護時間が長いことにより，連れ去った親の側に親権が与えられることが圧倒的に多いことから，①他方親の同意を得ずに子を連れ去り，②連れ去り後は単独監護者として子の単独親権者となるための実態を作り（継続性の原則。第２００回国会の令和元年１１月１４日の参議院法務委員会において，嘉田由紀子議員が，親権を付与する基準が法的にないことの結果，裁判所が「継続性の原則」を適用するため，親の一方が強制的に子の連れ去りを行い，「継続性の原則」により離婚後に子の単独親権者となるための実態を作っていると指摘されていることはすでに述べたところである（甲２４号証１５頁「そうすると，法の実務，裁判所の現場ではどうなるかというと，実は継続性の原則，これは全くルールとして原則ではないんですけれども，法の実務上，継続性の原則というところで，例えば強制的に連れ去りをしたりというところから実態をつくっていくということが起きているわけでございます。」）。），そして連れ去った後に，他方親と子を会わせないようにする（他方親と子との監護時間を短くしようとする）傾向が強いからである。それらは

全て民法８１９条が採用している離婚後単独親権制度が原因で生じている事態である。

(4) 子の連れ去り（引き離し）を防ぐ手続規定の不存在について（法の欠缺３）

ア　『論点体系　判例民法９　親族』（第一法規，第２版，平成２５年）３８４頁（甲２７）においては，民法８１８条３項が規定する夫婦の共同親権の解説として「親権行使について父母の意見が一致しない場合の取り得る手続きについては、現行法は何も規定しておらず、立法の不備であると指摘されている。」と記載されている。

イ　また，大村敦志『家族法』（有斐閣，第３版，２０１０年）１０２頁（甲２８）においても，民法８１８条３項が規定する夫婦の共同親権の解説として，「（イ）親権行使の方法　それでは，このような親権を現実に行使するのは誰か。嫡出子の場合には，父母の婚姻中は，父母が共同して親権を行使するのが原則である（民法８１８条３項）。ただし，共同行使ができない場合には単独行使が許される（同項但書）。民法は，父母の意見が一致しない場合の取扱いについては沈黙している。諸外国の法では，このような場合に対応するための規定を置いている例が多い（フランスやドイツでは最終的には裁判所の決定にゆだねている）。日本でも，立法論としては規定を置くことが必要だといわれている。」と記載されている。

ウ　つまり，現行の民法８１８条３項は，「親権は，父母の婚姻中は，父母が共同して行う。」と規定する一方で，その共同して行うこととされている親権行使について，父母の意見が一致しない場合の手続規定を，何も設けていないのである（「法の欠缺３」）。

仮に，その手続規定が設けられていれば，子の連れ去り（引き離し）が発生しても，手続規定により問題が解決されることになる。その結果，子の連れ去り（引き離し）を行う意味は失われるため，それを防ぐことができるのである。

(5)　小括

「法の欠缺１ないし３」（上で述べた「法の欠缺１」「法の欠缺２」「法の欠缺３」。以下では「法の欠缺１ないし３」ということがある。）。により，配偶者に

よって子が連れ去られた（引き離した）結果，原告らの「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」の基本的人権が侵害された。その意味で「法の欠缺１ないし３」が憲法１３条（幸福追求権，人格権）に違反していることは明白である。

また，「法の欠缺１ないし３」により，配偶者によって子が連れ去られた（引き離した）結果，性質上夫婦に平等に保障されるべき「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」の基本的人権が配偶者にだけ保障され，原告らには保障されなくなった。その意味で「法の欠缺１ないし３」は，子を連れ去った（引き離した）者が「特権」を得ることを認めるものであって，法の下の平等を規定した憲法１４条１項及び「離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては，法律は，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。」と規定した憲法２４条２項にも違反していることは明白である。

以下において詳論する。

(6) 「法の欠缺１ないし３」が憲法違反であることについて

ア　合憲性審査基準について

「法の欠缺１ないし３」が憲法１３条，憲法１４条１項及び憲法２４条２項に違反しないかについては，①法の欠缺の目的に合理的根拠があるか及び②目的と手段との合理的関連性があるか，という２点から審査される（最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決（在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件違憲判決），最高裁大法廷平成２０年６月４日判決（国籍法違憲判決），最高裁大法廷平成２５年９月４日決定（非嫡出子相続分違憲決定），最高裁大法廷平成２７年１２月１６日判決（平成２５年（オ）第１０７９号，女性の再婚禁止期間違憲訴訟）。

イ　憲法１３条違反について

「法の欠缺１ないし３」により，基本的人権である原告らの「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」が侵害された。それに対して，「法の欠缺１ないし３」について国会（国会議員）による立法措置が行わ

れていれば，その侵害は生じなかったのであるから，「法の欠缺１ないし３」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，「すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利については，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重を必要とする。」と規定し，幸福追求権及び人格権を保障した憲法１３条に違反していることは明白である。

ウ　憲法２４条１項違反について

親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質のものである。それに対して，「法の欠缺１ないし３」により，子を連れ去った（引き離した）配偶者のみが，基本的人権である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」を享受することになる。それは子を連れ去った（引き離した）配偶者が，「法の欠缺１ないし３」により，「特権」を認められたことを意味している。それは，「婚姻は，両性の合意のみに基づいて成立し，夫婦が同等の権利を有することを基本として，相互の協力により，維持されなければならない。」と規定した憲法２４条１項が許容しない「特権」に該当するものであることは明白であり，「法の欠缺１ないし３」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，憲法１４条１項に違反していることは明白である。

エ　憲法１４条１項違反について

憲法１４条１項は，法の下の平等を定めており，この規定は，事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り，法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきである（最高裁昭和３９年５月２７日判決，最高裁大法廷昭和４８年４月４日判決）。

そして，親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質のもの

である。それに対して，法の欠缺１ないし３により，子を連れ去った（引き離した）配偶者のみが，基本的人権である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」を享受することになる。それは子を連れ去った（引き離した）配偶者が，「法の欠缺１ないし３」により，「特権」を認められたことを意味している。それは，「すべて国民は，法の下に平等であって，人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない。」と規定した憲法１４条１項が許容しない「特権」に該当するものであることは明白であり，「法の欠缺１ないし３」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，憲法１４条１項に違反していることは明白である。

オ　憲法２４条２項違反について

親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質のものである。それに対して，「法の欠缺１ないし３」により，子を連れ去った（引き離した）配偶者のみが，基本的人権である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」を享受することになる。それは子を連れ去った（引き離した）配偶者が，「法の欠缺１ないし３」により，「特権」を認められたことを意味している。それは「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては，法律は，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して，制定されなければならない。」と規定した憲法２４条２項が許容しない「特権」であることは明白であり，「法の欠缺１ないし３」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，憲法２４条２項に違反していることは明白である。

カ　憲法１４条１項違反について

憲法１４条１項の保障は，憲法上直接保障された権利とまではいえない利益についても及ぶ。

仮に，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ

権」が，憲法上直接保障された権利とまではいえない場合でも，それらが憲法上保障されるべき親の子に対する利益であることは明白である。

そして，親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質のものである。それに対して，「法の欠缺１ないし３」により，子を連れ去った（引き離した）配偶者のみが，人格的利益である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」を享受することになる。それは「すべて国民は，法の下に平等であって，人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない。」と規定した憲法１４条１項が許容しない「特権」に該当するものであることは明白であり，「法の欠缺１ないし３」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，憲法１４条１項に違反していることは明白である。

キ　憲法２４条２項違反について

(ｱ) 最高裁大法廷平成２７年１２月１６日判決（平成２６年（オ）第１０２３号，夫婦別姓訴訟）は，憲法２４条２項について，以下のように判示している。

「婚姻及び家族に関する事項は，関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから，当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ，憲法２４条２項は，具体的な制度の構築を第一時的には国会の合理的な立法裁量に委ねられるとともに，その立法に当たっては，同条１項も前提としつつ，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請，指針を示すことによって，その裁量の限界を画したものといえる。

そして，憲法２４条が，本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請，指針を明示していることからすると，その要請，指針は，単に，憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく，かつ，両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって，憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益

をも尊重すべきこと，両性の実質的な平等が保たれるように図ること，婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり，この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。」

(ｲ) この最高裁大法廷平成２７年１２月１６日判決（平成２６年（オ）第１０２３号，夫婦別姓訴訟）の判示からすると，仮に，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が基本的人権でないと解釈されたとしても，憲法２４条２項の解釈において，「憲法２４条が，・・憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと，両性の実質的な平等が保たれるように図ること，婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり，この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。」と判示された点につき，「法の欠缺１ないし３」が憲法２４条２項に違反しないかが問題となる。

仮に，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が，憲法上直接保障された権利とまではいえない場合でも，それらが親の子に対する人格的利益であることは明白である。

そして，親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質のものである。それに対して，「法の欠缺１ないし３」により，子を連れ去った（引き離した）配偶者のみが，人格的利益である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」を享受することになる。それは「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては，法律は，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して，制定されなければならない。」と規定した憲法２４条２項が許容しない「特権」に該当するものであることは明白であり，「法の欠缺１ないし３」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，憲法２４条２項に違反していることは明白である。

(ｳ)　さらに，大阪高裁平成３０年８月３０日判決（大阪高裁平成３０年（ネ）第２４７号）において引用されている（甲３０号証６頁），同判決の原審である神戸地裁平成２９年１１月２９日判決（神戸地裁平成２８年（ワ）第１６５３号）では，憲法２４条２項について，以下のように判示している（甲２９号証３３頁）。

「５　本件各規定の憲法２４条２項適合性について

原告らは，本件各規定が，父と子及び父と妻との間で差別的な取扱いをしていることを根拠として，憲法２４条２項に違反すると主張する。

憲法２４条２項は，婚姻及び家族に関する事項について，具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに，その立法に当たっては，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請，指針を示すことによって，立法裁量の限界を画している。そして，同条は，憲法上直接保障された権利とまではいえない利益であってもなお尊重すべきものについて十分に配慮した法律の制定を求めていると解すべきである。」

(ｴ) この，大阪高裁平成３０年８月３０日判決（大阪高裁平成３０年（ネ）第２４７号）において引用されている（甲３０号証６頁），同判決の原審である神戸地裁平成２９年１１月２９日判決（神戸地裁平成２８年（ワ）第１６５３号）の判示（甲２９号証３３頁）からすると，仮に，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が基本的人権でないと解釈されたとしても，憲法２４条２項の解釈において，「同条は，憲法上直接保障された権利とまではいえない利益であってもなお尊重すべきものについて十分に配慮した法律の制定を求めていると解すべきである。」と判示された点につき，「法の欠缺１ないし３」が憲法２４条２項に違反しないかが問題となる。

仮に，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が，憲法上直接保障された権利とまではいえない場合でも，それらが「尊重すべき利益」であることは明白である。

そして，親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」

「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質のものである。それに対して，「法の欠缺１ないし３」により，子を連れ去った（引き離した）配偶者のみが，人格的利益である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」を享受することになる。それは子を連れ去った（引き離した）配偶者が，「法の欠缺１ないし３」により，「特権」を認められたことを意味している。それは「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては，法律は，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して，制定されなければならない。」と規定した憲法２４条２項が許容しない「特権」に該当するものであることは明白であり，「法の欠缺１ないし３」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，憲法２４条２項に違反していることは明白である。

(7) 「法の欠缺１ないし３」を補う法の立法義務が，国会（国会議員）に認められることについて

ア　総論

一方配偶者による他方配偶者の同意を得ない子の連れ去り（引き離し）を防ぐために，「法の欠缺１ないし３」を補う立法（法改正）は必要不可欠であり，その立法義務を国会（国会議員）が負っていることは，以下の点から明白である。

イ　ハーグ条約における「不法な連れ去り」は，締約国の国内法における不法な連れ去りを意味していること

(ｱ)　ハーグ条約上「不法な連れ去り」とは，各国国内法において「不法な連れ去り」とされる行為を意味している。

ハーグ条約３条は，「子の連れ去り又は留置は，次のａ及びｂに該当する場合には，不法とする。ａ　当該連れ去り又は留置の直前に当該子が常居所を有していた国の法令に基づいて個人，施設又は他の機関が共同又は単独で有する監護の権利を侵害していること。ｂ　当該連れ去り若しくは留置の時にａに規定する監護の権利が共同若しくは単独で現実に行使されていたこと又は当該連れ去り若しくは留置がなか

ったならば当該権利が共同若しくは単独で現実に行使されていたであろうこと。」と規定している。

また外務省 HP のハーグ条約関連資料の頁（甲３１の１）に掲載されている「エリザ・ペレス―ヴェラ氏による解説報告書(和訳，早川眞一郎教授翻訳監修)」４６頁１１９項には，「本条約によれば，子の連れ去りが不法であるかどうかは，それが子の常居所の法令により付与された監護の権利の現実の行使を侵害してなされたかどうかによるのであるから」と記載されている（甲３１の２）。

すると，日本がハーグ条約を批准した後，日本側から他の締約国に対して，ハーグ条約に基づく子の返還請求が行われているのであるから（甲３２），日本の国内法においても，一方親が他方親の同意を得ずに子を連れ去る（引き離す）ことにより他方親の権利（監護の権利）を侵害する行為を防ぐ法改正が行われなければならないこと，国会（国会議員）がその立法義務を負うことは明白である。

国会（国会議員）がその立法義務を負うことは，後に引用する，児童の権利に関する条約の条約機関である子どもの権利委員会が，平成３１年（２０１９年）２月１日付で，日本政府に対して行った勧告である「３１．委員会は、締約国が、子どもの不法な移送および不返還を防止しかつこれと闘い，国内法を国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約と調和させ，かつ，子どもの返還および面会交流権に関する司法決定の適正かつ迅速な実施を確保するために，あらゆる必要な努力を行なうよう，勧告する。委員会はさらに，締約国が，関連諸国，とくに締約国が監護または面会権に関する協定を締結している国々との対話および協議を強化するよう，勧告するものである。」の内容からも明白である（甲３３）。

そのような日本の国内法の改正が行われずに，日本側から諸外国側へのハーグ条約に基づく子の返還請求が行われるとすれば，それは，ハーグ条約上「不法な連れ去り」とは，各国国内法において「不法な連れ去り」とされる行為を意味していることとの関係で，矛盾が生じる。その意味においても，国会（国会議員）がその立法義務を負うことは明白である。

(ｲ) また，上でも引用した，ハーグ条約の注釈として，エリザ・ペレス―ヴェラ氏による解説報告書の２８頁の「７１」項の箇所では，以下の記載がされている（甲３１の２）。

「ところで，本条約が採用した見解においては，共同監護権を有する者の１人が，他方の監護権者の同意なしに子を連れ去ることも，不法とされている。この場合において，この不法性は，法律に反することに根拠を有するものではなく，その行為がこれも法律により保護されているところの他方の親の権利を無視し，当該権利の通常の行使を妨害したという事実に基づくものである。本条約の真の性質は，このような状況において，より明瞭に示されることになる。すなわち，本条約は，将来において子の監護が誰に託されるべきかという点や，かつて下された共同監護の決定をその前提となった事情が変わったため修正する必要があるかという点について決めようとするのではなく，監護に関する終局的な決定が，当事者のひとりが一方的にもたらした事情の変更によって影響されてしまうという事態を避けようとしているにすぎない。」

このエリザ・ペレス―ヴェラ氏による解説報告書の２８頁の「７１」項の箇所の内容を，ハーグ条約上「不法な連れ去り」は，各国国内法において「不法な連れ去り」とされる行為を意味していることをふまえて読むと，日本の国内法とハーグ条約上の請求の関係について，以下のように説明されることになる。

「本条約が採用した見解においては，共同監護権を有する者の１人が，他方の監護権者の同意なしに子を連れ去ることも，不法とされている。つまり，ハーグ条約上の「不法の連れ去り」は，共同監護権を有する者の１人が，他方の監護権者の同意なしに子を連れ去ることも含むのである。

その理由はなにか。この場合において，この不法性は，法律に反することに根拠を有するものではなく，その行為がこれも法律により保護されているところの他方の親の権利を無視し，当該権利の通常の行使を妨害したという事実に基づくものである。本条約の真の性質は，このような状況において，より明瞭に示されることになる。す

なわち，本条約は，将来において子の監護が誰に託されるべきかという点や，かつて下された共同監護の決定をその前提となった事情が変わったため修正する必要があるかという点について決めようとするのではなく，監護に関する終局的な決定が，当事者のひとりが一方的にもたらした事情の変更によって影響されてしまうという事態を避けようとしているにすぎない。

つまり，共同監護者の１人による子の連れ去りについて，『法律上監護権を有しているから不法な連れ去りではない』との主張を許さないために，事実上の監護権を有する親の同意なく子を連れ去り，監護権を侵害した場合も，ハーグ条約上の『不法な連れ去り』としたのである。

さらには，共同監護者の１人による子の連れ去りにより，監護に関する終局的な決定が，その当事者のひとりが一方的にもたらした事情の変更によって影響されてしまうという事態を避けるために，ハーグ条約上の『不法な連れ去り』としたのである。

そして，ハーグ条約上の『不法な連れ去り』とされるためには，その子が生活をしていた国の国内法により『不法な連れ去り』とされていなければならないのであるから，日本はハーグ条約を批准する段階で，国内法をハーグ条約の『不法な連れ去り』に適合させるように，法改正を行う義務を負っていた。なぜならば，日本から諸外国への子の連れ去りに対して，ハーグ条約上の『不法な連れ去り』であるとした子の引き渡しを求めるためには，日本の国内法において，共同監護権を有する者の１人が，他方の監護権者の同意なしに子を連れ去ることも，不法であるとされていることが必要だからである。

そしてその法改正では，日本の国内法において，『共同監護権を有する者の１人が，他方の監護権者の同意なしに子を連れ去ることは不法である。そのようなことを許すと，監護に関する終局的な決定が，当事者のひとりが一方的にもたらした事情の変更によって影響されてしまうという事態が生じてしまうので，それを避けなければならない。』との内容の改正がされなければならなかった。日本の国会（国会議員）は，ハーグ条約の批准に際して，そのような法改正の立法義務を負ったのである。

ところが，そのような日本の国内法改正は，未だにされていないのである。」

(ｳ)　このエリザ･ペレス―ヴェラ氏による解説報告書の２８頁の「７１」項の箇所（甲３１の２）で書かれているように，ハーグ条約上の不法な連れ去りが，法律違反だけでなく，事実上の監護権侵害も含まれるとされたのは，共同親権者の一方が子を連れ去り，「私は親権者だから法律違反はない」と主張することを禁止するためである。そして，その主張を防ぎ，当事者のひとりが一方的にもたらした事情の変更によって影響されてしまう事態が生じることを避けること（子を連れ去った（引き離した）者が子を元に戻すこと）が求められているのである。それも同解説報告書で書かれていることである。

とすると，そこに言う事実上の監護権侵害が日本の国内法でも「不法」であるとされるためには，日本において共同親権者の一方が子を連れ去った場合，それは他方親権者の監護権を侵害する許されない行為である（不法である）と日本の国内法で規定されていることが必要である。

また，そこに言う事実上の監護権侵害が日本の国内法でも認められるとされるためには，日本において共同親権者の一方が子を連れ去った場合，それは他方親権者の監護権を侵害する許されない行為である（不法である）として，子を元に戻すことが，日本の国内法上義務付けられていることが必要である。

ところが，日本の国内法では，共同親権者の一方が子を連れ去った場合，それは他方親権者の監護権を侵害する許されない行為（不法な行為）であるとは規定されていない。子を連れ去った親が親権者の決定等において不利益を受ける規定も設けられてない。

また，日本において共同親権者の一方が子を連れ去った場合，それは他方親権者の監護権を侵害する許されない行為である（不法である）として，子を元に戻すことは，日本の国内法上義務付けられていない。

つまり，日本の法律制度上，共同親権者の一方による子の連れ去りは，「不法」とはされていないのである。それは「適法行為」とされているのである。

よって，日本がハーグ条約を批准したこと，さらには，日本から他の批准国に対してハーグ条約上の「不法な連れ去り」に基づいて子の引き戻しを請求するために，日本の国内法において，子の連れ去り（引き離し）が他方親の監護権を侵害する行為（不法な行為）であることを明示し，それを防ぐ立法（法改正）を行う立法義務が国会（国会議員）にあることは明白である。

ウ　子の連れ去り（引き離し）を防ぐ法律規定を設けることは，児童の権利に関する条約の批准国としての日本の義務であること

(ｱ) 児童の権利に関する条約９条１項は「締約国は，児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。」と規定している。

この条項は，子が両親から共同親権，共同監護を受ける権利，さらには子が両親と同じように触れ合いながら成長する権利を有していることを認めた内容である。

この条項により，児童が一方親の意思に反して，その一方親から分離されないことを確保するために，日本は子の連れ去り（引き離し）を禁止する立法（法改正）を行う立法義務を負っていることは明白である。

(ｲ) また児童の権利に関する条約９条３項は，「締約国は，児童の最善の利益に反する場合を除くほか，父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と規定している。

この条項も，子が両親から共同親権，共同監護を受ける権利，さらには子が両親と同じように触れ合いながら成長する権利を有していることを認めた内容である。

一方配偶者の同意なく，他方配偶者が子を連れ去られた（引き離された）結果，現在の家裁の実務では，連れ去られた（引き離された）親は，連れ去った（引き離した）親の同意がない限り，子に会えなくなるか，会えたとしても月に１回短時間だけであることがほとんどである。また，連れ去られた（引き離された）親は，子の親権を事実上行使することが困難になる。さらに，連れ去られた（引き離された）親は，子の養育及び発達について関わることが困難になる。それは，この条項に反

することである。

この条項により，日本は「父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」義務を負っているのであるから，日本の国会（国会議員）が，日本の国内法において，子の連れ去り（引き離し）を防ぐ立法（法改正）を行う立法義務が国会（国会議員）にあることは明白である。

(ｳ) また，児童の権利に関する条約１８条１項は「締約国は，児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。」と規定している。

この条項も，子が両親から共同親権，共同監護を受ける権利，さらには子が両親と同じように触れ合いながら成長する権利を有していることを認めた内容である。

上でも述べたように，一方配偶者の同意なく，他方配偶者が子を連れ去られた（引き離された）結果，現在の家裁の実務では，連れ去られた（引き離された）親は，連れ去った（引き離した）親の同意がない限り，子に会えなくなるか，会えたとしても月に１回短時間だけであることがほとんどである。また，連れ去られた（引き離された）親は，子の親権を事実上行使することが困難になる。さらに，連れ去られた（引き離された）親は，子の養育及び発達について関わることが困難になる。それは，この条項に反することである。

この条項により，日本は「児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。」義務を負っているのであるから，日本の国会（国会議員）が，日本の国内法において，子の連れ去り（引き離し）を防ぐ立法（法改正）を行う立法義務が国会（国会議員）にあることは明白である。

エ　児童の権利に関する条約の条約機関である子どもの権利委員会から，日本に対して，「国内法を国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約と調和させること」を求める勧告が出されていること

児童の権利に関する条約の条約機関である子どもの権利委員会は，平成３１年（２０１９年）２月１日付で，日本政府に対して，「３１．委員会は、締約国が、子どもの不法な移送および不返還を防止しかつこれと闘い、**国内法を国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約と調和させ、**かつ、子どもの返還および面会交流権に関する司法決定の適正かつ迅速な実施を確保するために、あらゆる必要な努力を行なうよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、関連諸国、とくに締約国が監護または面会権に関する協定を締結している国々との対話および協議を強化するよう、勧告するものである。」と勧告を行った（子どもの権利委員会：総括所見：日本（第４～５回）３１条）（甲３３）。

この勧告により，日本は，「子どもの不法な移送および不返還を防止しかつこれと闘う」義務を負い，また日本は「**国内法を国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約と調和させ，**かつ，子どもの返還および面会交流権に関する司法決定の適正かつ迅速な実施を確保するために，あらゆる必要な努力を行なう」義務を負うことになる。

するとこの勧告が出されたことにより，日本が，日本の国内法においても，ハーグ条約と同様に，子の連れ去り（引き離し）が他方親の監護権を侵害する行為であることを明示し，それを防ぐ立法（法改正）を行う立法義務が国会（国会議員）にあることは明白である。

オ　(ｱ) 児童の権利に関する条約の条約機関である子どもの権利委員会は，平成３１年（２０１９年）２月１日付で，日本政府に対して，「２７．委員会は、締約国が、以下のことを目的として、十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられたあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。(b) **子どもの最善の利益に合致する場合には（外国籍の親も含めて）子どもの共同親権を認める目的で、離婚後の親子関係について定めた法律を改正するとともに、非同居親との個人的関係および直接の接触を維持する子どもの権利が恒常的に行使できることを確保すること。**」を求める勧告を出した（子どもの権利委員会：総括所見：日本（第４～５回）２７条(b)）（甲

３３）。

(ｲ) 上でも述べたように，一方配偶者の同意なく，他方配偶者が子を連れ去られた（引き離された）結果，現在の家裁の実務では，連れ去られた（引き離された）親は，連れ去った（引き離した）親の同意がない限り，子に会えなくなるか，会えたとしても月に１回短時間だけであることがほとんどである。するとこの勧告において，「非同居親との個人的関係および直接の接触を維持する子どもの権利が恒常的に行使できることを確保すること。」とされたことにより，日本の国会（国会議員）が，「非同居親との個人的関係および直接の接触を維持する子どもの権利が恒常的に行使できなくなることを防ぐために」，日本の国内法において，子の連れ去り（引き離し）を防ぐ立法（法改正）を行う立法義務が国会（国会議員）にあることは明白である。

また，この勧告において，「子どもの最善の利益に合致する場合には（外国籍の親も含めて）子どもの共同親権を認める目的で、離婚後の親子関係について定めた法律を改正する」とされたことは，いわゆる離婚後共同親権を求めた内容であり，それは子どもの権利委員会が，児童の権利に関する条約に明記されている，子が両親から共同親権，共同監護を受ける権利，さらには子が両親と同じように触れ合いながら成長する権利を実現することを，日本に対して求めた内容である。そこからしても，日本の国会（国会議員）が，「非同居親との個人的関係および直接の接触を維持する子どもの権利が恒常的に行使できなくなることを防ぐために」，日本の国内法において，子の連れ去り（引き離し）を防ぐ立法（法改正）を行う立法義務が国会（国会議員）にあることは明白である。

カ　子の連れ去り（引き離し）を防ぐ法律規定を設けることは，自由権規約（Ｂ規約）の批准国としての日本の義務であること

日本が昭和５４年（１９７９年）に批准した国際人権条約である市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）規約（Ｂ規約）の２３条４項は，「この規約の締約国は，**婚姻中及び婚姻の解消の際に，婚姻に係る配偶者の権利及び責任の**

平等を確保するため，適当な措置をとる。その解消の場合には，児童に対する必要な保護のため，措置がとられる。」と規定している。

この条項により，親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」を両親が平等に確保するために，日本の国会（国会議員）が，日本の国内法において，子の連れ去り（引き離し）を防ぐ立法義務が国会（国会議員）にあることは明白である。

親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質の権利だからである。

キ　自由民主党調査会司法制度調査会が，令和２年６月２５日に発表した２０２０提言について

(ｱ) 自由民主党調査会司法制度調査会が，令和２年６月２５日に発表した２０２０提言（甲３４）の１９頁において，以下の提言がされている。

「４　離婚をめぐる子の養育に関する問題

そのほか，当調査会犯罪被害者等支援ＰＴにおいては，離婚をめぐる子の養育に関する問題についてもヒアリングを行った。父母が様々な理由で離婚する場合であっても，子が両親の十分な情愛の下で養育されることが，子の成長ひいては日本の未来にとって重要であることはいうまでもない。**しかしながら，日本では，離婚を巡って夫婦間で子の連れ去りが起きたり，子と別居親との関係が遮断されるケースも少なくない。**また，養育費の不払いが子の貧困を招いている。**日本の宝である子の権利や将来を守るため，離婚後の親権制度の在り方，養育費の確保，面会交流の改善など，それぞれの課題について，諸外国の取組に学びつつ党内の関係組織とも連携して，引き続き検討を進めていく。**」

(ｲ) この提言（甲３４）において，「４　離婚をめぐる子の養育に関する問題・・**しかしながら，日本では，離婚を巡って夫婦間で子の連れ去りが起きたり，子と別居親との関係が遮断されるケースも少なくない。・・日本の宝である子の権利や将来**

を守るため，・・面会交流の改善など，それぞれの課題について，諸外国の取組に学びつつ党内の関係組織とも連携して，引き続き検討を進めていく。」と提言された理由はまさに，子の福祉と保護を実現する目的であることは明白である。特に、離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高い子は親への信頼度が高く、そして自己肯定感も強く、また周囲の環境への適応度も高いと、さらに積極的な他者関係ができているという，子の成長において肯定的な効果を生むように，親と子との面会交流権が子の成長に肯定的な効果を生むからであることに他ならない（甲１ないし甲６）。

すると，この提言（甲３４）において，「しかしながら，日本では，離婚を巡って夫婦間で子の連れ去りが起きたり，子と別居親との関係が遮断されるケースも少なくない。・・日本の宝である子の権利や将来を守るため，離婚後の親権制度の在り方，養育費の確保，面会交流の改善など，それぞれの課題について，諸外国の取組に学びつつ党内の関係組織とも連携して，引き続き検討を進めていく。」とされているのであるから，「法の欠缺１ないし３」を補うための，子の連れ去り（引き離し）を防ぐ立法義務が国会（国会議員）にあることは明白である。

ク　民法が規定する離婚後単独親権制度が「子の連れ去り」と「面会拒否・面会制限」を生んでいるとの学者の指摘がされていること

二宮周平『多様化する家族と法Ⅱ』（株式会社朝陽会，２０２０年）４７－４９頁（甲３５）においても，以下のように，離婚後単独親権制度が「子の連れ去り」と「面会拒否・面会制限」を生んでいるとの指摘がされている。

「３　単独親権の問題点と共同親権の可能性

したがって，父母双方が子の親権者でありたいと思い，調停や審判になった場合には，お互いの監護能力の優劣を争う。そのために過去の言動を事細かに指摘して相手方の人格を誹謗中傷する。**監護実績を作るために子との同居を確保し，別居親に会わせない，実力行使で子を連れ去るといった事態が生じることがある。親権者になれないと，子と会うことができなくなるのではないかという不安が，親権争い**

をより熾烈にする。子は父母の深刻な葛藤に直面し，辛い思いをする。

離婚に詳しい弁護士は，離婚紛争にあっても，「父母がそれぞれ，子に対してその責任や役割をどう果たしていくべきか」と発想する前に，「いずれが親権者として適当か」の熾烈な争いを招く現行法の枠組みは，時代に合わないと指摘する。」

ケ　子の連れ去り（引き離し）を防ぐ法律規定を設けることは，普遍的義務に基づく日本の義務であること

国際司法裁判所は，１９７０年のバルセロナ・トラクション事件判決において，「特に，国家の国際共同体全体に対する義務・・・は，その性質上全ての国家の関心事であり，・・・その保護には全ての国家が法的利益を持つのであり，それらは対世的義務（obligation erga omnes）である」とした上で，**「そのような義務は，現代の国際法においては，例えば侵略行為やジェノサイド禁止から生じるほか，奴隷や人種差別からの保護を含めた人間の基本的権利に関する諸原則と諸規則からも生じる。」**と判示している。

つまりそれは，全ての国家は，「人間の基本的権利」（人間としての尊厳，ヒューマニティ（人間性））を失わせる行為を禁止する義務を普遍的に負っているのである。

例えば，優生保護法についての事件（最高裁判所大法廷令和６年７月３日判決（令和５年（受）第１３１９号国家賠償請求事件）とその原審である大阪高等裁判所令和５年３月２３日判決「（１）旧優生保護法は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止することを目的として優生手術を行うことを定めるものであり、これは、特定の障害又は疾患を有する者を「不良」とみなし、生殖機能を回復不可能にさせる手術により、**子どもを産み育てるか否かの意思決定の機会を奪うものである。」**。最高裁判所大法廷（上告審）令和６年７月３日（令和５年（オ）第１３４１号，令和５年（受）第１６８２号）とその第一審判決である仙台地裁令和元年５月２８日判決の判示「子を産み育てるかどうかを意思決定する権利（リプロダクティブ権）は，これを希望する者にとって幸福の源泉となり得ることなどに鑑みると，人格的

生存の根源に関わるものであり，上記の幸福追求権を保障する憲法１３条の法意に照らし，人格権の一内容を構成する権利として尊重されるべきである。」）では，「リプロダクティブ権」の侵害が違法とされたが，「親が子を産み育てる自由」を侵害した優生保護法の内容は，人間としての尊厳，ヒューマニティ（人間性）そのものを侵害する内容であることは明らかである。そして，人間としての尊厳，ヒューマニティ（人間性）を侵害する「親が子を産み育てる自由」を侵害する行為を禁止する立法義務を，国家は普遍的義務として負っていることは明らかである。

そして，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」は，人が人として生まれることで当然に有する前自然的権利であり，国家や憲法により与えられた権利ではない。親が子を育て，子が親に育てられることは，人間の基本的権利である。逆に，それを侵害する行為（親から子を引き離す行為）は，人間としての尊厳，ヒューマニティ（人間性）そのものを侵害することである。そして，人間としての尊厳，ヒューマニティ（人間性）を侵害する「親と子を引き離す行為」を禁止する立法義務を，国家（国会（国会議員））は普遍的義務に負っていることは明らかである。

コ　EU から日本に対する非難が続いていること

本書面別紙２記載のとおり，EU から日本に対して，日本の国内法においては親による子の連れ去りが規制されていないことに対して，激しい非難が行われている（甲３６，甲３７，甲３８）。

その点においても，国会（国会議員）が「法の欠缺１ないし３」を補う立法義務を負っていることは明白である。

サ　「日本における親による子の連れ去り」をテーマにした映画作品『A Missing Part また君に会えるまで』が２０２４年にフランス・ベルギーで共同製作され，上映されている。日本でも令和８年３月２１日から上映されている（甲３９の１）。

そのような内容の映画作品が外国で製作され，上映されることは，日本の国会（国会議員）の立法不作為が諸外国から見ると奇妙かつ不合理極まりないことと，その

ことを前提にした強い非難の現れである。

なお，この映画作品のモデルとなった事件（フランス人夫と日本人妻の事件）について，２０２５年７月７日，フランス・パリの裁判所は，「東京の自宅から子ども２人を連れ去り，フランス人の元夫に会わせていない」として，略取罪などに問われた日本人の元妻に禁錮２年，親権剝奪などの判決を言い渡している（甲３９の２）。

シ　離婚の増加と少子化という社会的事象（社会的因子）の変化について

日本において，①離婚が増加していることと，②少子化が進んでいることは，公知の事実である。

それはつまり，近年においては，離婚する親の間で，子の奪い合いが生じる可能性が，従来とは比較にならないほど高くなっていることを意味している。

そしてその事態は，民法が採用している離婚後単独親権制度（民法８１９条）において，自らが子の親権者になることを希望している親が，子の監護実態を得ることで親権者指定において有利になれると考えることにより高まり，その結果「子の連れ去り」を生んでいるのである（甲３５）。

子からすると，両親の離婚は，「自らの意思や努力では変えることができない事柄」である。国会（国会議員）は，そのような存在である「子」が，両親の離婚から生じる「子の奪い合い」により，他方親から引き離されてしまう事態が生じないための立法を行う義務があることは明白である。

ス　子の連れ去りを適法とすることは，子を親から独立した個人として尊重していないことを意味している。それは個人の尊厳を掲げた憲法１３条の理念に反することである。

国会（国会議員）は，子が，親から独立した個人として尊重されるための立法を行う義務があることは明白である。

セ　オキシトシン（愛情ホルモン）の発見という社会的事象（社会的因子）の登場について

上で述べたとおり，近時の心理学研究結果により，両親が別居した環境で育った子は，別居親と面会交流ができればできるほど，自己肯定感が高くなり，他者とのコミュニケーション能力も高いことが判明している。

さらに，近時の医学研究により，それは，子が親と直接触れ合うことで，子の脳に「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌されることが原因であることが判明している。

「親と子」が直接触れ合うこと自体で，親の脳にも，子の脳にも「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌され，その結果親と子のいずれもが人格を健全に成長させることができるのである。その点からしても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が基本的人権であることは明らかである。

科学的研究結果や医学的研究結果は，憲法解釈に影響を与える立法事実である（DNA 鑑定技術や医学技術の発展が憲法解釈に影響を与える立法事実であることが認められた.最高裁判所大法廷平成２７年（２０１５年）１２月１６日判決（女性の再婚禁止期間違憲訴訟）参照。）。

すると，国会は国民の基本的人権を守る義務を負っているのであるから，両親の離婚を原因として，子が一方親に連れ去られ，子が他方親から引き離された結果，子（さらには親）の脳に「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌される機会を失ったり，その機会が少なくならないような立法を行う義務を負っていることは明らかである。

ソ　いわゆる三菱樹脂事件において最高裁大法廷昭和４８年１２月１２日判決は，私人による人権侵害について，「その侵害の態様，程度が社会的に許容し得る限界を超えるときは，立法措置によって是正を図り」と判示している。

つまり最高裁判例によって，私人による人権侵害の態様，程度が社会的に許容し得る限界を超えるときは，立法措置によって是正を図る立法義務が，国会（国会議員）にはあるのである。

子の連れ去り（引き離し）が，連れ去られる（引き離される）側の親の基本的人権（「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」）を侵害する違法な行為であり，その人権侵害の態様，程度が社会的に許容しうる限界を超えていることは，一方親による子の連れ去り（引き離し）が，日本の国内で大きな問題とされ（上でも引用した令和元年１１月１４日の参議院法務委員会において，嘉田由紀子議員が，親権を付与する基準が法的にないことの問題を指摘した上で，基準なしに裁判所が原則ではない継続性の原則を適用するため，強制的に連れ去りをして実態を作っていると指摘したことはその１つである（甲２４）。），国際社会からも大きな非難を受けていることから明白である（甲３５，甲３６，甲３７）。

また，上でも引用したように，子の連れ去り問題について，第１８３回国会（常会）（平成２５年）に浜田和幸議員が参議院議長に提出した質問主意書には，以下で引用するように，「連れ去られた子との面会を拒絶されて，子に全く会えなくなった苦痛から自殺する親もいる」ことが指摘されている（甲２６）。それは面会交流権・交互監護権の不履行により自殺者が出る程の重大な基本的人権問題が生じていることの指摘である。

「一　調停や裁判による離婚の場合，国内の家庭裁判所では，連れ去った親の側に親権が与えられ，連れ去られた側の親は月一回程度の面会しか認められない判決が圧倒的に多く，その面会も理由を付けて拒絶され，子に全く会えなくなった苦痛から自殺する親もいる。」

すると，子の連れ去り（引き離し）が，連れ去られる（引き離される）側の親の基本的人権（「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」）を侵害する違法な行為であり，その人権侵害の態様，程度が社会的に許容しうる限界を超えていることは，三菱樹脂事件において最高裁大法廷昭和４８年１２月１２日判決が判示した，私人による人権侵害について，「その侵害の態様，程度が社会的に許容し得る限界を超えるとき」に該当し，その結果「立法措置によって是正を図る」義務が国会（国会議員）に存在していることを示している。

以上により，国会（国会議員）が採るべき立法措置が，「法の欠缺１ないし３」を補うための立法義務を負うことであることは明白である。

タ　自力救済が禁止されていること

最高裁昭和４０年１２月７日判決は，「私力の行使は，原則として法の禁止するところであるが，法律に定める手続によつたのでは，権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ，その必要の限度を超えない範囲内で，例外的に許されるものと解することを妨げない。」と判示している。

配偶者による子の連れ去り（引き離し）は，子を連れ去って（引き離して）自らがその後子を養育し，親権を行使し，監護を行おうという行為なのであるから，それは法律上の手続を経ない自力救済によって利益を得る行為である。

最高裁昭和４０年１２月７日判決が判示したように，日本の国内法上自力救済は原則として許されない違法な行為であり，そのような行為が生じることを防止する立法（法改正）を行う立法義務を国会（国会議員）は負っているものである。

現在，一方配偶者による子の連れ去り（引き離し）が日本の国内で大きな問題とされ（上でも引用した令和元年１１月１４日の参議院法務委員会において，嘉田由紀子議員が，親権を付与する基準が法的にないことの問題を指摘した上で，基準なしに裁判所が原則ではない継続性の原則を適用するため，強制的に連れ去りをして実態を作っていると指摘したことはその１つである（甲２４）。），また国際社会から非難されている（甲３５，甲３６，甲３７）のも，それが親の子に対する基本的人権を侵害する行為であると同時に，法律上の手続を経ない自力救済によって利益を得る行為であるからに他ならない。

上で引用したように，日本の民法が，父母の意見が一致しない場合の取扱い（解決のための手続規定）を設けていないのに対し，諸外国の法では，そのような場合に対応するための規定を置いている例が多い（フランスやドイツでは最終的には裁判所の決定にゆだねている）（大村敦志『家族法』（有斐閣，第３版，２０１０年）

１０２頁（甲２８））。国際社会から見ると，日本の法律制度では一方配偶者の子の連れ去り（引き離し）が容認され，かつそれが解決されないまま放置された状態であることが不合理と評価されるのは当然のことである。

チ　男女共同参画社会基本法４条は，「男女共同参画社会の形成に当たっては，社会における制度又は慣行が，性別による固定的な役割分担等を反映して，男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより，男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ，社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。」と規定している。

この条項により，両親の子に対する影響をできる限り中立なものとするように，「面会交流権・交互監護権」「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」を両親が平等に確保するために，日本の国会（国会議員）は子の連れ去り（引き離し）を防ぐ立法（法改正）を行う立法義務を負っていることは明白である。

両親の子に対する影響をできる限り中立なものとするためには，親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が，両親に平等に保障されるべきだからである。

ツ　子の連れ去り（引き離し）を防ぐ法律規定を設けることは，最高裁判例の立場からも求められることについて

(ｱ)　非嫡出子の相続分についての最高裁大法廷平成２５年９月４日決定について

当時の民法９００条４号但書が，非嫡出子の相続分を，嫡出子の相続分の半分としていた規定について，憲法１４条１項の法の下の平等に違反すると判示した最高裁大法廷平成２５年９月４日決定の立場からすると，子の連れ去り（引き離し）を禁止する立法（法改正）を行うことが国会（国会議員）に課せられた義務であることは明白である。

最高裁大法廷平成２５年９月４日決定は，「子が自ら選び，正せない事柄を理由

に不利益を及ぼすことは許されない，との考えが確立されてきていること。」等を理由として，当時の民法９００条４号但書を，憲法１４条１項に違反する，と判断した判例である。

子を連れ去ること（引き離すこと）も，本来は両親から同様に親権を行使される立場であるはずの子にとって，自ら選び，正せない事柄である。子は，一方配偶者（親）による連れ去り（引き離し）という事実により，他方配偶者（親）から引き離され，触れ合う機会を奪われる。連れ去られた（引き離された）子は，連れ去った（引き離した）配偶者の同意がない限り，他方配偶者（親）に会えなくなるか，会えたとしても月に１回短時間だけであることがほとんどである。また子は，他方配偶者（親）から親権を受けることが事実上困難となる。さらに子は，他方配偶者（親）から養育及び発達について関わりを受けることが困難になる。

つまり，子が一方配偶者（親）により連れ去られること（引き離されること）は，子が両親から共同親権，共同監護を受ける権利，さらには子が両親と同じように触れ合いながら成長する権利を奪われることを意味しているのである。それは，「子が自ら選び，正せない事柄を理由に不利益を及ぼすこと」である。その意味において，最高裁大法廷平成２５年９月４日決定の立場からすると，子の連れ去り（引き離し）を防ぐ立法（法改正）を行うことが国会（国会議員）に課せられた義務であることは明白である。

(ｲ)　女性の再婚禁止期間についての最高裁大法廷平成２７年１２月１６日判決について

最高裁大法廷平成２７年１２月１６日判決（平成２５年（オ）第１０７９号，女性の再婚禁止期間違憲訴訟）である（なお，この(ｲ)においては，同判決を「最高裁大法廷平成２７年判決」という。）。最高裁大法廷平成２７年判決では，当時の民法７３３条１項の規定していた女性の再婚禁止期間（当時は６箇月）が違憲ではないか，が争点とされた。最高裁大法廷平成２７年判決の前の先例であった最高裁平成７年１２月５日判決は，女性の再婚禁止期間の目的について「父子関係の重複を

回避し，父子関係をめぐる紛争を予防する」ことにある，と判示していた。それは，①父子関係の重複を回避し，かつ②父子関係をめぐる紛争を予防する，という意味で，②の父子関係をめぐる紛争が起きることは，子ではなく，親や家族にとって不都合だ，という側面を考慮に入れて，女性の再婚禁止期間として，嫡出推定規定の重複を避けるための１００日だけでなく，それを超える６箇月の期間を設けることも許される，と判示したことを意味している（女性の再婚禁止期間が設けられた理由の１つとして，「嫡出推定が重複する期間だけでは，女性自身が妊娠に気付かない場合があり，また女性が妊娠していることが外見からは分からないから，紛争が生じる可能性があるために，幅を持たせて６箇月にした。」という説明がされている（久貴忠彦「再婚禁止期間をめぐって」ジュリスト９８１号（有斐閣，１９９１年）３７頁（甲４０））。

ところが，最高裁大法廷平成２７年判決は，女性の再婚禁止期間の目的についての判示において，「父子関係の重複を回避し，もって父子関係をめぐる紛争を予防する」ことにある，と判示した。最高裁大法廷平成２７年判決は，そこに「もって」という言葉を入れることで，父子関係の重複を回避することだけが女性の再婚禁止期間の目的であり，それは未成年者子の福祉や未成年者子の保護のために設けられた規定であって，それを超えて親や家族の不都合いう面を考慮に入れて女性の再婚禁止期間を長くすることは許されない，と判示したのである。

つまり最高裁大法廷平成２７年判決は，「親子法は子の福祉や子の保護を実現するためにあり，親の不都合を防止するための制度ではない」ことを確認したことになる。

この点につき，親と子の面会交流権が，離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高い子は親への信頼度が高く、そして自己肯定感も強く、また周囲の環境への適応度も高いと、さらに積極的な他者関係ができているという，子の成長において肯定的な効果を生むことは,上でも述べたとおりである(甲１ないし甲６)。

すると，「法の欠缺１ないし３」により，子が，一方配偶者（親）による連れ去

り（引き離し）という事実により，他方配偶者（親）から引き離され，触れ合う機会を奪われている。連れ去られた子は，連れ去った（引き離した）配偶者の同意がない限り，他方配偶者（親）に会えなくなるか，会えたとしても月に１回短時間だけであることがほとんどである。また子は，他方配偶者（親）から親権を受けることが事実上困難となる。さらに子は，他方配偶者（親）から養育及び発達について関わりを受けることが困難になる。

それらのことが，最高裁大法廷平成２７年判決が判示した「親子法は子の福祉や子の保護を実現するためにあること」に反することは明白である。

その点において，最高裁大法廷平成２７年判決が判示した「親子法は子の福祉や子の保護を実現するためにあること」と判示されたのであるから，「子の福祉や子の保護を実現していない」「法の欠缺１ないし３」について，国会（国会議員）が「法の欠缺１ないし３」を補う立法義務を負うことは明白である。

テ　外国法及び日本が批准する条約の存在は日本国憲法の解釈に影響を与える立法事実であること

(ｱ) 上でも引用したが，最高裁判所大法廷平成２７年（２０１５年）１２月１６日判決（女性の再婚禁止期間違憲訴訟）は，女性の再婚禁止期間の旧規定の内，１００日を超える部分を違憲とした理由に外国法を引用した上で，次のように判示している。それは，外国法の存在が，日本国憲法の解釈に意味を与える立法事実であることを示している。

「また，かつては再婚禁止期間を定めていた諸外国が徐々にこれを廃止する立法をする傾向にあり，ドイツにおいては１９９８年（平成１０年）施行の「親子法改革法」により，フランスにおいては２００５年（平成１７年）施行の「離婚に関する２００４年5月２６日の法律」により，いずれも再婚禁止期間の制度を廃止するに至っており，世界的には再婚禁止期間を設けない国が多くなっていることも公知の事実である。それぞれの国において婚姻の解消や父子関係の確定等に係る制度が異なるものである以上,その一部である再婚禁止期間に係る諸外国の立法の動向は,

我が国における再婚禁止期間の制度の評価に直ちに影響を及ぼすものとはいえないが，再婚をすることについての制約をできる限り少なくするという要請が高まっていることを示す事情の一つとなり得るものである。」

(ｲ) 日本が締約国となっている条約の内容や，その条約機関から日本に対して出された法改正を求める勧告は，日本国憲法の解釈に影響を与える立法事実として存在している。

この点につき，大阪高裁平成３０年８月３０日判決（大阪高裁平成３０年（ネ）第２４７号）において引用されている（甲３１号証６頁），同判決の原審である神戸地裁平成２９年１１月２９日判決（神戸地裁平成２８年（ワ）第１６５３号）では，日本が締約国となっている条約の内容や，その条約機関から日本に対して出された法改正を求める勧告が，日本国憲法の解釈に影響を与える立法事実として存在していることを，以下のように認めている（甲３０号証３２頁）。

「日本が締約国となっている条約・勧告の内容や諸外国における立法の内容が立法事実となり得ることは否定できない。」

ト　この点につき，令和６年８月に刊行された司法研修所編『子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究』の４２頁以下は，子の監護者指定の判断の枠組みの１つとして「エ　他方の親と子の関係に対する姿勢の評価」を挙げた上で，以下のように記載している（４７頁以下）。

「第２で述べたように，一般的に，父母の別居・離婚後も，父母が子にとってかけがえのない親であることに変わりはなく，子が父母双方と関係を維持し愛情を受けられる状況を作ることは，家族関係の変化に伴う子の精神的負担を軽減し，子の利益にかなうと考えられ，第５で見たように，諸外国においても，この理念が制度及びその運用の両面で貫かれているといえる。これを父母の養育行動の側面からいうと，父母には，父母間の紛争や感情的対立にかかわらず，子の利益を実現するため，互いに，他方の親と子の関係を尊重し，その維持に努めることが求められているといえ，子の利益の観点から父母の監護を評価するに当たっては，父母がそれぞ

れ他方の親と子の関係をどの程度尊重できているかについても評価すべきと考えられる。」

「具体的にみていくと，まず，同居親が，別居親と子の面会交流に積極的に応じるなどして，別居親と子の関係の維持に努めている場合は，同居親の姿勢は積極的な評価を受けることになろう。他方，同居親が正当な理由なく別居親と子の面会交流を拒否している場合や同居親が別居親についての悪印象を殊更植え付けるなどしている場合，反対に別居親が面会交流等の機会に同居親の悪口を言うなどしている場合には，その姿勢は消極的な評価を受けることになると考えられる。」

「次に，別居など単独監護の開始の経緯に関し，一方の親が他方の親に対して何ら説明なく無断で子を連れ出すなどして子の単独監護を開始した場合は，たとえそれが平穏な態様で行われても，子と他方の親を物理的かつ精神的に引き離す行為をしたとして，他方の親と子の関係に対する姿勢に関して，消極的な評価を受けることになると考えられる。」

さらに，司法研修所編『子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究』の７５頁の「ウ　子と別居親との関わりの断絶・減少」には，以下の記載がされている。

「別居により他方の親との関わりが減少することは，通常，父母双方との情緒的つながりを維持するという子の利益を損なうと考えられる。特に別居親が子との間でより安定した愛着関係を形成している場合や，父母双方が同程度に子との間で安定した愛着関係を形成している場合には，別居後の面会交流が断絶すると，子の利益に反する程度が大きくなり，保全の必要性を肯定する方向に働く事情となる。」

また，司法研修所編『子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究』の８１頁には，以下の記載がされている。

「②単独監護開始の際に，子の利益を侵害する不適切な行為がされた場合には，四つのポイント（着眼点）のうち、監護態勢（特に子の利益に適切に配慮する姿勢）及び同居親の他方の親（別居親）と子との関係に対する姿勢に問題があり，そのよ

うな行動をとる同居親は子の利益に適切に配慮することを期待し難いことから，多くの場合同居親による監護が子の利益に反する状況にあるといえる。相対的に別居親の監護下に置くことが子の利益にかなうとともに，そのような子の利益に反する状況を速やかに解消すべきものとして，本案認容の蓋然性と保全の必要性が同時に肯定され得る。」

すると，「子を連れ去ること」と「子を連れ去った後面会交流を制限すること」が「子の利益」反することであるとの評価が，司法研修所からも示されているのであるから，国会（国会議員）にそれを防ぐための「法の欠缺１ないし３」を補う立法義務が認められることは明白である。

ナ　一方配偶者による他方配偶者の同意を得ない子の連れ去り（引き離し）は，他方配偶者に民法８２０条が課した親権者としての義務の履行を妨害する行為であることについて

民法８２０条は，「親権を行う者は，子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し，義務を負う。」と規定している。本件における原告の行為は，民法８２０条が規定した「親権者としての権利である子の監護及び教育」の一環であると同事に，「親権者としての義務である子の監護及び教育」の一環でもある。

すると，一方配偶者による他方配偶者の同意を得ない子の連れ去り（引き離し）は，他方配偶者に民法８２０条が課した親権者としての義務である「子の監護及び教育」の履行を妨害する行為であることは明らかである。

そうであれば，国会（国会議員）としては，自らが民法８２０条で国民に課した親権者としての義務である「子の監護及び教育」の履行が妨害されることがないための立法を行う義務（「法の欠缺１ないし３」を補う立法義務）を負っていることは明白である。そうでなければ，法律制度が，国民が履行できない義務を課していることになるからである（「法律は不能事を強いない。」との法格言が存在していることからも，それは明らかである。）。

ニ　自殺対策基本法に基づく立法義務について

自殺対策基本法は，第１条において，「この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。」と規定している。

そして自殺対策基本法は，第３条において，「国の責務」として，「国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定している。

上で引用したとおり，第１８３回国会（常会）参議院において浜田和幸議員が提出した質問主意書には，以下の記載がされている（甲２６）。浜田和幸議員はその内容について国会で質問を行っている。

「ハーグ条約及び親権の在り方に関する質問主意書　　国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めたハーグ条約の加盟承認案と国内手続きを定める条約実施法案が，衆議院で審議入りした。両法案に関連して，親権の在り方について以下質問する。

一　調停や裁判による離婚の場合，国内の家庭裁判所では，連れ去った親の側に親権が与えられ，連れ去られた側の親は月一回程度の面会しか認められない判決が圧倒的に多く，**その面会も理由を付けて拒絶され，子に全く会えなくなった苦痛から自殺する親もいる。**」

国会（国会議員）が，「子の連れ去り」と「面会拒否や面会制限」からの自殺の防止を図るための立法義務（「法の欠缺１ないし３」を補う立法義務）を負っていることは明白である。

ヌ　令和６年５月１７日に国会で「離婚後共同親権制度」と「監護の分掌制度」を含む改正民法が成立した。それらの新しい制度は，「子と両親との結びつきが続くこ

とが「子の利益」であることを理念としたものである。それらの新しい制度からすると，一方親による子の連れ去りと面会拒否・面会制限はその新しい制度の理念と背理であることは明らかである。

その点においても，国会（国会議員）が「法の欠缺１ないし３」を補う立法義務を負っていることは明白である。

(8) このように,一方配偶者による他方配偶者の同意を得ない子の連れ去り（引き離し）を防ぐために，「法の欠缺１ないし３」を補う立法（法改正）は必要不可欠であり，その立法義務を国会（国会議員）が負っていることは明白であるにもかかわらず国会（国会議員）は，その立法措置を執ることを怠っているのである。

(9) 「法の欠缺１ないし３」についての国会（国会議員）の立法不作為が国家賠償法上違法であることについて

ア　最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決は，国会（国会議員）の立法不作為が国家賠償法上違法となる場合を２つ判示している（下線は原告らによる記載である。）。

「国家賠償法１条１項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものである。したがって,国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは,国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって,当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題とは区別されるべきであり,仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない。<u>しかしながら，立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり，それが明白であるにもかかわらず，国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには，例外的に，国会議員の立法行為又は立法不作為は，国家賠償</u>

法１条１項の規定の適用上，違法の評価を受けるものというべきである。最高裁昭和５３年（オ）第１２４０号同６０年１１月２１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁は，以上と異なる趣旨をいうものではない。」

イ　さらに，最高裁平成２７年１２月１６日大法廷判決（平成２５年（オ）第１０７９号損害賠償請求事件（女性の再婚禁止期間違憲訴訟））は，国会（国会議員）の立法不作為が国家賠償法上違法となる場合について，以下のように判示している。

「法律の規定が憲法上保障され又は保障されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず，国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては，国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして，例外的に，その立法不作為は，国家賠償法１条１項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである（最高裁昭和５３年（オ）第１２４０号同６０年１１月２１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁，最高裁平成１３年（行ツ）第８２号，第８３号，同年（行ヒ）第７６号，第７７号同１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７号２０８７頁参照）。」

ウ(ｱ)　上で主張したように，「法の欠缺１ないし３」が憲法１３条，憲法１４条１項及び憲法２４条２項に違反していることは明白である。

(ｲ) また，上で主張したように，「法の欠缺１ないし３」を補う法律の立法義務が，国会（国会議員）に認められることも明白である。

(ｳ) それにもかかわらず，国会（国会議員）が立法措置を執らないことは，最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決が判示した「国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり，それが明白であるにもかかわらず，国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合」に該当する。

なぜならば，国民に憲法上保障されている権利である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」を行使する機会を確保するために

は,他方配偶者による子の連れ去りが行われないための立法措置を執ることが必要不可欠であり，それが明白であるにもかかわらず，国会（国会議員）が正当な理由なく長期にわたってこれを怠っていることが明白だからである。

(ｴ) またそれは，最高裁平成２７年１２月１６日大法廷判決（平成２５年（オ）第１０７９号損害賠償請求事件（女性の再婚禁止期間違憲訴訟））が判示した「法律の規定が憲法上保障され又は保障されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合」に該当する。

なぜならば，一方配偶者による子の連れ去りが，他方配偶者について，国民に憲法上保障され又は保障されている権利利益である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず，国会（国会議員）が正当な理由なく長期にわたってその立法措置を怠っていることが明白だからである。

(ｵ) この点につき,第１８３回国会(常会)参議院において浜田和幸議員が提出した質問主意書には，以下の内容が記載されている（甲２６）。浜田和幸議員はその内容について国会で質問を行っている。国会議員が，他方配偶者による子の連れ去りが行われないための立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であることを認識していたことは明白である。

「ハーグ条約及び親権の在り方に関する質問主意書　　国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めたハーグ条約の加盟承認案と国内手続きを定める条約実施法案が，衆議院で審議入りした。両法案に関連して，親権の在り方について以下質問する。

一　調停や裁判による離婚の場合，国内の家庭裁判所では，連れ去った親の側に親権が与えられ,連れ去られた側の親は月一回程度の面会しか認められない判決が圧倒的に多く，**その面会も理由を付けて拒絶され，子に全く会えなくなった苦痛から自殺**

する親もいる。」

(ｶ) ちなみに，最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決は，日本国内に在住する国民については国政選挙における選挙権行使の機会が確保されていたのに対して，在外国民に国政選挙における選挙権行使の機会を確保するための在外選挙制度を設けるなどの立法措置を執ることが必要不可欠であったにもかかわらず，国会（国会議員）が何らの立法措置を執らなかったことが，国家賠償法１条１項の適用上違法の評価を受ける，と判示した。その事案においては，以下のように同じ日本国民につき，外国に在住する日本国民については在外選挙制度などの立法措置が存在しないこと（法の欠缺）が憲法違反ではないかが争点とされた点において，本件と同じ「法の欠缺」の憲法適合性が問題とされたものである。

最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決当時の公職選挙法における区別と法の欠缺 ①日本国内に在住する国民→選挙権の行使が可能 ②外国に在住する日本国民→選挙権の行使が不可能

(ｷ) また，最高裁平成２０年６月４日大法廷判決は，当時の国籍法３条１項の規定は，日本国民である父から出生後認知された非嫡出子のうち，父母が法律上の婚姻をしていない者のみが日本国籍を取得できないという区別を生じさせていたことにつき，血統主義を基調としつつ，我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を設けて，これらを満たす場合に限り出生後における日本国籍の取得を認められることとした立法目的には合理的な根拠が認められるが，立法目的との間における合理的関連性は内外における社会的環境の変化等によって失われており，今日において同項の規定が本件区別を生じさせていることは，憲法１４条１項に違反する，と判示した。その事案においても，以下のように父母が法律上の婚姻をしていない者のみが日本国籍を取得できないこと（法の欠缺）が憲法違反ではないかが争点とされた点において，本件と同じ「法の欠缺」の憲法適合性が問題とされたものである。

最高裁平成２０年６月４日大法廷判決当時の国籍法における区別と法の欠缺

①婚姻や認知の有無にかかわらず日本人女性から子が出生→日本国籍が得られる

②日本人男性と婚姻した外国人女性から子が出生→日本国籍が得られる

③両親が婚姻せず，胎児のうちに認知がされた→日本国籍が得られる

④親が婚姻せず，子の出生後に認知がされた→日本国籍が得られない

⑤親が婚姻せず，子の出生後に認知。その後両親が婚姻→日本国籍が得られる

(10)　国会（国会議員）の立法不作為は漫然と行われた違法な行為である（以下では「本件違法行為１」という。）。

４　面会交流権及び交互監護権についての法の欠缺と国会（国会議員）の立法不作為責任について

(1)「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」の一内容である「面会交流権・交互監護権」が，親にとっても，子にとっても，基本的人権であることについて

ア　大阪地裁令和５年７月３１日判決（令和３年（ワ）第１１９３４号）及びその控訴審である大阪高裁令和６年２月７日判決（令和５年（ネ）第１９１３号）は，以下のとおり判示している。

「国家から不当に介入されることのない自由権としての「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」は、いずれも個人の人格的生存に不可欠な利益というべきであり、憲法上の権利として保障される人格権の一内容として、憲法１３条によって保障されると解するのが相当である。」

イ　東京高裁令和６年２月２２日判決（令和５年（ネ）第３０２６号，自然的親子権訴訟）は，以下のとおり判示している。

「このように考えると，子が親から養育監護を受け，親と関わることは，子の生存や人格の形成，発達及び成長並びに自立に不可欠であるから，そのうち，それを

国から妨げられない自由権は人格権の一種として，憲法１３条によって保障されており，かつ，それが私人間の関係で保護される利益も，憲法１３条によって尊重されるべき利益であると解される。さらには，親が子を養育監護し，子と関わることを妨げられないこと（親の子を養育監護等する自由）も，親自身の自己実現及び人格発展に関わる重大なものであるから，人格的な権利利益として，憲法１３条によって保護されていると解すべきである（大阪地方裁判所令和３年（ワ）第１１９３４号令和５年７月３１日判決参照）。」

ウ　原告らは，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」の一内容である「面会交流権・交互監護権」について，憲法１３条の人格権だけでなく，憲法１３条が保障する幸福追求権としても保障されている基本的人権であることを主張する。

さらに原告らは，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」の一内容である「面会交流権・交互監護権」について，憲法１４条１項及び憲法２４条２項が規定する法の下の平等においても,保障されていることを主張するものである。同居親は子と共に生活をして，子と直接触れあいながら，子の養育や教育等を行っている。それに対して，別居親は子と直接触れあうことが制限され，子は別居親と直接触れあうことが制限されるのである。同居親と子との関係と，別居親と子との関係の区別に合理的な理由はないからである。

エ　さらには，子を産み育てるかどうかを意思決定する権利である「リプロダクティブ権」も，憲法１３条が保障する人格権の一内容として保障されている基本的人権である（最高裁判所大法廷令和６年７月３日判決（令和５年（受）第１３１９号国家賠償請求事件）とその原審である大阪高等裁判所令和５年３月２３日判決「（１）旧優生保護法は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止することを目的として優生手術を行うことを定めるものであり、これは、特定の障害又は疾患を有する者を「不良」とみなし、生殖機能を回復不可能にさせる手術により、**子どもを産み育てるか否かの意思決定の機会を奪うものである。**」。最高裁判所大法廷（上告審）

令和６年７月３日（令和５年（オ）第１３４１号，令和５年（受）第１６８２号）とその第一審判決である仙台地裁令和元年５月２８日判決の判示「子を産み育てるかどうかを意思決定する権利（リプロダクティブ権）は，これを希望する者にとって幸福の源泉となり得ることなどに鑑みると，人格的生存の根源に関わるものであり，上記の幸福追求権を保障する憲法１３条の法意に照らし，人格権の一内容を構成する権利として尊重されるべきである。」）。面会交流権は，子を産み育てるかどうかを意思決定する権利（リプロダクティブ権）の一内容として，憲法１３条，憲法１４条１項，憲法２４条２項により保障されている基本的人権である。）。

オ(ｱ) この点につき，親と子が直接触れ合うことで，親の脳にも，子の脳にも，「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌されることが，近時の研究結果において判明している（甲１ないし甲６）。

それは，子については，子の生存や人格の形成，発達及び成長並びに自立に不可欠なことである。

それは，親についても，親自身の自己実現及び人格発展に関わる重大なものである。

(ｲ) 近時の医学研究結果により，子が両方の親と直接触れ合うことで，子と親の脳には「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌されることが判明している。さらに，近時の心理学的調査の結果，離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高い子は親への信頼度が高く，そして自己肯定感も強く，また周囲の環境への適応力も高く，さらに積極的な他者関係が構築できていることが判明している（甲１ないし６）。

そのように，「親と子」が直接触れ合うこと自体で，親の脳にも，子の脳にも「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌され，その結果親と子のいずれもが人格を健全に成長させることができるのであるから，その点からしても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」の一内容である「面会交流権・交互監護権」が，親にとっても，子にとっても，

基本的人権であることは明らかである。

(ｳ) この点につき，第２００回国会　参議院　法務委員会　第８号　令和元年１１月２８日（甲４１号証１９頁）においても，以下の質問及び指摘と政府参考人からの回答が行われているところである。

その内容として，「離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高い学生さんは親への信頼度が高く、そして自己肯定感も強く、また周囲の環境への適応度も高いと、さらに積極的な他者関係ができているというような結果がある」とされていることや，「法務省といたしましても、一般論として、父母が離婚後も、父母の双方が子供の養育に関わることが子供の利益の観点から重要であると考えている」とされていることからしても，「面会交流権・交互監護権」が，親にとっても，子にとっても，基本的人権であることは明らかである。

「○嘉田由紀子君

私の方は、一貫して今回は、離婚後の子供の言わば暮らしと、そして生活水準を維持するためということで共同親権のお話をさせていただいておりますけれども、両親が離婚後に子供が別居している親と交流を持つ、面会交流あるいはペアレンティングと言っていますけれども、この結果を心理学なり、あるいは様々な社会学的なところで調査をするというのはかなり難しいんです。

海外ではかなりあるんですけれども、日本の例では余りないんですけれども、実は有り難いことに、小田切紀子さんたちが、大学生六百三十四名を対象にして平成二十八年に論文を出しております。ここでは、離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高い学生さんは親への信頼度が高く、そして自己肯定感も強く、また周囲の環境への適応度も高いと、さらに積極的な他者関係ができているというような結果もございますけれども、ここについて、面会交流の心理学的な、社会的な重要性などお伺いできたらと思います。

○政府参考人（小出邦夫君）　お答えいたします。

父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、今委員御指摘の面会交流に

関する研究も含めまして、国の内外において様々な観点からの研究がされているということは承知しております。

法務省といたしましても、一般論として、父母が離婚後も、父母の双方が子供の養育に関わることが子供の利益の観点から重要であると考えていることは、これまでも何度も申し上げさせていただいてきたとおりでございます。

父母の離婚後の養育の在り方につきましては、現在、法務省の担当者も参加しております家族法研究会において議論されている状況でございますが、委員御指摘のこの面会交流の重要性、こういった点も踏まえまして、どのような法制度が子供の利益にかなうのかを多角的に検討する必要があります。そのための様々な分野の実証的な研究についての情報集積、こういったことを引き続き行ってまいりたいというふうに考えております。」

(ｴ) さらに，第１８３回国会（常会）（平成２５年）に浜田和幸議員が参議院議長に提出した質問主意書には，以下の内容が指摘されている（甲２６）。

「一　調停や裁判による離婚の場合，国内の家庭裁判所では，連れ去った親の側に親権が与えられ，連れ去られた側の親は月一回程度の面会しか認められない判決が圧倒的に多く，その面会も理由を付けて拒絶され，子に全く会えなくなった苦痛から自殺する親もいる。」

この質問主意書の内容からしても，「面会交流権・交互監護権」が，親にとっても，子にとっても，基本的人権であることは明らかである。それは，「子に全く会えなくなった苦痛」から自殺する親もいることから，明白なことである。

カ　なお，諸外国で基本的人権とされている「面会交流」は，日本のように別居親が月１回数時間子に会うような制度ではなく，両親が子を監護する時間が平等になるようにされたり，週末ごとに子が父親と母親の自宅で交互に過ごすことが「面会交流」とされているのである。それはある意味で，日本法の用語としての「交互監護」「共同監護」制度が，諸外国において基本的人権とされている「面会交流」制度であると評価できることである。逆を言えば，日本法における「面会交流」制度の制

限は，当然に諸外国で基本的人権とされている「面会交流」制度（日本法における「交互監護」「共同監護」制度。以下では「交互監護」という。）をも制限することである。

この点において，親子の面会交流権・交互監護権は，両親により行われるべき親の子に対する養育の発現としての意味を有する。その意味で「ペアレンティング・タイム」（親として子を育ていくこと。親による子の養育時間。）であるとの評価が与えられるべきである。その意味でも，親子の面会交流権・交互監護権は，親の基本的人権でもある。

また，そのような親による養育を受けられることは，子の幸福でもある点において，面会交流権・交互監護権は子の基本的人権である。

それは，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が基本的人権であることから導かれる論理的結論である。面会交流権・交互監護権は，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」の発現であり，一内容だからである。

キ　国会における審理

この点につき，諸外国で基本的人権とされている「面会交流権」制度は，日本法における「交互監護権」制度を意味していることについて，国会における審理においても，以下のように指摘がされている。

(ｱ)　第２００回国会　参議院　法務委員会　第３号　令和元年１１月１２日（甲４２）

「○嘉田由紀子君　残念ですけれども、国民の前にそのことが明らかになるように御努力いただけたらと思います。

六点目に、今年の二月一日の国連児童の権利委員会で、児童の最善の利益である場合、外国籍の親も含めて児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正し、また、非同居親との人的な関係、直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保するという意見が出されておりま

すけれども、これに対して、今、法務大臣の御認識はどうなっているでしょうか。

○国務大臣（森まさこ君）　御指摘の児童の権利委員会からの勧告については、真摯に受け止めております。

父母が離婚した後であっても、子供にとっては父母のいずれもが親であることは変わりはありません。したがって、一般論としては、父母の離婚後も父母の双方が適切な形で子の養育に関わることは、子供の利益の観点からも非常に重要であると思います。また、子供の幸せが一番大事でございますので、それを念頭に、子供の利益が不当に侵害されることがないように、様々な意見、多様な意見にしっかりと耳を傾けていくことが重要であると思っております。

また、父母の離婚後の子供の養育の在り方に関しては、公益社団法人商事法務研究会において、民事法研究者、裁判実務家などを中心とした研究会が近く立ち上がる予定と承知しておりまして、法務省としても、この研究会に担当者を派遣し、積極的に議論に参加する予定でありますので、この研究会において、児童の権利委員会の勧告や委員の御指摘も踏まえて丁寧な検討がされることを期待しております。

○嘉田由紀子君　ありがとうございます。

研究会のことも先取りして御答弁いただきましたが、またそれはちょっと後から追加させていただきますけれども。

昨年の平成三十年三月六日に駐日ＥＵ各国大使から上川法務大臣に対して提出された書簡では、裁判所によって監護権又は面会交流権、ペアレンティングタイムが認められたにもかかわらず裁判所の判断どおりに執行されていないとの懸念が表明されておりますけれども、この書簡で述べられた懸念に対する法務省の対応、あるいは森大臣の御認識はいかがでしょうか。

○国務大臣（森まさこ君）　それでは、重要な御指摘でございますので、まず法務省の対応について事務方から説明させます。

○政府参考人（小出邦夫君）　お答えいたします。

御指摘のとおり、昨年四月にＥＵ加盟国の大使らが法務省を来訪されて、当時の

上川法務大臣に書信を手渡されたことは承知しております。また、その書信は、離婚した父母と子供の面会交流及び監護権を有する親への子供の引渡しに関する問題につきまして、関係当局間での対話と意見交換を求めるものであったと承知しております。

書信で指摘されている問題につきましては、子供の心身に与える影響等に配慮する必要があることから、我が国だけではなく、ＥＵ加盟国を含む各国においても様々な課題に直面しているものと認識しております。

我が国におきましては、御指摘の書信をいただいた後、民事執行法等を一部改正して、国内の子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行をより実効的なものとするための見直しがされたほか、現在も親子に関する諸課題について必要な検討をしているところでございます。

いずれにいたしましても、法務省としては、今後もＥＵを含めた諸外国等との間で外交ルートを通じた情報交換等を行いながら、相互理解を深めることが重要であると考えているところでございます。

○嘉田由紀子君　御丁寧な御回答ありがとうございます。

今、面会交流という言葉を使ったんですけど、これ、英語で元々ビジテーション、訪問する、あるいはコンタクト、最近はペアレンティングタイム、つまりペアレントをイングを入れて、親として養育をする時間という形になっておりますので、私自身は、ちょっと今、法的には日本で面会交流という翻訳にされているんですけれども、少し括弧書きでペアレンティングタイム、つまり養育を両方の親がやれる時間というような理解でいけたらと思っております。」

①第２００回国会　参議院　法務委員会　第６号　令和元年１１月２１日（甲４３）

「○嘉田由紀子君　碧水会の嘉田由紀子でございます。

今回の報酬と給与の改定につきましては、先ほど来議論ありますように、安江委員も御質問のように、法の現場、特に家事裁判、大変増えております。そういうところで、現場の皆さんの仕事量もまた役割も高まっておりますので、給与の改定に

ついては賛成させていただきます。

その立場でまず最初に質問させていただきますけれども、私は一貫して離婚後の親権問題扱わせていただきますけれども、親が離婚した後の子供に関する紛争、家庭裁判所では、平成二十一年千六百八十二件から平成三十年には三千七百八十七件と二倍以上に増加をしております。子供に関わる紛争というのは、それこそ子供たちの心に寄り添いながら、大変丁寧な配慮そして専門的な知識も必要でございます。

そういう中で、現在家庭裁判所で働く裁判官、調査官を始めとする職員の方々の労働環境につきまして最高裁判所にお伺いをいたします。よろしくお願いいたします。

〇最高裁判所長官代理者（村田斉志君）　お答え申し上げます。

家庭事件、その中でも当事者の対立が先鋭化し、複雑困難化しやすい子供に関する紛争につきましては、委員から御指摘がありましたとおり、特別な配慮と丁寧な対応が必要であるというふうに認識をしております。

そういう観点からは、心理学、社会学、教育学、社会福祉学等の行動科学の専門的知識あるいは技法を有する家庭裁判所調査官の役割が非常に重要になってきているというふうに思います。また、そうした調査も踏まえまして判断をしていく裁判官、そして事件の進行の管理等をしている書記官につきましても体制の整備が必要だというふうに考えておりまして、これまでは委員の皆様方の御理解もいただきながら必要な体制の整備に努めてまいったところでございまして、そのかいもございまして、現状に至るまで、その年々に応じた、状況に応じた環境の整備には努めてまいったというふうに考えております。

ただ、事件数が増えているところ、そしてまた、子供をめぐる事件については、面会交流事件などのように、特に事件が増えているというのみならず、内容的にも非常に難しくなっている事件というのも多数ございますので、引き続き、そうした事件動向、事件処理状況等を注視しながら、必要な体制の整備に努めていかなければならないというふうに考えているところでございます。

○嘉田由紀子君　ありがとうございます。

御指摘のように、大変多様な専門性を持った対応が必要でございます。人員の増強プラス質的なクオリティーを上げていただくということ、今後も是非ともお願いいたしたいと思います。

その家事裁判の質的クオリティー上げる上で、これいつも申し上げますけれども、百家族あると家族百の形態があると言われておるくらい大変多様でございます。そういう中で、例えば、家事裁判についてガイドラインが必要ではないかと。

私も、アメリカ、諸外国の研究をさせていただきまして、例えば、米国各州では、最高裁が公表しているペアレンティングガイドラインというのがございます。こういう指針があれば、紛争が現場で大変ふくそうする中で、当事者の考えも整理されて、また、裁判官、調査官はより慎重に考慮しなければならない事案に集中でき、いわゆる裁判の負担の軽減、これはある意味で裁判の効率化というところにも資すると考えますけれども、最高裁判所の御見解はいかがでしょうか。

○最高裁判所長官代理者（手嶋あさみ君）　お答え申し上げます。

米国におきまして、御指摘のようなガイドラインが策定されている例があるということは承知をしているところでございます。

最高裁判所におきましても、「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」というタイトルのＤＶＤを作成して各家庭裁判所に配付をしておりますが、これは、紛争の程度等にかかわらず、夫婦関係調整調停を始めといたしまして、広く子の福祉が問題となる調停事件の当事者に対して、子の利益を考慮しながら、子を中心とした解決に向けて話合いを進めることができるように、手続の早期の段階から親として理解していただいていることが望まれる情報をまとめたものでございます。このＤＶＤにつきましては、裁判所のウエブページにおきまして動画配信をしているところでございまして、家事審判や調停の申立ての前後を問わず、広く御覧いただけるようになってございます。

○嘉田由紀子君　手嶋家庭局長さん、ありがとうございます。

今ＤＶＤ作っていただいておりますので、こういうものもどんどん広めていくということが大変大事だと思います。」

②第２００回国会　参議院　法務委員会　第７号　令和元年１１月２６日（甲４４）

「○嘉田由紀子君　ありがとうございます。

いろいろ配慮していただいていても、実は裁判所での様々な経験者の皆さんの意見というのはかなり厳しくて、自分たちの面会交流、あるいは途中での意見を聞いてもらえないというようなことが親のグループが調べた調査結果などもございますので、そういうところもきめ細やかに対応していただけたらと思います。

そして、私、やはり気になるのは、これまでも何度か申し上げているんですが、子の引渡しに関するところで、先ほど、僅か一一％しか、つまり九割近くのケースで引渡しが実現できていない。これは、これまでも裁判所では継続性の原則というのはないと言っているんですけど、やはり一旦連れ去ったり、あるいは一旦実効支配を続けた親に親権を与えるという裁判実務を生み出し、そしてそれが、家族やあるいは家庭の領域を完全に、子供たちの意見も届かないような法の不存在の状態にしているのではないのかと現場からの大きな声があることも指摘をさせていただきたいと思います。そして、この継続性の原則こそが、逆にこれを主張するために、虚偽の配偶者暴力あるいは児童虐待を捏造してもう一方の親を有利にするというようなことも現場であると聞いております。

このような実態を防ぐためにも、やはり子供たちの養育計画を作り、そしてその中に、これまでも申し上げております面会交流という、単に言わばビジテーションではなくて、ペアレンティングという共同親権の、ヨーロッパ、アメリカで苦労してきたそのペアレンティングという内容を日本としてもきちんとフォローする必要があると思っております。そのためには、共同養育計画を作り、そして離婚の紛争当事者である親に対しても、教育効果というところで共同養育計画の作成を支援する必要があると考えております。

少し海外の事例ですけれども、アメリカのテネシー州の例を今日一ページでまとめて皆さんに提案させていただきましたが、これは子育てプラン作成のためのペアレンツ・ガイド、家族意識の維持に向けてというものでございます。一枚、文字になっておりますが、エッセンスを、少し時間をいただいて御紹介させていただきたいと思います。

パーマネント・ペアレンティング・プラン、つまり恒久的な子育てプランということで、テネシー州の子育てプランは、立法によって州の裁判制度を機能させ、離婚後の子供により安心できる水準、コンフォートレベルを与えるために必要なツールとスキルによって、親がその子育て能力を高められるようにデザインされたプログラムであるとあります。

この恒久的子育てプランは、子供の福祉には、親子関係が根本的に重要であることを認めるものです。多くの場合、子供は、双方の親から情緒的及び経済的な支援を受けたときに最善を尽くせるものであります。ペアレンティング・プランの全ての項目は、子の最善の利益に焦点を合わせるようにデザインされております。

以下六項目あるんですが、今、日本でも例えば明石市などでペアレンティング・プランというのを出しているんですけど、そこはかなり狭い、養育費と、それからいわゆる面会交流くらいしか触れていないんですね。

それではなくて、もっともっと本来のペアレンティング・プランについて御紹介させていただきたいと思いますけれども、まず一番目、恒久的プランの作成によって、親は子の将来の子育てのロードマップを完成させる機会を与えられる。二点目は、このプランは、興奮して感情的となったやり取りではなく、これはヒーテッド・エモーショナル・エクスチェンジと英語でありますけど、思慮深く、理性的な対話に基づいて準備された場合には、対立を和らげる有効な手段として役立つだろうと。

これまでも議論してきておりますけれども、日本でなぜ共同親権が駄目なのかというときの理由に、山下法務大臣も、夫と妻はなかなか話合いができないんだ、感

情的になってしまうからというのを単独親権の理由にしているんですけれども、それはもう当然です。当然だけれども、やはり思慮深く、理性的な対話が必要だということがもう目的の中にきちんと書かれております。

それから三点目ですけど、このプランは、法律の専門用語を廃し、つまりリーガルジャーゴンではなくて、一般的な日常用語に置き換え、エブリデータームズ、暮らし言葉でしょうか、で家族の再統合を促す枠組みを用意する。つまり、ファミリー・リオーガナイゼーション、夫と妻が別れてもやはり再統合が重要なんだという理念を入れ込んでおります。そして、このプランは家族関係の維持に役立つだろうと。このプランは、双方の親が、子供のことを最優先とし、また、子供がそれぞれの親と緊密で継続的な関係を維持することが必要であることを理解するように奨励すると。そして最後、六点目ですけど、このプランは、双方の親が、教育、宗教、医療を含む重要な決定に関与し続けることを可能にすると。

そして、この恒久的子育てプランは、監護や訪問、ここではビジテーションとありますけど、そういう狭い概念からではなく、子育ての責任を強調するものでありますと。全体の目標とこのプランの目的は、敵対心を緩和し、親が子供の最善の利益のために協調して取り組むことを奨励する。両方の親が一緒に取り組み続ければ、あなたは、教育、宗教、医療を含む重要な決定を下すこととなるだろう。あなたが自分の子供を養育し続ければ、将来の課題をどのように解決するのかを決定することになるのだと。

これはアメリカのテネシー州の事例で、私ども、各州の事例を集めましたけれども、基本的な方向あるいはカバーするところは極めて似通っております。そして、このテネシー州のペアレンティング・プランはこの後八項目にわたって細部まで記されておりまして、全体で九ページ。それを全て埋めないと、埋めて親がサインをし、そして弁護士さんがサインをし、最後に裁判所のサインをもらわないと、実は離婚も成立しないんだというところまで入れ込んでおります。

これは海外だけのことで、日本では無理だろうという意見があるかとは思います

けれども、日本であっても両方の親が子供の利益を第一に考えるようになれば共同親権は可能だと思います。例えば、タレントで千秋さんとそれから元夫のココリコ遠藤さんが離婚後も協力をして子育てを行っていることはよく知られております。

そこで、法務大臣に御質問ですが、離婚後の親権者指定の基準の策定、これ今までも申し上げておりますけれども、片親親権、継続性の原則ばかりが裁判実務として現場で援用されておりまして、この親権者決定の基準はないに等しい。そういう中で、共同養育計画作成を支援する仕組みをつくり、そして、できるならば行く行くは法令的にも義務化することも含めて、政府の見解を法務大臣にお伺いしたいと思います。

○国務大臣（森まさこ君）　民法七百六十六条第一項では、父母が協議上の離婚をするときは、面会交流や養育費の分担など、子供の監護について必要な事項を協議で定めることとされております。このような父母の離婚の際に子供の養育について取決めがされることは、その後の子供の健全な成長のために重要でありますし、現行法でも必要とされているものでございますが、もっとも、現在、未成年の子供を持つ夫婦が離婚をする際に養育費や面会交流について取決めをしているかと申しますと、その割合は必ずしも高くないということも承知をしておるところでございます。

これまでも申し上げてきましたように、家族法研究会において、協議離婚の際にこのような取決めが確実にされるようにするために、例えば未成年者の父母については、協議離婚の要件を見直して、養育費や面会交流についてのガイダンスを受講し又は養育計画を策定しなければ離婚をすることができないとすることの当否などについても議論される予定であると承知しておりますので、法務省としては、引き続き、研究会における議論を注視し、また参加もしてまいりたいと思います。

○嘉田由紀子君　ありがとうございます。

森法務大臣言及くださいましたように、七百六十六条、これは二〇一一年、当時の江田法務大臣が、しっかりと養育費と面会交流のことを法務大臣として責任を持

って対応すると言っていただき、その後、この二項目については社会的認識は高まりつつあるんですが、ただ、まだまだ、これ私も最初の質問に申し上げたように、養育費の支払は、厚労省の調査によりますとたった二四％です。面会交流につきましても、今日の、十一月二十二日に共同親権に関する集団訴訟でも言われておりますけれども、本当に形式的な月一回の監護付きの面会交流などで到底親として満足できるものではないということで、確かに一歩進んでおりますが、まだまだ、離婚したら、そんな当然、夫と妻の争いの中に子供を巻き込むべきではないから、どっちか一方的にして、そしてすっきりと養育できる方が子供にとって幸せなんだという考え方、日本にまだまだ根深いのは分かりますけれども、ただ、そこで子供が声を上げられない。

私も、個人的なことですけれども、孫が六人おりますが、本当に子供たちと接触すると、例えば、右側を見てお母さんの方を見て、私、虫嫌い。同じ場所にいてお父さんの方を見て、私、虫好き、父親は虫の研究者なので。そういうようなところで、本当に子供たちはいろんな大人の顔を見ながら、そして大人に合わせてしまう。

そこで、本当に子供にとって、まさにこのテネシー州の永久的なパーマネントのペアレンティング、単なるビジテーション、面会交流ではありません、ペアレンティング、親として、親も成長し、そして子供の最善の利益、子供の永久の言わば生きるための力を、そして、そこで希望を持てる子供の人生をつくり上げていくというところが大変大事だと思います。

次回はまた、それでは、共同養育なり、どういう子育てについての利点があるのか、また課題はどこにあるのかということも含めて続けさせていただきたいと思います。この問題ばかりにこだわっておりますけれども、私の方の質問、今日はこれで終わらせていただきます。

ありがとうございました。」

③第２００回国会　参議院　法務委員会　第９号　令和元年１２月３日（甲４５）

「○嘉田由紀子君　ありがとうございます。

改めて図四を見ていただきますと、本当に暗たんたる思いがいたします。女性の役員割合、日本は五・三、韓国はまだ二・一です。一方のフランスは四三。これをどうやって上り詰めていくのか。それは結果として日本企業の国際競争力を高めることと並行できると思いますので、国家を挙げてよろしくお願いいたします。

次に、今回の法務委員会で一貫してお伺いをしております離婚後の子供の最善の利益を実現するための方策でございますけれども、法務大臣に質問させていただきます。

午前中、櫻井委員も、子どもの権利条約が法的拘束力がないから実現できていないじゃないかということを、かなり現場に即して見事な御質問をなさっておられました。私もそれは本当に現場から感じております。

それで、今日のテーマとしては、協議離婚制度そのものをもういよいよ見直さなきゃいけないんだろうと思います。日本では、協議離婚、平成二十年度のデータですけれども、今、離婚のうち八七・八％、九〇％近い、つまり十組が離婚すると九組近くが協議離婚。もう少し分かりやすく言うと、判こ一つで離婚できてしまうんです。家庭裁判所も弁護士も介在できずということでございます。

そして、これも午前中櫻井委員が、なぜ養育費が払われないのか、要因をちゃんと追求しないと対策立てられないだろう。そのなぜの中に二つ、一つは経済の問題ですけど、もう一つは相手と関わりたくないと。そりゃそうです、離婚の状態まで行くんですから、お互いに関わりたくないので、子供のための養育費などを言わば議論するというその場ができていないわけです。そこで放置されるのは子供です。

ですから、ここで、例えば、私、テネシーのペアレンティングの例も申し上げました。また、アメリカ辺りでは、離婚のときに、養育費の支払、それからペアレンティング、単なる面会交流ではなくて、親として一年間三百六十五日どういうふうに過ごすのか、そして、いざ教育の中身は、あるいは医療の中身はということ、全ての領域で計画をする。つまり、養育計画がないと法的に離婚を認めないというような州がアメリカでも多いわけです。ヨーロッパでもそうです。

そういう中で、言わば協議離婚制度そのものを認めないというような法的な方向が可能かどうか。そして、その場合には、私も自治体の仕事を見てまいりましたので、今、離婚の窓口は市町村の事務です、市町村の事務の強化と、そこと家庭裁判所をつなぐとか、あるいは弁護士をつなぐとかいうような形で、かなり法的には大きな立て付けが必要と思われます。家族法を変えながら、関係自治体、また関係者の中での議論が必要と思いますので、この辺りを法務大臣の御意見を伺いたいと思います。もちろん、ＤＶあるいは薬物の問題などがあるときには、それはまずは防がないといけません。

もう一つ質問がありますので、できましたら、法務大臣、短めに回答いただけたら有り難いです。勝手申し上げます。よろしくお願いいたします。

○国務大臣（森まさこ君）　嘉田委員にお答えいたします。

平成二十八年度の全国ひとり親世帯等調査の結果によれば、協議離婚の場合には、調停離婚、審判離婚及び裁判離婚の場合と比べて面会交流や養育費の取決めをしている場合が低くなっており、協議離婚については委員御指摘のような問題があるものと認識しております。

このため、法務省としても、未成年者の父母が協議離婚をする場合に、父母に対して面会交流や養育費の重要性等の情報を提供することが重要であると考えております。

このような観点から、法務省では、平成二十八年十月から養育費、面会交流に関するパンフレットを作成し、全国の市町村等において離婚届の用紙と同時に配付するという取組を行っております。

また、家族法研究会では、協議離婚の際に、養育費や面会交流の取組が確実にされるように、例えば未成年者の父母については、協議離婚の要件を見直して、養育費や面会交流についてのガイダンスを受講し、又は養育計画を策定しなければ離婚することができないとすることの当否等についても議論される予定であると承知しております。

もちろん、委員御指摘のように、ＤＶや薬物依存等についても、併せて考慮しなければならない要素の一つであるというふうに考えております。

法務省としては、引き続き、研究会における議論に積極的に参加をしてまいりたいと考えております。

○嘉田由紀子君　ありがとうございます。

養育計画がなければ離婚を認めない、例えばこれくらいの法的な介入が必要だろうということを是非とも家族法の研究会で前向きに議論いただけたらと思います。」

④第２０１回国会　参議院　法務委員会　第７号　令和２年４月１６日（甲４６）

「○嘉田由紀子君　碧水会の嘉田由紀子でございます。

新型コロナウイルス問題、子供たちが家庭で過ごす時間が増えております。特に百二十万戸を超える離婚後の片親、一人親家庭では、民法上、片親親権制度というところで構造的に孤立を余儀なくされております。仕事と子育ての両立にも困難が生まれ、経済的困窮に追い打ちが掛けられていると私の知り合いの母子家庭のお母さんたちからも訴えがございます。

そういう中で、例えば明石市は児童扶養手当を受けている約二千百世帯に対して月三万円、特に五月ですね、三万円上乗せ支給をするということでこの支援をするということでございます。

この片親家庭の経済的困窮に関しましては、養育費支払問題が常に取り上げられております。四月十日の日経新聞ですが、本日もおられます小野田紀美議員の発言の紹介がございます。養育費不払、是非急ぐと。「ひとり親、コロナ追い打ち」という見出しの山内菜穂子記者による記事が掲載されております。資料一として配付させていただきます。

この記事では、国民民主党が提出予定という養育費支払義務付けの法案の紹介もされております。与野党の垣根を越え支援をという山内記者の意見もございます。子供の可能性が家庭環境で壊されないという方向、国家としての大事な共通目標でもあります。また、ここでは、「欧米、政府が積極介入」として、米国、英国、オ

ーストラリア、スウェーデン、ドイツ、フランスでは、養育費支払について国家として支援しているという事例が紹介されております。

また、偶然にも同じ四月十日には、法務省民事局が父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果、公表されました。待ちに待った報告書です。この調査に御尽力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げます。その概要は本日、資料二として提示させていただいております。

この海外調査では、二十四か国を対象としております。ＥＵと日本を除いた全てのＯＥＣＤ諸国十八か国、日本と関わりの深いオランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、フィリピンの六か国を加えた二十四か国です。これだけの多様な国を同じ項目で比較対象とした調査は前例がなく、関係者の御尽力に感謝いたします。

ここでの調査項目は五点です。まず一点目ですが、離婚後の親権行使の態様と、父母が共同で親権を行使することを許容する制度が採用されている場合の親権の内容、父母の意見が対立したときの調整方法。二点目ですが、裁判所が関与しない協議離婚制度の有無。三点目は、離婚時の取決め内容、特に面会交流や養育費支払方法。四点目は、公的機関による面会交流支援の有無とその内容。そして五点目が、離婚後の監視親の転居制限の有無、内容でございます。

そこで、まず、法務大臣にお伺いいたします。

日経新聞が養育費支払に政府が積極介入をしていると紹介している六か国は、今回の二十四か国調査に幸い含まれております。その調査結果に基づき、この日経新聞の取り上げている六か国では、日本の民法八百十九条で言うように、離婚後は父か母のどちらか一方を親権者と定めなければならないというような単独親権の法的規定がある国はございますか。

もちろん、親権という概念には国による内容の違いは大前提としまして、これら六か国は、今回の調査では父も母も同時に監護者や親権者になれるいわゆる共同養育あるいは共同親権の国と考えてよいかと思いますが、いかがでしょうか。御答弁、

簡潔にお願いいたします。

○国務大臣（森まさこ君）　御指摘の海外法制調査の結果によれば、御指摘の六か国については、いずれも父母の離婚後にもその双方が親権を行使することも可能とする制度が採用されていると認識をしております。

もっとも、制度の詳細を見ますと、イギリスでは、父母の離婚後は父母の双方が親権を持つが、原則としてそれぞれが単独で親権を行使することとされているなど、必ずしも父母が共同して親権を行使することとされているわけではないものと理解しております。

○嘉田由紀子君　ありがとうございます。

いずれにしろ、これら六か国は、家族法的には共同養育、共同親権が可能となると、選択肢として、あるいは義務としてということでございます。当然、離婚後も父母共に共同養育の義務があるという国であるならば、日常的に監護していない親が養育費を支払うことへの抵抗感は少ないのではないかと思います。

では、これら六か国で養育費の支払を法的に義務化している国は何か国ございますか。事務方の答弁、お願いいたします。

○政府参考人（小出邦夫君）　お答え申し上げます。

海外法制調査の結果によりますと、御指摘の六か国のうち、オーストラリアでは、両親は離婚時に養育費を含め、子の養育、福利及び成長について合意しなければならないとされておりまして、養育費の取決めが法的義務になっているものと承知しております。他方で、それ以外の五か国につきましては、離婚時に夫婦間で養育費の取決めをすることが法的義務とはされていないものと承知しております。

○嘉田由紀子君　ありがとうございます。

法的義務はオーストラリアだけで、ほかの五か国は法的義務はないということでございますけれども、養育費の支払を進める工夫というのはあると思いますが、その具体的工夫も含めて教えていただけますか。

○政府参考人（小出邦夫君）　お答え申し上げます。

先ほど申し上げましたとおり、オーストラリア以外の五か国では離婚時に養育費の取決めをすることが法的義務とはされておりませんが、今回の調査結果によりますと、それらの国々でも各国の事情に応じ養育費の支払を促進する方策が講じられていると承知しております。

まず、離婚時における養育費の取決めに関しましては、例えば、イギリスでは養育費算定のための計算式が広く提供されておりまして、ドイツでは行政機関が関係者間の合意形成等を支援する仕組みが設けられております。また、取り決められた養育費の履行確保として、例えばスウェーデンでは、義務者が養育費を支払わない場合には、国がまず権利者に対して保護費を支払って、その後に義務者から保護費に相当する金額を求償する制度が採用されております。また、アメリカのワシントンＤＣでは行政機関が権利者に代理して養育費債権の回収を行うといった制度が採用されていると承知しております。

○嘉田由紀子君　御丁寧にありがとうございます。

これら六か国では、それでは、面会交流はどのように表現されているでしょうか。日本語の語感でいう面会交流という表現、いささか限定的でして、常々私申し上げておりますけれども、何か言わば犯罪容疑者に窓口で面会するというイメージに狭められていることが残念でございます。

共同養育、共同親権を理念とする国では、たとえ夫と妻が離婚しても、父子、母子の関係、さらにはその背景にある祖父母との関係は切れるものではない、共につなげていこうという前向きの意欲と意思が離婚後の親子交流に込められていると思われます。

面会交流をめぐる表現について、この調査で分かったところ、言葉の表現も含めて、法務大臣、お願いできますか。

○国務大臣（森まさこ君）　今回の調査では、面会交流に対する、面会交流という言葉の用語の調査というのは特に行ってはいないんですけれども、調査により判明した国もあるので御紹介をいたしますと、オーストラリアでは、子と共に時間を

過ごす、スペンド・タイム・ウイズという概念により離婚後の親と子の交流が規定されております。フランスでは訪問権との用語で表現されております。イギリスではコンタクトと表現されます。など、国によって様々な表現が用いられております。

○嘉田由紀子君　ありがとうございます。

この国の、今法務大臣お答えいただきましたけど、それにプラスして、私はカナダのＰＡＳ、ペアレンティング・アフター・セパレーションという表現、これも大変分かりやすいと思います。また、アメリカではペアレンティングタイム、常々申し上げておりますけれども、単に、ある時、時間を限っての面会ではなくて、ペアレンティング、言わば日常生活も含めて、親であること、その下で親子が交流するという、イングが大変大事だろうと思っております。もちろん、虐待やあるいはＤＶの問題などございますから、ここにはそれなりの制限があると思いますが、この表現も大変大事であろうと思います。

今回の二十四か国の運用状況、大変よく分かり、調査に感謝を申し上げます。

また、この六か国の中で面会交流が義務化されている国はありますか。法的義務とはされていないが、公的機関が面会交流の支援をしている国はありますか。具体的にお教えいただけるでしょうか。法務大臣、お願いいたします。

○国務大臣（森まさこ君）　今回の調査結果によれば、御指摘の六か国のうち離婚時に面会交流の取決めをすることが法的義務とされているのはオーストラリアのみであり、それ以外の五か国では面会交流の取決めが法的義務とはされていないものであると承知をしております。もっとも、これら五か国でも、面会交流が適切に行われるよう、公的機関による様々な支援策が講じられております。

例えば、アメリカのワシントンＤＣでは、子の監護に関する裁判所の手続において全ての親が子育てに関するクラスを受講しなければならないこととされておりまして、ドイツやスウェーデンでは、行政機関による面会交流の取決め支援が行われております。イギリスでは、面会交流を実施する際の専門家による調整や監督といった支援が行われております。

○嘉田由紀子君　ありがとうございます。

それぞれ、事情に応じての支援、面会交流が大事だという基本的な理念に基づいた運用がなされているんだろうと解釈できます。

六点目の質問ですけれども、今回の調査、二十四か国の中で、日本のように単独親権、それが義務化されていると、法的に、そういう国は何か国あったでしょうか。逆に、共同養育、共同親権取っている国、何か国でしょうか。法務大臣にお願いします。

○国務大臣（森まさこ君）　法務省が実施した今回の調査結果によれば、調査対象国二十四か国中インド及びトルコでは、父母の離婚後には父母のいずれかによる単独での親権行使のみが認められておりました。また、英国及び南アフリカ共和国では、父母の離婚後は父母の双方が親権を持つが、原則としてそれぞれが単独で行使するという制度が採用されておりました。他方で、これらを除く二十か国では、父母の離婚後に父母が共同して親権を行使することを可能とする制度が採用されていたものと認識をしております。

もっとも、例えばメキシコでは、父母の離婚後に父母の双方が共同で行使することとされているのは財産管理権のみであり、監護権については父母の一方が行使することとされているなど、離婚後共同親権制度が採用されている国においてもその具体的な内容は必ずしも一様ではなかったものと理解しております。

○嘉田由紀子君　ありがとうございます。

新聞の、日経新聞四月十一日は、共同親権導入二十二か国、そして単独親権のみはインドとトルコだけという記事になっておりますけれども、今の法務大臣の表現ですと、二十か国がということですね。その二か国のずれというのはイギリスとそれから南アフリカなんですけれども、私、知り合いもいながら調べておりますと、イギリスや南アフリカ、これは日本のような単独親権ではございません。**日本は単独親権が義務化されているということで、共同親権導入しているのは二十二か国という方がこの調査結果の表現としては正しいと私は思っております。**もし異論があ

ったらお願いをしたいと思います。

さあ、このように、はい、時間ですね、今回、トルコとインドがある意味で日本と同じ単独親権のみということで、これは今、本当に社会状況が変わっている中で……

○委員長（竹谷とし子君）　嘉田由紀子君、お時間が過ぎておりますので、質疑をおまとめください。

○嘉田由紀子君　はい。

日本は大変出遅れているということを今回申し上げ、そして次回以降は、この調査結果に基づきまして、協議離婚なりあるいは共同養育計画をどう作るかというところに絞らせていただきたいと思います。

以上です。ありがとうございました。」

⑤なお，既に引用した，「第２００回国会　参議院　法務委員会　第８号　令和元年１１月２８日」（甲４１）においても，嘉田由紀子議員により「ペアレンティング」についての言及がされている。

(2) 法の欠缺について（法の欠缺４ないし６について）

ア　それにも拘わらず，日本では諸外国と異なり，親と子の面会交流権・交互監護権について，それを実現するための具体的な権利義務規定が設けられていないのである。

具体的権利義務規定には，①面会交流権・交互監護権が自由に，円滑かつ滞りなく行われるための権利義務規定，②面会交流権・交互監護権が自由に，円滑かつ滞りなく行われるための紛争解決規定，③そして面会交流権・交互監護権が自由に，円滑かつ滞りなく行われるための強制執行規定や制裁規定が必要である（諸外国ではそれらの規定が国会にり制定された法律として存在している。）。

イ　権利義務規定（法の欠缺４）

(ｱ) 日本法では，面会交流権・交互監護権が自由に，円滑かつ滞りなく行われるための権利義務規定が設けられていない。

①アメリカ

アメリカ・アリゾナ州では，子どもの年齢に応じた・交互監護権の頻度と時間そのものがが決められている（甲６）。

例）アメリカ・アリゾナ州（Arizona Supreme Court，２００９）

・０－２歳は平日２回夕方３－４時間＋週末半日

・３－５歳は平日２回夕方３－４時間＋週末１泊

・６歳以降は平日１回夕方３－４時間＋隔週３泊

・長期休暇や祝日は特別スケジュールとして追加。

②ドイツ

日本刑法の母国であるドイツ刑法では，刑法２３５条において「未成年者の引離し」を処罰している（ドイツ刑法２３５条の保護法益は両親などの配慮権と，面会交流権である。）。そして，親の一方が他方の親から子を引離す場合にも，他方の親に配慮権や面会交流権を侵害すれば，ドイツ刑法２３５条が適用され，犯罪が成立する（深町晋也「ドイツ刑法における未成年者の引離しを巡る議論状況（下）―両親による子の奪い合い事例を中心に」法律時報８９巻１２号（２０１７年１１月号）（２０１７年）１１１頁（甲１８））。

②フランス

フランス刑法には尊属による未成年者奪取の罪（２２７条―７条）と尊属以外による未成年者奪取の罪（２２７条―８条）とがある。また，奪取の罪と同じく「親権行使に対する侵害」として位置づけられる犯罪として，未成年者の引き渡しを要求する権利を有する者に対して，不当に引き渡しを拒否する罪（２２７条―５条）がある。

そして，尊属による未成年者奪取の罪（２２７条―７条）について，親権者であっても子の奪取罪で処罰されている（佐藤結美「フランス刑法における未成年者の奪い合いを巡る議論状況」法律時報９０巻１０号（２０１８年9月号）（２０１８年）１０５－１０６頁（甲１９））。

例えば，甲３９号証の１の映画作品のモデルとなった事件（フランス人夫と日本人妻の事件）について，２０２５年７月７日，フランス・パリの裁判所は，「東京の自宅から子ども２人を連れ去り，フランス人の元夫に会わせていない」として，略取罪などに問われた日本人の元妻に禁錮２年，親権剝奪などの判決を言い渡している（甲３９の２）。

(ｲ) なお，上で述べたとおり，諸外国で基本的人権とされている「面会交流」は，週末ごとに子が父親と母親の自宅で交互に過ごす「交互監護」が「面会交流」とされている。諸外国では，その基本的人権である「面会交流」（日本法の用語でいうところの「交互監護」）が実現されるための権利義務規定を設けているのである。

①棚瀬孝雄「両親の離婚と子どもの最善の利益」『自由と正義』２００９年１２月号には，以下の指摘がされている（甲４７）。

［１１頁］

「外国では，典型的な面会交流は隔週２泊３日であり，それを当然と考える外国人には，「日本では，離婚したら子に会えない」という話が広く流布している。」

［１５頁］

「面会交流が監護親の理解を得て，円滑に行われることが好ましいのは言うまでもないが，だからといって，円滑に行われない面会交流は制限されなければならないという結論が導かれるわけではない。理想的な面会でなくても，親が子に会って交流を行うことには意義があるし，対立が強いというのなら，むしろ，子を監護している親が，別居親との交流の大切さを理解して，子の前で対立を見せないよう自制を命じることも可能である。しかし，裁判所は逆で，この相互の信頼と協力がないことのその不利益は，面会を申し立てている別居親に負わされている。不貞や暴力など別居親側に破綻の原因があるような場合は，なおさらである。不貞をしたからとは言わないが，相手方の不信が強く，その心情には理解できるものがあるから，今面会させることはできないというのである。この論理も，結局，夫婦間の問題を，

親子間の面会交流に持ち込むものにほかならない。本来，離婚は夫婦間の問題であり，どのような事情で別れるにせよ，親子のつながりは断ってはならない。それが，現在の世界のコンセンサスであり，日本でも承認された考え方である。」

②一般財団法人比較法研究センター『各国の離婚後の親権制度に関する調査研業務報告書』（甲４８の１）における山口亮子「アメリカにおける離婚後の親権制度」１０６－１０７頁（甲４８の２）

「IX　面会交流

１　親子の交流の原則

(1) 面会交流の権利性

アメリカで，面会交流は一般に訪問（**visitation**）と呼ばれるが，その他にも"access"，"possession"，"partial custody"，"parent-child contact"，"period of physicalplacement"と呼ばれることからも，非監護親が単に外で子どもと会うことではなく子どもと会う期間に養育を行うことも含まれていることが分かる。一般に，隔週に泊まりがけで子どもが一方の親の元を訪れるパターンが多い。例えば，金曜日土曜日を父親の家で過ごして日曜日に帰るか，月曜日の朝に父親が学校まで連れ行き，下校時に母親の家へ帰るパターンである。父母の家が離れている場合は，期の夏休み，冬休みに非監護権者の家に住む場合もあり，身上共同監護と変わらない。

合衆国最高裁裁判所において，親には子を養育する自由があること，子の教育管理する権限があることが示された。Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390（1923）では婚姻し，家庭を設け，子を養育することが合衆国憲法第１４条修正の自由に当たることが宣言され，Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510（1925）は，「子を養育しその運命を決定する者は，子自身が将来になうべき義務を認識させ，その準備をせる義務を伴う権利を有している」としている。直接に婚姻外の面会交流が指摘れたことはないが，学説は，非監護親の面会交流の性質について，婚姻し生物学繋がりもあり，なおかつ養育を通じて精神的繋がりのある親子は，離婚によって親子の血縁関係及び心理的結びつ

き，扶養，法的監護権が消失するはずはないのであるから，両親とも離婚後においても子どもと会い，子どもを育てる権利と義務を法律上保障される権利として依然として持ち続けていると主張している。

また，１９７０年代より発達した子どもの心理学や行動科学の研究・調査により子ども期における親との愛着は子どもの成長のために必要であり，離婚後も子どが両親から愛され，大事にされていることを確信するために，両親が共に一層子どもとかかわり養育していくことが重要であるということが明らかになった。離婚より半数の子どもは親から捨てられたと感じており，３分の２の子どもは父親を慕し，２分の１の子どもは特にそれが激しいという。これらの研究は，離婚後初の面会交流は，その怖れを和らげるために特に重要であるとしている。一方，４％の子どもは親と会うことを楽しみにしているが，不満を持っている子どもも実には多い。その原因は，面会交流が予定どおりに行われなかったり，期間が空きぎるために期待を外されることによる。これらの調査・研究により，離婚後の親の交流は子どもの最善の利益にかなうというコンセンサスが形成された。そこでメリカ各州法では一般に，離婚後，子どもと両親との頻繁かつ継続した交流を確することを州の公的政策としており，離婚後の親子の交流を積極的に認めているそして，全ての州において別居時及び離婚時に非監護親には相当な面会交流が付される旨規定されており，離婚後の親子の交流は当然のこととされている。」

③アメリカ

山口亮子『日米親権法の比較研究』（日本加除出版株式会社，２０２０年）１３５頁（甲４９）

「訪問を養育時間（parenting time）と表す州もあり，そこでは，別居親が子どもを養育する時間を取り決める。共同身上監護（joint physical custody）を取り決めると，子どもが親双方とほぼ等しい期間同居することになるが，多くは子どもが一方の親と同居し，別居親と週末をともに過ごす形態を採っている。」

④アメリカ

アメリカ・アリゾナ州では，子どもの年齢に応じた面会交流の頻度と時間そのものがが決められている（甲６）。

例）アメリカ・アリゾナ州（Arizona Supreme Court，２００９）

・０－２歳は平日２回夕方３－４時間＋週末半日

・３－５歳は平日２回夕方３－４時間＋週末１泊

・６歳以降は平日１回夕方３－４時間＋隔週３泊

・長期休暇や祝日は特別スケジュールとして追加。

⑤オーストラリア

メルボルン日本領事館オーストラリア家族法の頁（甲５０）

「Q2. 共同親権とは何ですか。

豪州では日本と異なり、そもそも法原則として親権の概念を採用していません。

1995 年、**Family Law Amendment Act 1995**（以下「連邦家族法改正法令」）の施行以来、豪州ではそれまでの、父母の別居後、一方の親に子どもに対する権利や責任を与える監護権（**Custody**）の原則が廃止され、それ以降は別居後も父母双方が平等に義務と責任を有する共同監護養育責任（**Joint/shared parental responsibility**）の基準が採用されました。これは、子どもとの面会交流においても同じで、豪州では、親の子どもとの面会権（**Access, Visitation**）という概念を排除し、子どもが父母の別居後、どちらか一方の親と同居したとしても、子どもはもう一方の親は子どもと共に時間を過ごし（**Time Spent**）、実質的に子どもが父母双方とも生活を共にできるよう配慮した施策を取り入れ、子どもが父母双方とも充実した交流（**Communication**）を持つことを目的としています。これによって、親には子どもを所有する権利があるかのようなそれまでの基準を一掃し、別居後の単独親権や監護者指定から、むしろ子どもに親と面会する権利がある「子どもの権利」へと基準が移行したと同時に、子どもが父母と平等に面会する（時間を過ごす）という取り

組みが実質的に始まりました。このため現在、豪州には日本では認知されている親権や単独親権の概念はありません。」

「Q8. 面会交流（Visitation）とは何ですか。なぜ、離婚した後も子どもを相手親に会わせないといけないのですか。

豪州では、親の子どもに対する面会交流権（Access, Visitation）を排除し、子どもが父母の別居後、どちらか一方の親と同居したとしても、子どもはもう一方の親とも時間を過ごし（Time Spent）、実質的に子どもが父親とも母親とも生活を共にできるよう配慮した施策を取り入れ、子どもが両親とも充実した交流（Communication）を持つことを目的としてます。これによって、子どもが父母と平等に面会する（時間を過ごす）取り組みが実質的に始まりました。」

イ　紛争解決規定（法の欠缺５）

日本法では，面会交流権・交互監護権が自由に，円滑かつ滞りなく行われるための紛争解決の手続規定が設けられていない。

①アメリカ

一般財団法人比較法研究センター『各国の離婚後の親権制度に関する調査研業務報告書』（甲４８の１）における山口亮子「アメリカにおける離婚後の親権制度」１０６－１０７頁（甲４８の２）

山口亮子「アメリカにおける離婚後の親権制度」113頁には，以下のアメリカ・カリフォルニア州の州法の例が引用されている。

「２　親子の交流の例外―面会交流の制限

（１）立法による制限

カリフォルニア州法が，「その面会交流が子どもの最善の利益に害であるとの証明がない限り，裁判所は親に相当な面会交流を付与しなければならない（Cal. Fam. Code§３１００(a)）」と定めているように，別居後及び離婚後の親子の交流はい

ずれの州においても基本的に認められており，面会交流に反対する監護親は有害性の立証を行わなければならない。」

ウ　強制執行規定や制裁規定（法の欠缺６）

(ｱ) ①日本法では，面会交流権・交互監護権が自由に，円滑かつ滞りなく行われるための強制執行や制裁のための規定が設けられていない。

②日本法では，同居親の同意がないと，別居親と子との面会交流権・交互監護権を行うこと自体が困難である。また，同居親の意向で一方的に面会交流権・交互監護権の拒否ができる。

③日本法では，子が，別居親との面会交流権・交互監護権を希望しても，別居親の同意がなければ面会交流権・交互監護権を行うこと自体が困難である。また，別居親の意向で一方的に面会交流権・交互監護権の拒否ができる。

④日本法では，同居親が，別居親と子との面会交流権・交互監護権の合意や審判を遵守しなくても強制執行が困難である。

また別居親が，別居親と子との面会交流権・交互監護権の合意や審判を遵守しなくても強制執行が困難である。

(ｲ) ④について言えば，まず家裁調査官による履行勧告は強制力がない。間接強制は認められるための要件が厳格であり（最高裁平成２５年３月２８日決定）当然には認められない。損害賠償請求も認められるためには民法７０９条の要件を満たすことが必要である。また仮に損害賠償請求が認められても，金銭的な賠償を得るだけであり，実際に面会ができるわけではない。現行法における間接強制制度や不法行為に基づく損害賠償制度は，面会交流権・交互監護権の実現のためには不十分な制度である。それらは元々面会交流権・交互監護権の実現のために設けられた制度ではなく，それらの制度の借用では面会交流権・交互監護権は実現できない。

この点につき，最高裁平成２５年３月２８日決定は，「面会交流は，柔軟に対応

することができる条項に基づき，監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい。」としつつも，「性質上，間接強制をすることが出来ないものではない。」と判示した上で，①面会交流の日時又は頻度，②各回の面会交流時間の長さ，③子の引渡しの方法の３つの要素により，監護親（同居親）の義務の内容が特定しているといえる場合は，間接強制が可能であると判示した。

その判示内容は，逆を言えば，それらの要件を備えていない場合には，間接強制すらできないということである。

(ｳ) なお，東京地裁令和元年（２０１９年）１１月２２日判決（甲５１）は，両親との面会妨害行為を行った長女と次女２人に対して三女が損害賠償を求めた事件において，「親と面会交流したいという子の素朴な感情や，面会交流の利益は法的保護に値する」として賠償命令を出した（甲５１）。ところが，それを報じた日本経済新聞の記事において，三女側の弁護士は，同判決を「親に不法に会わせない行為に対し，賠償を得られることが明確になった。」と評価する一方で，「面会を実現させる命令までは現行法では困難で最大の問題として残る。」と指摘している（甲５１）。その指摘内容は，仮に損害賠償請求が認められても，金銭的な賠償を得るだけであり，実際に面会ができるわけではないことを意味している。それも，現行法においては，面会交流権が自由に，円滑かつ滞りなく行われるための強制執行や制裁規定が設けられていないために生じている問題点である。

(ｴ) この点につき，『子どものための法律と実務』１９頁（執筆者：西岡清一郎（東京家庭裁判所長））（甲５２）では，以下の指摘がされている。

「また，面会交流についてみると，相手方が審判に応じなかった場合には，履行勧告，間接強制といった方法しか残されておらず，その実現には困難が伴うと言わざるを得ない情況にある。」

さらに，『同書』１１１頁（執筆者：進藤千絵（大阪地方裁判所判事）他）（甲５２）では，以下の指摘がされている。

「(7) 面会交流の履行の確保

ア　履行勧告

他方、義務者が勧告に応じない場合は義務の履行を強制することはできず，履行勧告によって調停や審判の内容を変更することはできないなど限界もある。履行勧告が功を奏しない場合には，後述する間接強制や改めて調停を申し立てることが必要になる。」

(ｵ) また，④については，長年家庭裁判所の調停委員を担当された方からも，以下のような指摘がされている。

『判例タイムズ１１００号　臨時増刊　家事関係裁判例と実務２４５題』（判例タイムズ社，２００２年）１９０～１９１頁に掲載されている遠藤冨士子（東京家庭裁判所調停委員）「面接交渉の時期・方法・履行確保」（甲５３）においては，以下の記載がされている。

①「１　時期・方法　（中略）　わが国では，昭和３９年に面接交渉を認める審判が出されて以来普及し，実務でも学説でも面接交渉は子にとって有益であり，子の福祉に反しない限り認めるべきであるとするのが大勢である。しかし，監護親の中には，非監護親が面接交渉を要求しても拒否する者，ごく僅かしか応じない者も多く，家庭裁判所に申し立てられる事件が増大している。」（１９０頁）

②「２　履行確保　面接交渉は，子の利益でもあるから監護親・子の側からこれに応じない非監護親に履行を求めることもありえるわけであるが，実務上多いのは非監護親から監護親に履行を求める場合である。

調停または審判で面接交渉が決まっても子の生活や心身状況の変化など正当な事由があれば変更を求めることが可能であるが，そのような事由がないにもかかわらず履行に応じない監護親が多く，その履行確保は昨今家庭に関する最も解決困難な問題の一つとなっている。不履行に対抗する手段としては次のようなものが考えられる。

(1) 履行勧告　調停または審判で決まったことについては，当該家庭裁判所に履行勧告を申し出ることができる。実際には調査官が担当し，双方（権利者・義務者）

の言い分をよく聴いて調査を図り履行を促すが強制力はなく，頑として応じない義務者に対してはどうにもならない。

(2)再調停　権利者はさらに話し合いを求めて調停を申し立てることがある。話し合いの結果不信感が軽減されるとか新たな条件で合意ができるとかすれば履行が期待できるが，調停でできることには限界がある。

(3)強制執行　面接交渉条項は家事審判法第１５条により執行力ある債務名義となる。しかし直接強制はできないというのが通説である。遅滞の期間に応じて一定の賠償をすべきことを命じる間接強制はできるという説が多いが，有力な反対説がある。

(4) 損害賠償請求　面接交渉を拒否した監護親に対し不法行為責任を認め，損害賠償を命じた判例がある（最近では静岡地浜松支判平１１・１２・２１判時１７１３号９２頁）。しかし損害賠償を命じても面会交渉が実現するわけではなく，子の福祉に益することもない。

(5) 親権者・監護者の変更　面接交渉の拒否に対して親権・監護権の変更を肯定する説もあるが，面接交渉の拒否と親権者・監護者としての適格性は別のことであろう。」（１９１頁）

③「３　問題の所在と対応　**以上でみたように，面接交渉の頑強な拒否に対する法的な対抗手段はほとんどないと言ってよい。**」（１９１頁）

(ｶ) この点につき，④につき，一般財団法人比較法研究センター『各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務報告書』（甲８の１）における山口亮子「アメリカにおける離婚後の親権制度」１０９頁（甲８の２）には以下のとおり，アメリカでは，面会交流の妨害に対する法的対応が，具体的な権利義務規定として設けられていることが記載されている。諸外国ではその規定が国会により制定された法律として存在しているが，日本ではそのような規定は存在していないのである。

（１０９頁）

「(3) 面会交流執行―監護親による面会交流の妨害に対する法的対応

（ｉ）裁判所侮辱罪（contempt）

非監護親の面会交流は原則として認められ，そしてその取決めは実現されなければならないが，子どもに会わせなかったり，子どもを帰さない場合も生じるため，その確保については様々な法的対応が用意されている。

取り決められた面会交流計画について監護親が違反した場合にまず用いられるのが，裁判所侮辱罪の申立てである。アメリカの裁判所侮辱罪は，現にある命令に従うために科す civil contempt（民事上の裁判所侮辱罪）と，過去の命令違反に対して科す criminal contempt （刑事上の裁判所侮辱罪）とがある。いずれにおいても，制裁金か拘禁のどちらか，あるいは双方が科されることがある。拘禁の場合は刑務所（jail）へ入ることになる。

非監護権者が，監護権者は面会交流に協力的でなかったとか，面会交流を妨害したということを裁判所へ訴えると，裁判所はまず召喚状を送達し，なぜ裁判所命令に違反したのかの「理由開示命令（order of show cause）」を求める。被申立人が可能な裁判命令であるにもかかわらず故意に命令に従わなかったことが認められれば，制裁金か拘禁が科される。ウィスコンシン州では，１日２，０００ドル以下の制裁金か６ヶ月以下の拘禁と規定している。しかし，多くの州はその罰則について上限を持たない。民事上の裁判所侮辱罪では罰則の期間は不明確で，命令に従うまでとされる場合が多いからである。アラスカ州は，一つの不履行に対して２００ドルの賠償を認めていた。

（１１２頁）

（ⅳ）その他

その他，面会交流や監護権が執行されなかった場合，裁判所への再度調整の申立を用意している州もある。コロラド州では，養育計画の変更を申し立てること，養育時間の執行を求めることを規定により詳細に規定している。そしてこのように他方の親が離婚後の取決めを守らなかった場合、再度なされる調整においてその裁判費用や弁護士費用を他方親へ課すことを定めている。イリノイ州家族法の「面会交

流命令の執行，面会交流濫用」規定は，非監護者が監護権者からの面会交流を拒否されたり，妨害されたりした場合には，家庭裁判所に命令違反を訴えることができるとしている。なお，イリノイ州では，この民事規定に加えて，刑法の誘拐罪の中にも面会交流侵害が規定されており，軽罪を構成している。

また，裁判所侮辱罪の制裁金が裁判所へ納められるのに対し，bound という債務を課し，違反した場合に違反者が金銭を支払うことを定めることもできる。カリフォルニア州家族法では，相手の面会交流を妨害した場合，理由開示命令が認められたら金銭賠償として最低限１００ドルの支払いが科されることを規定している。ここでは賠償金として，相手方へ支払われることになる。

さらに法的には，相手への不法行為の賠償請求をすることも可能である。特に，子どもに対し，他方の親の悪口を吹き込み疎外させ，親子乖離症候群にさせた場合、故意に面会交流を妨害した場合，相手に精神的苦痛を故意に与えた場合に訴えを提起でき，また面会交流を妨害した第三者にも請求した例もある。」

(ｷ) また，④につき，法務省が令和２年４月１０日に公表した「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果」（甲５４の１，甲５４の２，甲５４の３）においては，以下の国において，面会交流権が自由に，円滑かつ滞りなく行われるための強制執行や制裁のための規定が設けられている。

①３頁　アメリカ（ニューヨーク州）

４(2)面会交流の支援制度

面会交流の合意についての違反が著しい場合には，刑事事件として扱われることもある（子の保護への干渉に関する州法１３５，４５，１３５．５０及び実の両親による子の誘拐に関する連邦法）。

裁判により支払を命じられた養育費を受領している同居親が，裁判により命じられた面会交流を不当に妨害した場合には，裁判所はその裁量において，面会交流が侵害されている間，養育費の支払を停止するか，支払遅滞による責任を免除することができる（家族関係法第２４１条）。

エ　面会交流権・交互監護権が自由に，円滑かつ滞りなく行われることは，それが親と子の基本的人権であることから求められることである（それが基本的人権である以上，合理的な理由なく制限することは許されないことが，論理的結論である。）と同時に，上で述べたとおり，心理学的調査の結果，離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高い子は親への信頼度が高く，そして自己肯定感も強く，また周囲の環境への適応度高く，さらに積極的な他者関係が構築できていることが判明しているという，面会交流権が生む効果からすると，特に認められることである。また，そのような効果が親についても認められることも，上で述べたとおりである。

オ　しかしながら，上で述べたように，日本では諸外国と異なり，親と子の面会交流権・交互監護権について，誰が誰に対していかる権利を有し，いかなる義務を負うのかを規定した，具体的な権利義務規定が設られていないのである。

それは，日本では諸外国と異なり，面会交流権・交互監護権について，当事者の誰が誰に対してどのような権利義務を負うのか，面会交流権・交互監護権について紛争が生じた場合に法律に基づく解決方法でどのようにその解決を行うのか，面会交流権・交互監護権について不履行が生じた場合に法律でどのようにして履行を図るのか等の規定を設けて構築された「面会交流権制度」「交互監護権制度」そのものが，法律で設けられていないことを意味している。

その結果，現在の面会交流権・交互監護権の運用において，同居親の同意がなければ親と子の自由な面会交流権・交互監護権が実現せず，または容易に妨げられる事態が続いている。それは，親にとっての重大な人権侵害であると同時に，子にとっての重大な人権侵害である。

カ　それにも拘わらず，そのような面会交流権・交互監護権についての，当事者の具体的な権利務規定は法律で設けられていない。法律が設けられていないことは，国会（国会員）の立法不作為により生じた「法の不備」であり「法の欠缺」である（上で述べた「法の欠缺４」「法の欠缺５」「法の欠缺６」。以下では「法の欠缺４な

いし６」ということがある。）。

キ　国会（国会議員）の立法不作為により生じた「法の欠缺４ないし６」が原因となり，親子の自由な面会交流権・交互監護権が実現せず，また容易に妨げられ事態が続いている。それは，親とっての重大な人権侵害であると同時に子にとっての重大な人権侵害である。

ク　以下で詳論する。

(3)　「法の欠缺４ないし６」が憲法違反であることについて

ア　合憲性審査基準について

「法の欠缺４ないし６」が憲法１３条，憲法１４条１項及び憲法２４条２項に違反しないかについては，①法の欠缺の目的に合理的根拠があるか及び②目的と手段との合理的関連性があるか，という２点から審査される（最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決（在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件違憲判決），最高裁大法廷平成２０年６月４日判決（国籍法違憲判決），最高裁大法廷平成２５年９月４日決定（非嫡出子相続分違憲決定），最高裁大法廷平成２７年１２月１６日判決（平成２５年（オ）第１０７９号，女性の再婚禁止期間違憲訴訟）。

イ　憲法１３条違反について

「法の欠缺４ないし６」により，基本的人権である原告らの面会交流権・交互監護権が侵害され，その結果として「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」が侵害された。それに対して，「法の欠缺４ないし６」について国会（国会議員）による立法措置が行われていれば，その侵害は生じなかったのであるから，「法の欠缺４ないし６」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，「すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利については，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重を必要とする。」と規定し，幸福追求権及び人格権を保障した憲法１３条に違反していることは明白である。

ウ　憲法２４条１項違反について

親と子との面会交流権・交互監護権，さらには，親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質のものである。それに対して，「法の欠缺４ないし６」により，子の同居親のみが，基本的人権である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」を享受することになる。それは子の同居親が，「法の欠缺４ないし６」により，「特権」を認められたことを意味している。それは，「婚姻は，両性の合意のみに基づいて成立し，夫婦が同等の権利を有することを基本として，相互の協力により，維持されなければならない。」と規定した憲法２４条１項が許容しない「特権」に該当するものであることは明白であり，「法の欠缺４ないし６」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，憲法１４条１項に違反していることは明白である。

エ　憲法１４条１項違反について

憲法１４条１項は，法の下の平等を定めており，この規定は，事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り，法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきである（最高裁昭和３９年５月２７日判決，最高裁大法廷昭和４８年４月４日判決）。

そして，親と子との面会交流権・交互監護権，さらには，親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質のものである。それに対して，「法の欠缺４ないし６」により，子の同居親のみが，基本的人権である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」を享受することになる。それは子の同居親が，「法の欠缺４ないし６」により，「特権」を認められたことを意味している。それは，「すべて国民は，法の下に平等であって，人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，

差別されない。」と規定した憲法１４条１項が許容しない「特権」に該当するものであることは明白であり，「法の欠缺４ないし６」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，憲法１４条１項に違反していることは明白である。

オ　憲法２４条２項違反について

親と子との面会交流権・交互監護権，さらには，親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質のものである。それに対して，「法の欠缺４ないし６」により，子の同居親のみが，基本的人権である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」を享受することになる。それは子の同居親が，「法の欠缺４ないし６」により，「特権」を認められたことを意味している。それは「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては，法律は，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して，制定されなければならない。」と規定した憲法２４条２項が許容しない「特権」であることは明白であり，「法の欠缺４ないし６」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，憲法２４条２項に違反していることは明白である。

カ　憲法１４条１項違反について

憲法１４条１項の保障は，憲法上直接保障された権利とまではいえない利益についても及ぶ。

仮に，面会交流権・交互監護権，さらには，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」が，憲法上直接保障された権利とまではいえない場合でも，それらが憲法上保障されるべき親の子に対する利益であることは明白である。

そして，親と子との面会交流権・交互監護権，さらには親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質のものである。それに対して，「法の欠

缺４ないし６」により，子の同居親のみが，人格的利益である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」を享受することになる。それは「すべて国民は，法の下に平等であって，人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない。」と規定した憲法１４条１項が許容しない「特権」に該当するものであることは明白であり，「法の欠缺４ないし６」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，憲法１４条１項に違反していることは明白である。

キ　憲法２４条２項違反について

(ｱ) 最高裁大法廷平成２７年１２月１６日判決（平成２６年（オ）第１０２３号，夫婦別姓訴訟）は，憲法２４条２項について，以下のように判示している。

「婚姻及び家族に関する事項は，関連する法制度においてその具体的内容が定められていくものであることから，当該法制度の制度設計が重要な意味を持つものであるところ，憲法２４条２項は，具体的な制度の構築を第一時的には国会の合理的な立法裁量に委ねられるとともに，その立法に当たっては，同条１項も前提としつつ，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請，指針を示すことによって，その裁量の限界を画したものといえる。

そして，憲法２４条が，本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請，指針を明示していることからすると，その要請，指針は，単に，憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなく，かつ，両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないのであって，憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと，両性の実質的な平等が保たれるように図ること，婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり，この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。」

この最高裁大法廷平成２７年１２月１６日判決（平成２６年（オ）第１０２３号，夫婦別姓訴訟）の判示からすると，仮に，親と子との面会交流権・交互監護権が，さらには，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」が基本的人権でないと解釈されたとしても，憲法２４条２項の解釈において，「憲法２４条が，・・憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと，両性の実質的な平等が保たれるように図ること，婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり，この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる。」と判示された点につき，「法の欠缺４ないし６」が憲法２４条２項に違反しないかが問題となる。

仮に，親と子との面会交流権・交互監護権，さらには，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」が，憲法上直接保障された権利とまではいえない場合でも，それらが親の子に対する人格的利益であることは明白である。

そして，親と子との面会交流権・交互監護権，さらには，親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質のものである。それに対して，「法の欠缺４ないし６」により，子の同居親のみが，人格的利益である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」を享受することになる。それは「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては，法律は，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して，制定されなければならない。」と規定した憲法２４条２項が許容しない「特権」に該当するものであることは明白であり，「法の欠缺４ないし６」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，憲法２４条２項に違反していることは明白である。

(ｲ) さらに，大阪高裁平成３０年８月３０日判決（大阪高裁平成３０年（ネ）第２４７号）において引用されている（甲３０号証６頁），同判決の原審である神戸地裁

平成２９年１１月２９日判決（神戸地裁平成２８年（ワ）第１６５３号）では，憲法２４条２項について，以下のように判示している（甲２９号証３３頁）。

「５　本件各規定の憲法２４条２項適合性について

原告らは，本件各規定が，父と子及び父と妻との間で差別的な取扱いをしていることを根拠として，憲法２４条２項に違反すると主張する。

憲法２４条２項は，婚姻及び家族に関する事項について，具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに，その立法に当たっては，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請，指針を示すことによって，立法裁量の限界を画している。そして，同条は，憲法上直接保障された権利とまではいえない利益であってもなお尊重すべきものについて十分に配慮した法律の制定を求めていると解すべきである。」

この，大阪高裁平成３０年８月３０日判決（大阪高裁平成３０年（ネ）第２４７号）において引用されている（甲３０号証６頁），同判決の原審である神戸地裁平成２９年１１月２９日判決（神戸地裁平成２８年（ワ）第１６５３号）の判示（甲２９号証３３頁）からすると，仮に，親と子との面会交流権・交互監護権が，さらには，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」が基本的人権でないと解釈されたとしても，憲法２４条２項の解釈において，「同条は，憲法上直接保障された権利とまではいえない利益であってもなお尊重すべきものについて十分に配慮した法律の制定を求めていると解すべきである。」と判示された点につき，「法の欠缺４ないし６」が憲法２４条２項に違反しないかが問題となる。

仮に，親と子との面会交流権・交互監護権が，さらには，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」が，憲法上直接保障された権利とまではいえない場合でも，それらが「尊重すべき利益」であることは明白である。

そして，親と子との面会交流権・交互監護権が，さらには，親の子に対する「子

が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」は，その性質上，両親に平等に保障されるべき性質のものである。それに対して，「法の欠缺４ないし６」により，子の同居親のみが，人格的利益である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」を享受することになる。それは子の同居親が，「法の欠缺４ないし６」により，「特権」を認められたことを意味している。それは「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては，法律は，個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して，制定されなければならない。」と規定した憲法２４条２項が許容しない「特権」に該当するものであることは明白であり，「法の欠缺４ないし６」が，①目的についても，②手段についても，いずれも合理性や合理的関連性が認められず，憲法２４条２項に違反していることは明白である。

(4)「法の欠缺４ないし６」を補う法の立法義務が，国会（国会議員）に認められることについて

ア　総論

「法の欠缺４ないし６」によって，基本的人権である親と子の面会交流権・交互監護権が制限されている。さらには，その結果，基本的人権である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」が制限されている。

親と子との面会交流権・交互監護権が実現されるために，さらには，親の子に対する「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」が実現されるために，「法の欠缺４ないし６」を補う立法（法改正）は必要不可欠である。

イ　その基本的人権の行使を妨げる「法の欠缺４ないし６」を補う立法を行うべき義務が，国会（国会議員）に認められることは，憲法１３条，憲法１４条１項，憲法２４条２項から明白である。

ウ　さらに，その基本的人権の行使を妨げる「法の欠缺４ないし６」を補う立法を行

うべき義務が，国会（国会議員）に認められることは，以下で述べる点からも明白である。以下で詳論する。

エ　市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）規約（Ｂ規約）について

(ｱ) 日本が昭和５４年（１９７９）年に批准した国際人権条約である市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）規約（Ｂ規約）の２３条４項は，「この規約の締約国は，婚姻中及び婚姻の解消の際に，婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等を確保するため，適当な措置をとる。その解消の場合には，児童に対する必要な保護のため，措置がとられる。」と規定している。

(ｲ) 同条約の２３条４項第一文において，日本は，同条約の締約国として，「婚姻の解消の際に，婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等を確保するため，適当な措置をとる。」義務を負うことが規定されている。

そして，「法の欠缺４ないし６」により親と子の基本的人権である面会交流権が制限されている。

同居親は子と共に生活をして，子と触れあいながら，子の養育や教育等を行っている。それに対して，別居親は子と触れあうことが制限されている。子は別居親と触れあうことが制限されている。それは「法の欠缺４ないし６」により生じていることである。

「法の欠缺４ないし６」は，同条約の２３条４項第一文が規定している「婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等」に反する事態である。

すると国会（国会議員）は，同条約の２３条４項第一文において，「婚姻の解消の際に，婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等を確保するため，適当な措置をとる。」と規定されているのであるから，「法の欠缺４ないし６」を補う立法措置を行う立法義務を負うことは明白である。

(ｳ) また，同条約２３条４項第二文は，「その解消の場合には，児童に対する必要な保護のため，措置がとられる。」と規定している。

親と子の面会交流権が，離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高

い子は親への信頼度が高く、そして自己肯定感も強く、また周囲の環境への適応度も高いと、さらに積極的な他者関係ができているという，子の成長及び親の成長において肯定的な効果を生むことは，上でも述べたとおりである（甲１ないし甲６）。

すると，自由権規約２３条４項第二文が，「その解消の場合には，児童に対する必要な保護のため，措置がとられる。」と規定しているのであるから，国会（国家議員）が，「法の欠缺４ないし６」を補う立法措置を行う立法義務を負うことは明白である。

(ｴ) 憲法９８条２項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は，これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定している。その解釈により，日本の国内法秩序において，日本が締約国となっている条約は法律よりも上位の効力を有することが認められている。

その結果，条約の規定と法律の規定が抵触する場合，条約の規定が優先して適用される。

(ｵ) そして，日本が締約国となっている条約の内容や，その条約機関から日本に対して出された法改正を求める勧告は，日本国憲法の解釈に影響を与える立法事実として存在している。

この点につき，大阪高裁平成３０年８月３０日判決（大阪高裁平成３０年（ネ）第２４７号）において引用されている（甲３０号証６頁），同判決の原審である神戸地裁平成２９年１１月２９日判決（神戸地裁平成２８年（ワ）第１６５３号）（甲２９号証３３頁）では，日本が締約国となっている条約の内容や，その条約機関から日本に対して出された法改正を求める勧告が，日本国憲法の解釈に影響を与える立法事実として存在していることを,以下のように認めている(甲２９号証３２頁)。

「日本が締約国となっている条約・勧告の内容や諸外国における立法の内容が立法事実となり得ることは否定できない。」

(ｶ)　これらの点からしても市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）規約（Ｂ規約）により，国会（国会議員）に「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務

が認められることは明白である。

オ　児童の権利に関する条約について

(ｱ) 児童の権利に関する条約３条２項は，「締約国は，児童の父母，法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて，児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し，このため，すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。」と規定している。

すると，児童の父母が児童の福祉に必要な保護及び養護を確保できる立法義務が国会（国会議員）にあることは明白である。その結果，国会（国家議員）が，「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務を負うことは明白である。

(ｲ)　児童の権利に関する条約９条１項は「締約国は，児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。」と規定している。

すると，両親の別居や離婚により，児童がその父母から分離されないように，国会（国家議員）が，親と子の面会交流権・交互監護権について，「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務を負うことは明白である。

(ｳ)　また児童の権利に関する条約９条３項は，「締約国は，児童の最善の利益に反する場合を除くほか，父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と規定している。

すると，両親の別居や離婚により父母の一方から分離されている児童が，別居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利を定期的に行使できるように，国会（国家議員）が，親と子の面会交流権・交互監護権について，「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務を負うことは明白である。

(ｴ)　また，児童の権利に関する条約１８条１項は「締約国は，児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。」と規定している。

すると，両親の別居や離婚をした場合であっても，児童がその父母から「児童の

養育及び発達について父母が共同の責任を有する」状態が解消されないように，国会（国家議員）が，親と子の面会交流権・交互監護権について，「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務を負うことは明白である。

(ｵ) 上でも述べたように，憲法９８条２項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は，これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定している。その解釈により，日本の国内法秩序において，日本が締約国となっている条約は法律よりも上位の効力を有することが認められている。

その結果，条約の規定と法律の規定が抵触する場合，条約の規定が優先して適用される。

(ｶ) そして，上でも述べたように，日本が締約国となっている条約の内容や，その条約機関から日本に対して出された法改正を求める勧告は，日本国憲法の解釈に影響を与える立法事実として存在している（甲２９号証３２頁，甲３０号証６頁）。

(ｷ) これらの点からしても，児童の権利に関する条約９条１項，同条３項及び１８条１項により，国会（国家議員）が，親と子の面会交流権・交互監護権について，「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務を負うことは明白である。

(ｸ) さらに，児童の権利に関する条約の条約機関である児童の権利委員会は，平成３１年（２０１９年）２月１日付で，日本政府に対して，「２７．委員会は，締約国が，以下を行うため，十分な人的資源，技術的資源及び財源に裏付けられたあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。**(b)児童の最善の利益である場合に，外国籍の親も含めて児童の共同養育を認めるため，離婚後の親子関係について定めた法令を改正し，また，非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保すること。**」を求める勧告を出した（児童の権利員会：総括所見：日本（第４～５回）２７条(b)（甲３３）。

上でも述べたように，日本が締約国となっている条約の内容や，その条約機関から日本に対して出された法改正を求める勧告は，日本国憲法の解釈に影響を与える立法事実として存在している（甲２９号証３２頁，甲３０号証６頁）。

その意味において，日本が批准している児童の権利に関する条約の条約機関である子どもの権利委員会が，日本に対して，共同養育と面会交流を恒常的に行使できるための法改正を行うことを求める勧告を出したことは，日本国憲法の解釈に影響を与える立法事実である。

この児童の権利委員会による総括所見（甲３３）により，日本の国会（国会議員）が，「児童の最善の利益である場合に，外国籍の親も含めて児童の共同養育を認めるため，離婚後の親子関係について定めた法令を改正する」立法義務を負うことは明白である。

その結果，この児童の権利委員会による総括所見（甲３３）により，日本の国会（国会議員）が，親と子の面会交流権・交互監護権について，「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務を負うことは明白である。

なぜならば，基本的人権である「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」，「リプロダクティブ権」の一内容である基本的人権である親と子の面会交流権・交互監護権には，親による子の養育としての意味があることは明白であり，「児童の共同養育」を認めるためには，親と子の面会交流権・交互監護権について，「法の欠缺４ないし６」を補うことが必要不可欠だからである。

この児童の権利委員会による総括所見（甲３３）により，日本の国会（国会議員）が，「非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保すること。」を内容とする立法措置を行う立法義務を負うことは明白である。

その結果，この児童の権利委員会による総括所見（甲３３）により，日本の国会（国会議員）が，親と子の面会交流権・交互監護権について，「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務を負うことは明白である。

なぜならば，子が「非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保する」ためには，非同居親（別居親）と子との自由に，円滑かつ滞りなく行われる面会交流権・交互監護権について，「法

の欠缺４ないし６」を補うことが必要不可欠だからである。

カ　ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）に基づく立法義務について

(ｱ) ハーグ条約５条は，以下のとおり規定している。

「この条約の適用上，ａ「監護の権利」には，子の監護に関する権利，特に，子の居所を決定する権利を含む。ｂ「接触の権利」には，一定の期間子をその常居所以外の場所に連れて行く権利を含む。」

(ｲ) 外務省 HP のハーグ条約関連資料の頁（甲３１の１）に掲載されている「エリザ・ペレス―ヴェラ氏による解説報告書(和訳，早川眞一郎教授翻訳監修)」３３－３４頁（甲３１の２）では，以下のように記載されている。

「８５　接触の権利について，本条ｂ号は、接触の権利が「一定の期間子をその常居所 以外の場所に連れて行く権利」を含むことを明らかにするにとどめている。**本条約の趣旨は明らかに、接触の権利の他の行使方法を排除するものではない。本条約は、ここでは単に、接触の権利を広く解していわゆる宿泊させる権利（droit d’hébergement; residential access）と呼ばれる権利が含まれることを強調しようとしたのである。**この宿泊させる権利は、監護の権利を有する者が特に危惧する接触の権利の行使方法である。**さらに、この説明的なルールが、子を連れて行ける「他の場所」についてまったく制約を置いていない以上、本条約に基づく接触の権利は、国境を越えて行われる接触の権利をも含むものであるという結論が導かれる。**」

(ｳ) それに対して，金子修『一問一答　国際的な子の連れ去りへの制度的対応　ハーグ条約及び関連法規の解説』（商事法務，２０１５年）２９４頁（甲５５）では，以下のように記載されている。

「Ｑ１５５　実施法には，子の返還を求める場合と異なり，面会交流を求める場合の詳細な手続規定がないのは，なぜですか。

Ａ　条約上，「「接触の権利」には，一定の期間子をその常居所以外の場所に連れて行く権利を含む」と規定されていますが（条約第５条 b），「接触」の具体的

な内容を定めた規定はありません。しかし，この規定及び他の締約国における解釈・運用等を踏まえると，「接触」には，直接面会することに加え，手紙や電話等の媒体を通じて子と相互に連絡することが含まれると考えられます。このように考えると，条約が規定する「接触」とは，日本の民法第７６６条に規定する「面会及びその他の交流」と同義であると解することができます（Ｑ１５参照）。したがって，条約に基づいて「接触の権利」を実現しようとする親は，子の返還申立事件のように特別の規定を設けなくても，現行の家事手続法の下で，子との面会交流を求める家事審判（家事事件手続法第１５０条以下）又は家事調停（家事事件手続法第２４４条以下）の申立てをすることができます。

また，条約は，「接触の権利」の実現に関して，中央当局の役割や関与について定めているものの（条約第２１条），裁判手続については何ら具体的な規定を置いておらず，そのための新たな裁判手続を設けることを要求するものではないと解されます。

このように，条約に基づいて「接触の権利」を実現しようとする場合であっても，家事事件手続法に規定する既存の手続を利用することが可能であり，条約との関係でもそれで足りると考えられることから，実施法では，面会交流を求める場合の詳細な手続規定は置いていません。」

この甲５５号証における記載は，①ハーグ条約が規定する「接触の権利」と，日本の国内法とは適合していなければならない(ハーグ条約の批准国である日本には，ハーグ条約に適合した日本の国内法の制定義務がある。），②ただし現在の民法７６６条により，ハーグ条約と日本の国内法とは，適合されている，という立場であることが分かる。

しかしながら，②について検討すると，上で述べた，現在の日本の国内法では，面会交流権・交互監護権についての具体的な権利義務規定が設けられておらず，同居親の同意がなければ面会交流権・交互監護権は実現ができないのであるから，ハーグ条約の批准国としての日本が負う立法義務と，日本の国内法とは適合していな

いことは明白である。

そして，①ハーグ条約が規定する「接触の権利」について，条約上，「「接触の権利」には，一定の期間子をその常居所以外の場所に連れて行く権利を含む」と規定されているのであり（条約第５条 b），そこには「宿泊を伴う面会交流」が含まれているのであるから「エリザ・ペレス―ヴェラ氏による解説報告書(和訳，早川眞一郎教授翻訳監修)」３３－３４頁（甲３１の２），その意味においても，ハーグ条約の批准国としての日本が負う立法義務と，日本の国内法とは適合していないことは明白である。

キ 法務省による２４カ国の離婚後親権制度の調査報告書について

(ｱ) 法務省は，令和２年（２０２０年）４月１０日「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果」を公表した（甲５４の１，甲５４の２，甲５４の３）。その内容において，以下の記載がされている。

「時事ドットコム令和２年（２０２０年）４月１０日配信の記事（甲５４の１）

共同親権、多数が採用　２４カ国対象の法務省調査

法務省は１０日、離婚後の親権制度や子の養育の在り方をめぐり、外務省を通じて行った２４カ国対象の調査結果を公表した。それによると、離婚後も父母双方に親権が残る「共同親権」は、カナダや中国など多くの国で認められている。日本のように離婚後は片方の親だけが親権を持つ「単独親権」はインドとトルコの２カ国のみだった。

単独親権については、親権を失った親と子の交流機会が制限されるとの問題点が指摘されている。調査対象のほとんどの国で、離婚後の子と親の面会交流が適切に行われているかについて、公的機関が監視するなどの支援制度があるという。」

(ｲ) 最高裁大法廷平成２７年１２月１６日判決（平成２５年（オ）第１０７９号，女性の再婚禁止期間違憲訴訟）は，当時の民法７３３条で６箇月とされていた女性の再婚禁止期間の内，１００日を超える部分を違憲とした理由を，外国法を引用した上で，次のように判示している。それは，諸外国の立法の動向が，日本国憲法の解

釈に影響を与える立法事実であることを示している。

「また，かつては再婚禁止期間を定めていた諸外国が徐々にこれを廃止する立法をする傾向にあり，ドイツにおいては１９９８年（平成１０年）施行の「親子法改革法」により，フランスにおいては２００５年（平成１７年）施行の「離婚に関する２００４年5月２６日の法律」により，いずれも再婚禁止期間の制度を廃止するに至っており，世界的には再婚禁止期間を設けない国が多くなっていることも公知の事実である。それぞれの国において婚姻の解消や父子関係の確定等に係る制度が異なるものである以上,その一部である再婚禁止期間に係る諸外国の立法の動向は,我が国における再婚禁止期間の制度の評価に直ちに影響を及ぼすものとはいえないが，再婚をすることについての制約をできる限り少なくするという要請が高まっていることを示す事情の一つとなり得るものである。」

この点，２４カ国対象の法務省調査（甲５４の１，甲５４の２，甲５４の３）において，「調査対象のほとんどの国で、離婚後の子と親の面会交流が適切に行われているかについて、公的機関が監視するなどの支援制度がある」理由が，子の福祉と保護を実現する目的にあることは明白である。特に、離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高い子は親への信頼度が高く、そして自己肯定感も強く、また周囲の環境への適応度も高いと、さらに積極的な他者関係ができているという，子の成長において肯定的な効果を生むように，親と子との面会交流権が子の成長に肯定的な効果を生むからであることに他ならない（甲１ないし甲６）。

すると，法務省による２４カ国の離婚後親権制度の調査報告書（甲５４の１，甲５４の２，甲５４の３）により，「調査対象のほとんどの国で、離婚後の子と親の面会交流が適切に行われているかについて、公的機関が監視するなどの支援制度がある」ことが判明したのであるから（甲５４の１），国会（国家議員）が，「法の欠缺１」を補うための，親と子の面会交流権が自由に，円滑かつ滞りなく行われるための具体的権利義務規定の立法義務を負うことは明白である。

ク　自由民主党調査会司法制度調査会が，令和２年（２０２０年）６月２５日に発表

した２０２０提言について

(ｱ) 自由民主党調査会司法制度調査会が，令和２年（２０２０年）６月２５日に発表した２０２０提言（甲３４）の１９頁において，以下の提言がされている。

「４　離婚をめぐる子の養育に関する問題

そのほか，当調査会犯罪被害者等支援ＰＴにおいては，離婚をめぐる子の養育に関する問題についてもヒアリングを行った。父母が様々な理由で離婚する場合であっても，子が両親の十分な情愛の下で養育されることが，子の成長ひいては日本の未来にとって重要であることはいうまでもない。**しかしながら，日本では，離婚を巡って夫婦間で子の連れ去りが起きたり，子と別居親との関係が遮断されるケースも少なくない。**また，養育費の不払いが子の貧困を招いている。**日本の宝である子の権利や将来を守るため，離婚後の親権制度の在り方，養育費の確保，面会交流の改善など，それぞれの課題について，諸外国の取組に学びつつ党内の関係組織とも連携して，引き続き検討を進めていく。**」

(ｲ) この提言（甲３４）において，「４　離婚をめぐる子の養育に関する問題・・**しかしながら，日本では，離婚を巡って夫婦間で子の連れ去りが起きたり，子と別居親との関係が遮断されるケースも少なくない。・・日本の宝である子の権利や将来を守るため，・・面会交流の改善など，それぞれの課題について，諸外国の取組に学びつつ党内の関係組織とも連携して，引き続き検討を進めていく。**」と提言された理由はまさに，子の福祉と保護を実現する目的であることは明白である。特に、離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高い子は親への信頼度が高く、そして自己肯定感も強く、また周囲の環境への適応度も高いと、さらに積極的な他者関係ができているという，子の成長において肯定的な効果を生むように，親と子との面会交流権が子の成長に肯定的な効果を生むからであることに他ならない（甲１ないし甲６）。

すると，この提言（甲３４）において，「しかしながら，日本では，離婚を巡って夫婦間で子の連れ去りが起きたり，子と別居親との関係が遮断されるケースも少

なくない。・・日本の宝である子の権利や将来を守るため，離婚後の親権制度の在り方，養育費の確保，面会交流の改善など，それぞれの課題について，諸外国の取組に学びつつ党内の関係組織とも連携して，引き続き検討を進めていく。」とされているのであるから，「法の欠缺４ないし６」を補うための立法義務を国会（国会議員）が負っていることは明白である。

ケ　民法が規定する離婚後単独親権制度が「子の連れ去り」と「面会拒否・面会制限」を生んでいるとの学者の指摘がされていること

二宮周平『多様化する家族と法Ⅱ』（株式会社朝陽会，２０２０年）４７－４９頁（甲３５）においても，以下のように，同趣旨の指摘がされている。

「３　単独親権の問題点と共同親権の可能性

したがって，父母双方が子の親権者でありたいと思い，調停や審判になった場合には，お互いの監護能力の優劣を争う。そのために過去の言動を事細かに指摘して相手方の人格を誹謗中傷する。**監護実績を作るために子との同居を確保し，別居親に会わせない，実力行使で子を連れ去るといった事態が生じることがある。親権者になれないと，子と会うことができなくなるのではないかという不安が，親権争いをより熾烈にする。子は父母の深刻な葛藤に直面し，辛い思いをする。**

離婚に詳しい弁護士は，離婚紛争にあっても，「父母がそれぞれ，子に対してその責任や役割をどう果たしていくべきか」と発想する前に，「いずれが親権者として適当か」の熾烈な争いを招く現行法の枠組みは，時代に合わないと指摘する。」

コ　「親と子の面会交流権・交互監護権を制限する行為」を防ぐ法律規定を設けることは，普遍的義務に基づく日本の義務であること

国際司法裁判所は，１９７０年のバルセロナ・トラクション事件判決において，「特に，国家の国際共同体全体に対する義務・・・は，その性質上全ての国家の関心事であり，・・・その保護には全ての国家が法的利益を持つのであり，それらは対世的義務（obligation erga omnes）である」とした上で，**「そのような義務は，現代の国際法においては，例えば侵略行為やジェノサイド禁止から生じるほか，奴隷**

や人種差別からの保護を含めた人間の基本的権利に関する諸原則と諸規則からも生じる。」と判示している。

つまりそれは，全ての国家は，「人間の基本的権利」（人間としての尊厳，ヒューマニティ（人間性））を失わせる行為を禁止する義務を普遍的に負っているのである。

例えば，優生保護法についての事件（最高裁判所大法廷令和６年７月３日判決（令和５年（受）第１３１９号国家賠償請求事件），最高裁判所大法廷（上告審）令和６年７月３日（令和５年（オ）第１３４１号，令和５年（受）第１６８２号）及びその第一審仙台地裁令和元年５月２８日判決参照）では，「リプロダクティブ権」の侵害が違法とされたが，「親が子を産み育てる自由」を侵害した優生保護法の内容は，人間としての尊厳，ヒューマニティ（人間性）そのものを侵害する内容である。そして，人間としての尊厳，ヒューマニティ（人間性）を侵害する「親が子を産み育てる自由」を侵害する行為を禁止する立法義務を，国家は普遍的義務に負っていたことは明らかである。

そして，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」は，人が人として生まれることで当然に有する前自然的権利であり，国家や憲法により与えられた権利ではない。親が子を育て，子が親に育てられることは，人間の基本的権利であって，それを侵害する行為（親と子の面会交流権・交互監護権を制限する行為）は，人間としての尊厳，ヒューマニティ（人間性）そのものを侵害することである。そして，人間としての尊厳，ヒューマニティ（人間性）を侵害する「親と子の面会交流権・交互監護権を制限する行為」を禁止する立法義務を，国家（国会（国会議員））は普遍的義務に負っていたことは明らかである。

サ　EU から日本に対する非難が続いていること

本書面別紙２記載のとおり，EU から日本に対して，日本の国内法においては「親と子の面会交流権・交互監護権」を制限する行為が規制されていないことに対して，激しい非難が行われている（甲３６，甲３７，甲３８）。

その点においても，国会（国会議員）が「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務を負っていることは明白である。

シ　離婚の増加と少子化という社会的事象（社会的因子）の変化について

日本では，①離婚が増加していることと，②少子化が進んでいることは，公知の事実である。

それはつまり，近年においては，離婚する親の間で，子の奪い合いが生じる可能性が従来とは比較にならないほど高くなっていることを意味している。

そしてその事態は，民法が採用している離婚後単独親権制度（民法８１９条）において，自らが子の親権者になることを希望している親が，子の監護実態を得ることで親権者指定において有利になれると考えることにより高まり，その結果「別居親と子との面会交流権・交互監護権」を拒否・制限する事態を生んでいるのである（甲３５）。

子からすると，両親の離婚は，「自らの意思や努力では変えることができない事柄」である。国会（国会議員）は，そのような存在である「子」が，両親の離婚から生じる「子の奪い合い」により，「別居親と子の面会交流権・交互監護権」を拒否・制限されてしまう事態が生じないための立法，子が両親の離婚の中にあっても両親と同じように直接触れ合う機会が保障される立法を行う義務があることは明白である。

ス　「別居親と子の面会交流権・交互監護権」の拒否・制限を適法とすることは，子を親から独立した個人として尊重していないことを意味している。それは個人の尊厳を掲げた憲法１３条の理念に反していることは明らかである。

国会（国会議員）は，子が，親から独立した個人として尊重されるための立法を行う義務があることは明白である。

セ　オキシトシン（愛情ホルモン）の発見という社会的事象（社会的因子）の登場について

上で述べたとおり，近時の心理学研究結果により，両親が別居した環境で育った

子は，別居親と面会交流ができればできるほど，自己肯定感が高くなり，他者とのコミュニケーション能力も高いことが判明している。

さらに，近時の医学研究により，それは，子が親と直接触れ合うことで，子の脳に「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌されることが原因であることが判明している。

「親と子」が直接触れ合うこと自体で，親の脳にも，子の脳にも「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌され，その結果親と子のいずれもが人格を健全に成長させることができるのである。その点からしても，「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が基本的人権であることは明らかである。

科学的研究結果や医学的研究結果は，憲法解釈に影響を与える立法事実である（DNA 鑑定技術や医学技術の発展が憲法解釈に影響を与える立法事実であることが認められた.最高裁判所大法廷平成２７年（２０１５年）１２月１６日判決（女性の再婚禁止期間違憲訴訟）参照。）。

すると，国会は国民の基本的人権を守る義務を負っているのであるから，両親の離婚を原因として，親と子の面会交流権・交互監護権を制限された結果，子（さらには親）の脳に「オキシトシン」と呼ばれる「愛情ホルモン」が分泌される機会を失ったり，その機会が少なくならないための立法を行う義務を負っていることは明らかである。

ソ　いわゆる三菱樹脂事件において最高裁大法廷昭和４８年１２月１２日判決は，私人による人権侵害について，「その侵害の態様，程度が社会的に許容し得る限界を超えるときは，立法措置によって是正を図り」と判示している。

つまり最高裁判例によって，私人による人権侵害の態様，程度が社会的に許容し得る限界を超えるときは，立法措置によって是正を図る立法義務が，国会（国会議員）にはあるのである。

そして，「法の欠缺４ないし６」によって，同居親の同意がない限り，親と子が面

会交流権・交互監護権を行う基本的人権が制限されている。

それは，本来制限される合理的理由がないにも拘わらず，同居親の意思によって，基本的人権が制限されていることを意味している。

既に述べたように，親と子の面会交流権が，離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高い子は親への信頼度が高く、そして自己肯定感も強く、また周囲の環境への適応度も高いと、さらに積極的な他者関係ができているという，子の成長において肯定的な効果を生む（甲１ないし甲６）。

また，上でも引用したように，子の連れ去り問題について，第１８３回国会（常会）（平成２５年）に浜田和幸議員が参議院議長に提出した質問主意書には，以下で引用するように，「連れ去られた子との面会を拒絶されて，子に全く会えなくなった苦痛から自殺する親もいる」ことが指摘されている（甲２６）。それは面会交流権・交互監護権の不履行により自殺者が出る程の重大な基本的人権問題が生じていることの指摘である。

「一　調停や裁判による離婚の場合，国内の家庭裁判所では，連れ去った親の側に親権が与えられ，連れ去られた側の親は月一回程度の面会しか認められない判決が圧倒的に多く，その面会も理由を付けて拒絶され，子に全く会えなくなった苦痛から自殺する親もいる。」

すると，面会交流権・交互監護権が，親と子の関係について，それぞれの者の基本的人権として制限されてはならないにも拘わらず，それを許さない者の意思に左右され，従属されて面会交流権・交互監護権が拒否されたり制限されたりしていることは，三菱樹脂事件において最高裁大法廷昭和４８年１２月１２日判決が判示した，私人による人権侵害について，「その侵害の態様，程度が社会的に許容し得る限界を超えるとき」に該当し，その結果「立法措置によって是正を図る」義務が国会（国会議員）に存在していることを示している。

以上により，国会（国会議員）が採るべき立法措置が，「法の欠缺４ないし６」を補うための，立法義務を負っていることは明白である。

タ　自力救済が禁止されていること

最高裁昭和４０年１２月７日判決は，「私力の行使は，原則として法の禁止するところであるが，法律に定める手続によつたのでは，権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ，その必要の限度を超えない範囲内で，例外的に許されるものと解することを妨げない。」と判示している。

子と親との面会交流権・交互監護権の制限や拒否は，「面会交流権・交互監護権」「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」を否定し，自らのみが子を養育し，親権を行使し，監護を行おうという行為なのであるから，それが法律上の手続を経ない自力救済によって利益を得る行為であることは明らかである。

最高裁昭和４０年１２月７日判決が判示したように，日本の国内法上自力救済は原則として許されない違法な行為であり，そのような行為が生じることを防止する立法義務を負っていることは明白である。

チ　男女共同参画社会基本法４条は，「男女共同参画社会の形成に当たっては，社会における制度又は慣行が，性別による固定的な役割分担等を反映して，男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより，男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ，社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。」と規定している。

この条項により，両親の子に対する影響をできる限り中立なものとするように，「面会交流権・交互監護権」「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」を両親が平等に確保するために，日本の国会（国会議員）は子と親との面会交流権・交互監護権の拒否や制限を防ぐ立法義務を負っていることは明白である。

両親の子に対する影響をできる限り中立なものとするためには，親の子に対する

「面会交流権・交互監護権」「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」「リプロダクティブ権」が，両親に平等に保障されるべきだからである。

ツ 「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務が国会（国会議員）に認められることは，最高裁判例の立場からも求められること

(ｱ) 非嫡出子の相続分についての最高裁大法廷平成２５年９月４日決定について

当時の民法９００条４号但書が，非嫡出子の相続分を，嫡出子の相続分の半分としていた規定について，憲法１４条１項の法の下の平等に違反すると判示した最高裁大法廷平成２５年９月４日決定は，「子が自ら選び，正せない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されない，との考えが確立されてきていること。」等を理由として，当時の民法９００条４号但書を，憲法１４条１項に違反する，と判断した判例である。

親と子の面会交流権・交互監護権が，離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高い子は親への信頼度が高く、そして自己肯定感も強く、また周囲の環境への適応度も高いと、さらに積極的な他者関係ができているという，子の成長において肯定的な効果を生むことは，上でも述べたとおりである（甲１ないし甲６）。すると，「法の欠缺４ないし６」により，子は親と自由に面会交流権を行うことを制限されているのであるから，それが最高裁大法廷平成２５年９月４日決定が判示した「子が自ら選び，正せない事柄を理由に不利益を及ぼすこと」に該当する事態であることは明白である。

すると，最高裁大法廷平成２５年９月４日決定により，「子が自ら選び，正せない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されない」と判示されたのであるから，子に不利益を与える「法の欠缺４ないし６」について，国会（国会議員）が「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務を負うことは明白である。

(ｲ) 女性の再婚禁止期間についての最高裁大法廷平成２７年１２月１６日判決について

最高裁大法廷平成２７年１２月１６日判決（平成２５年（オ）第１０７９号，女

性の再婚禁止期間違憲訴訟）である（なお，この(ｲ)においては，同判決を「最高裁大法廷平成２７年判決」という。）。最高裁大法廷平成２７年判決では，当時の民法７３３条１項の規定していた女性の再婚禁止期間（当時は６箇月）が違憲ではないか，が争点とされた。最高裁大法廷平成２７年判決の前の先例であった最高裁平成７年１２月５日判決は，女性の再婚禁止期間の目的について「父子関係の重複を回避し，父子関係をめぐる紛争を予防する」ことにある，と判示していた。それは，①父子関係の重複を回避し，かつ②父子関係をめぐる紛争を予防する，という意味で，②の父子関係をめぐる紛争が起きることは，子ではなく，親や家族にとって不都合だ，という側面を考慮に入れて，女性の再婚禁止期間として，嫡出推定規定の重複を避けるための１００日だけでなく，それを超える６箇月の期間を設けることも許される，と判示したことを意味している（女性の再婚禁止期間が設けられた理由の１つとして，「嫡出推定が重複する期間だけでは，女性自身が妊娠に気付かない場合があり，また女性が妊娠していることが外見からは分からないから，紛争が生じる可能性があるために，幅を持たせて６箇月にした。」という説明がされている（久貴忠彦「再婚禁止期間をめぐって」ジュリスト９８１号（有斐閣，１９９１年）３７頁（甲４０））。

ところが，最高裁大法廷平成２７年判決は，女性の再婚禁止期間の目的について，「父子関係の重複を回避し，もって父子関係をめぐる紛争を予防する」ことにあると判示した。最高裁大法廷平成２７年判決は，そこに「もって」という言葉を入れることで，父子関係の重複を回避することだけが女性の再婚禁止期間の目的であり，それは未成年者子の福祉や未成年者子の保護のために設けられた規定であって，それを超えて親や家族の不都合いう面を考慮に入れて女性の再婚禁止期間を長くすることは許されない，と判示したのである。

つまり最高裁大法廷平成２７年判決は，「親子法は子の福祉や子の保護を実現するためにあり，親の不都合を防止するための制度ではない」ことを確認したことになる。

この点につき，親と子の面会交流権が，離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高い子は親への信頼度が高く、そして自己肯定感も強く、また周囲の環境への適応度も高いと、さらに積極的な他者関係ができているという，子の成長において肯定的な効果を生むことは,上でも述べたとおりである(甲１ないし甲６)。

すると，「法の欠缺４ないし６」により，子は親と自由に面会交流権を行うことを制限されているのであるから,それが最高裁大法廷平成２７年判決が判示した「親子法は子の福祉や子の保護を実現するためにあること」に反することは明白である。その点において，最高裁大法廷平成２７年判決が判示した「親子法は子の福祉や子の保護を実現するためにあること」と判示されたのであるから，「子の福祉や子の保護を実現していない」「法の欠缺４ないし６」について，国会（国会議員）が「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務を負うことは明白である。

テ(ｱ) 民法８１９条が規定している離婚後単独親権制度は，離婚後単独親権者となった者が死亡した場合に，子の親権を行使する者がいなくなる「欠陥」がある。

仮に離婚後の単独親権者が死亡した場合、非親権者である親が，残された子の親権を行うためには，家庭裁判所に親権者変更の申立を行い，親権者としての地位を回復するか（民法８１９条６項），もしくは後見人の選任の申立を行い，非親権者が後見人となることが認められることが必要である（民法８３８条１号，民法８４０条）。

親と子の自由な面会交流権は，この民法８１９条が規定していた離婚後単独親権制の欠陥を補う働き（役割と効果）を果たす存在である。それは，離婚後非親権者ある親が，離婚後単独親権者となった親と面会交流権について連絡を取ることで，その単独親権者及び子の様子や状態（単独親権者の健康状態，経済状態及び子の監護状態に変化がないか等。），さらには，子の健康状態及び修学状態に変化がないか等。を確認することができるからである。

また，子と面会交流権を行うことで，親子の触れあいの時間を持つことができ，仮に単独親権者が死亡して非親権者が親権者や後見人となった場合に，それまでに行われた面会交流権で培われた親と子の円満な関係を保つことができるのである。それにより，片親を亡くした子が，全く異なる環境の変化に直面する危険を避けることができるのである。

そのことは，離婚後単独親権者が死亡した場合でなくとも，例えば離婚後の単独親権者が事故に遭い，子の親権の行使や監護ができない状態になった場合にも起こりうる。その場合，面会交流権が自由に，円滑かつ滞りなく行われていれば，単独親権者の状態の変化を，非親権者は認識することができ，その結果子の福祉の実現と子の保護のために，速やかに親権者変更の申立や監護者変更の申立ができるのである。また，親権を行う者が管理権を有しない場合には，後見人の申立ができるのである（民法８３８条１号）。

その場合においても，離婚後の非親権者が子と面会交流を行うことで，親子の触

れ合いの時間を持つことができ,非親権者が新たに親権者や後見人になった場合に,主たる監護者でなかった者が新たに主たる監護者となった後に，それまで行われた面会交流権で培われた親と子の円満な関係を保つことができるのである。それにより，子が全く異なる環境の変化に直面する危険を避けることができるのである。

そしてそれは，離婚前に両親が別居して，片親が子を監護している場合の面会交流についても同様である。同居親が事故に遭うなどして，子の監護ができない状態になった場合，面会交流権が自由に，円滑かつ滞りなく行われていれば，同居親の状態の変化を別居親は認識することができ，その結果速やかに監護者変更の申立できるのである。

また，子と面会交流権を行うことで，親子の触れあいの時間を持つことができ，主たる監護者ではなかった者が新たに主たる監護者となった後に，それまで行われた面会交流権で培われた親と子の円満な関係を保つことができるのである。それにより，子が全く異なる環境の変化に直面する危険を避けることができるのである。

面会交流権・交互監護権にはそのような有益な効果があるのであるから,国会（国会銀）は，子と親との面会交流権・交互監護権の制限や拒否を防ぐ立法を行う義務（「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務）を負っていることは明らかである。

(ｲ) 二宮周平『多様化する家族と法Ⅱ』４７－４９頁においても，以下の指摘がされている（甲５６）。

「第１章　子どもの育ちを支える

①　別居・離婚後の親子の交流―子の利益のために

１　親子の面会交流とは何か

別居や離婚後，別居している親と子が会って遊んだり，話をしたり，食事をしたり，宿泊したりするなど親子として交流することを面会交流という。・・

２　面会交流の必要性

では，子にとって面会交流ははぜ必要なのか。一般論としては次のように説明される。別居親と子との円満で継続的な交流は，親と子の絆を保つことであり，子も

別居親が自分を見捨てていないことを確信できる。子は家族やさまざまな人たちとの交流を通じて，愛情と信頼の大切さを体験し，自尊感情を抱き，他者を愛し信頼することのできる力を育てていく。・・

しかし，別居親と子が会うことを実現することだけが目的ではない。現在の日本の法制度では，子を監護教育し，財産を管理する権限である親権は，婚姻中は父母共同で行使するが，離婚後はどちらか一方の単独親権となる。こうした現行法の下で，別居親と子の交流は，別居・離婚後も父母が子の監護教育に関して共に責任を担い，子の成長を支援する方法の一つでもある。別居親も子とも交流を通じて人間的な安心と満足を得ることがあり，親としてのアイデンティティを得ることもできる。同居親も子育てを別居親と分担することによって，自分だけの時間を確保したり，思春期の子どもの悩みに対処できるなど，それぞれにメリットがある。

さらに子どもの見守りの役割もある。例えば，母が男性と暮らし始め，その男性が児童虐待の加害者となるケースがあるが，別居親が子と面会交流をしたり，連絡を取り合っていたら，虐待の事実をより早く発見できるかもしれない。同居親が育児放棄をしたり，家出をしたような場合，別居親が家庭裁判所に親権者変更などの申立をして子を保護することができる可能性もある。」

(ｳ) 「３　子の連れ去り（引き離し）についての法の欠缺と国会（国会議員）の立法不作為責任について」でも引用したが，令和６年８月に刊行された司法研修所編『子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究』の４２頁以下は，子の監護者指定の判断の枠組みの１つとして「エ　他方の親と子の関係に対する姿勢の評価」を挙げた上で，以下のように「別居親と子との面会交流を制限する親は子の監護者として否定的な評価を受けること」を記載している（４７頁以下）。その記載内容も，「面会交流が子の利益と福祉を実現する制度であり，面会交流を制限することは子の利益と福祉を害することであること」を前提としていることは明らかである。

「第２で述べたように，一般的に，父母の別居・離婚後も，父母が子にとってか

けがえのない親であることに変わりはなく，子が父母双方と関係を維持し愛情を受けられる状況を作ることは，家族関係の変化に伴う子の精神的負担を軽減し，子の利益にかなうと考えられ，第５で見たように，諸外国においても，この理念が制度及びその運用の両面で貫かれているといえる。これを父母の養育行動の側面からいうと，父母には，父母間の紛争や感情的対立にかかわらず，子の利益を実現するため，互いに，他方の親と子の関係を尊重し，その維持に努めることが求められているといえ，子の利益の観点から父母の監護を評価するに当たっては，父母がそれぞれ他方の親と子の関係をどの程度尊重できているかについても評価すべきと考えられる。」

「具体的にみていくと，まず，同居親が，別居親と子の面会交流に積極的に応じるなどして，別居親と子の関係の維持に努めている場合は，同居親の姿勢は積極的な評価を受けることになろう。他方，同居親が正当な理由なく別居親と子の面会交流を拒否している場合や同居親が別居親についての悪印象を殊更植え付けるなどしている場合，反対に別居親が面会交流等の機会に同居親の悪口を言うなどしている場合には，その姿勢は消極的な評価を受けることになると考えられる。」

さらに，司法研修所編『子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究』の７５頁の「ウ　子と別居親との関わりの断絶・減少」には，以下の記載がされている。

「別居により他方の親との関わりが減少することは，通常，父母双方との情緒的つながりを維持するという子の利益を損なうと考えられる。特に別居親が子との間でより安定した愛着関係を形成している場合や，父母双方が同程度に子との間で安定した愛着関係を形成している場合には，別居後の面会交流が断絶すると，子の利益に反する程度が大きくなり，保全の必要性を肯定する方向に働く事情となる。」

また，司法研修所編『子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究』の８１頁には，以下の記載がされている。

「②単独監護開始の際に，子の利益を侵害する不適切な行為がされた場合には，

四つのポイント（着眼点）のうち、監護態勢（特に子の利益に適切に配慮する姿勢）及び同居親の他方の親（別居親）と子との関係に対する姿勢に問題があり，そのような行動をとる同居親は子の利益に適切に配慮することを期待し難いことから，多くの場合同居親による監護が子の利益に反する状況にあるといえる。相対的に別居親の監護下に置くことが子の利益にかなうとともに，そのような子の利益に反する状況を速やかに解消すべきものとして，本案認容の蓋然性と保全の必要性が同時に肯定され得る。」

すると，「子を連れ去ること」と「子を連れ去った後面会交流を制限すること」が「子の利益」反することであるとの評価が，司法研修所からも示されているのであるから，国会（国会議員）にそれを防ぐための「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務が認められることは明白である。

ニ　一方配偶者による他方配偶者と子との面会交流の拒否や制限，さらには交互監護の拒否は，他方配偶者に民法８２０条が課した親権者としての義務の履行を妨害する行為であることについて

民法８２０条は，「親権を行う者は，子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し，義務を負う。」と規定している。本件における原告の行為は，民法８２０条が規定した「親権者としての権利である子の監護及び教育」の一環であると同事に，「親権者としての義務である子の監護及び教育」の一環でもある。

すると，一方配偶者による他方配偶者と子との面会交流の拒否や制限，さらには交互監護の拒否は他方配偶者に民法８２０条が課した親権者としての義務である「子の監護及び教育」の履行を妨害する行為であることは明らかである。

そうであれば，国会（国会議員）としては，自らが民法８２０条で国民に課した親権者としての義務である「子の監護及び教育」の履行が妨害されることがないための立法を行う義務（「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務）を負っていることは明白である。そうでなければ，法律制度が，国民が履行できない義務を課していることになるからである（「法律は不能事を強いない。」との法格言が存在していることから

も，それは明らかである。）。

ト　外国法及び日本が批准する条約の存在は日本国憲法の解釈に影響を与える立法事実であること

(ｱ)　上でも引用したが，最高裁判所大法廷平成２７年（２０１５年）１２月１６日判決（女性の再婚禁止期間違憲訴訟）は，女性の再婚禁止期間の旧規定の内，１００日を超える部分を違憲とした理由に外国法を引用した上で，次のように判示している。それは，外国法の存在が，日本国憲法の解釈に意味を与える立法事実であることを示している。

「また，かつては再婚禁止期間を定めていた諸外国が徐々にこれを廃止する立法をする傾向にあり，ドイツにおいては１９９８年（平成１０年）施行の「親子法改革法」により，フランスにおいては２００５年（平成１７年）施行の「離婚に関する２００４年5月２６日の法律」により，いずれも再婚禁止期間の制度を廃止するに至っており，世界的には再婚禁止期間を設けない国が多くなっていることも公知の事実である。それぞれの国において婚姻の解消や父子関係の確定等に係る制度が異なるものである以上,その一部である再婚禁止期間に係る諸外国の立法の動向は,我が国における再婚禁止期間の制度の評価に直ちに影響を及ぼすものとはいえないが，再婚をすることについての制約をできる限り少なくするという要請が高まっていることを示す事情の一つとなり得るものである。」

(ｲ)　日本が締約国となっている条約の内容や,その条約機関から日本に対して出された法改正を求める勧告は，日本国憲法の解釈に影響を与える立法事実として存在している。

この点につき，大阪高裁平成３０年８月３０日判決（大阪高裁平成３０年（ネ）第２４７号）において引用されている（甲３０号証６頁），同判決の原審である神戸地裁平成２９年１１月２９日判決（神戸地裁平成２８年（ワ）第１６５３号）では，日本が締約国となっている条約の内容や，その条約機関から日本に対して出された法改正を求める勧告が，日本国憲法の解釈に影響を与える立法事実として存在

していることを，以下のように認めている（甲２９号証３２頁）。

「日本が締約国となっている条約・勧告の内容や諸外国における立法の内容が立法事実となり得ることは否定できない。」

ナ　自殺対策基本法に基づく立法義務について

自殺対策基本法は，第１条において，「この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。」と規定している。

そして自殺対策基本法は，第３条において，「国の責務」として，「国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定している。

上で引用したとおり，第１８３回国会（常会）参議院において浜田和幸議員が提出した質問主意書には，以下の記載がされている（甲２６）。浜田和幸議員はその内容について国会で質問を行っている。

「ハーグ条約及び親権の在り方に関する質問主意書　　国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めたハーグ条約の加盟承認案と国内手続きを定める条約実施法案が，衆議院で審議入りした。両法案に関連して，親権の在り方について以下質問する。

一　調停や裁判による離婚の場合，国内の家庭裁判所では，連れ去った親の側に親権が与えられ，連れ去られた側の親は月一回程度の面会しか認められない判決が圧倒的に多く，**その面会も理由を付けて拒絶され，子に全く会えなくなった苦痛から自殺する親もいる。**」

国会（国会議員）が，「子の連れ去り」と「面会拒否や面会制限」からの自殺の防

止を図るための立法義務（「法の欠缺４ないし６を補う立法義務）を負っていることは明白である。

ニ　令和６年５月１７日に国会で「離婚後共同親権制度」と「監護の分掌制度」を含む改正民法が成立した。それらの新しい制度は，「子と両親との結びつきが続くことが「子の利益」であることを理念としたものである。それらの新しい制度からすると，一方親による子の連れ去りと面会拒否･面会制限はその新しい制度の理念と背理であることは明らかである。

その点においても，国会（国会議員）が「法の欠缺４ないし６」を補う立法義務を負っていることは明白である。

(5)　小括

ア　このように，親と子の面会交流権・交互監護権を実現するために，「法の欠缺４ないし６」を補う立法は必要不可欠であり，その立法義務を国会（国会議員）が負っていることは明白であるにもかかわらず国会（国会議員）は，その立法措置を執ることを怠っているのである。

イ　上で見たように，「法の欠缺４ないし６」が原因となり，同居親の同意がなければ，自由な面会交流権・交互監護権が実現せず，または容易に妨げられる事態が続いている。それは，親にとっての重大な人権侵害であると同時に，子にとっての重大な人権侵害である。

また，子が希望しても，別居親が希望しなければ自由な面会交流権・交互監護権が実現せず，または容易に妨げられている事態が続いている。それも，子にとって重大な人権侵害であると同時に，親にとっての重大な人権侵害である。

ウ　そのような，面会交流権・交互監護権が制限されている点を改善し，基本的人権の行使を保障するためには，面会交流権・交互監護権について具体的な権利義務規定を設けることが必要であることは，国会（国会議員）にとって明白であった。

具体的権利義務規定には，①面会交流権が自由に，円滑かつ滞りなく行われるための実体的権利義務規定（法の欠缺４），②面会交流権が自由に，円滑かつ滞りな

く行われるための紛争解決の手続規定（法の欠缺５），③そして面会交流権が自由に，円滑かつ滞りなく行われるための制裁規定（法の欠缺６）が必要であることも明白である（諸外国ではそれらの規定が国会により制定された法律として存在している。）。それらのことは，国会（国会議員）にとって，明白であった。

(6) 「法の欠缺４ないし６」についての国会（国会議員）の立法不作為が国家賠償法上違法であることについて

ア　最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決は，国会（国会議員）の立法不作為が国家賠償法上違法となる場合を２つ判示している（下線は原告らによる記載である。）。

「国家賠償法１条１項は，国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに，国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものである。したがって，国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは，国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって，当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題とは区別されるべきであり，仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても，そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない。<u>しかしながら，立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や，国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり，それが明白であるにもかかわらず，国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには，例外的に，国会議員の立法行為又は立法不作為は，国家賠償法１条１項の規定の適用上，違法の評価を受けるものというべきである。</u>最高裁昭和５３年（オ）第１２４０号同６０年１１月２１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁は，以上と異なる趣旨をいうものではない。」

イ　さらに，最高裁平成２７年１２月１６日大法廷判決（平成２５年（オ）第１０７９号損害賠償請求事件（女性の再婚禁止期間違憲訴訟））は，国会（国会議員）の立

法不作為が国家賠償法上違法となる場合について，以下のように判示している。

「法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして，例外的に，その立法不作為は，国家賠償法１条１項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである（最高裁昭和５３年（オ）第１２４０号同６０年１１月２１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁，最高裁平成１３年（行ツ）第８２号，第８３号，同年（行ヒ）第７６号，第７７号同１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７号２０８７頁参照）。」

ウ(ｱ)　上で主張したように，「法の欠缺４ないし６」が憲法１３条，憲法１４条１項及び憲法２４条２項に違反していることは明白である。

(ｲ) また，上で主張したように，「法の欠缺４ないし６」を補う法律の立法義務が，国会（国会議員）に認められることも明白である。

(ｳ) それにもかかわらず，国会（国会議員）が立法措置を執らないことは，最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決が判示した「国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず，国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合」に該当する。

なぜならば,国民に憲法上保障されている権利である面会交流権を行使する機会を確保するためには,それを実現するための具体的な権利義務規定の立法措置を執ることが必要不可欠であり，それが明白であるにもかかわらず，国会（国会議員）が正当な理由なく長期にわたってこれを怠っていることが明白だからである。

(ｴ) またそれは，最高裁平成２７年１２月１６日大法廷判決（平成２５年（オ）第１０７９号損害賠償請求事件（女性の再婚禁止期間違憲訴訟））が判示した「法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものと

して憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合」に該当する。

なぜならば,国民に憲法上保障されている権利である面会交流権を行使する機会を確保するためには,それを実現するための具体的な権利義務規定の立法措置を執ることが必要不可欠であり，それが明白であるにもかかわらず，国会（国会議員）が正当な理由なく長期にわたってこれを怠っていることが明白だからである。

(ｵ) 第１８３回国会(常会)参議院において浜田和幸議員が提出した質問主意書には,以下の内容が記載されている。浜田和幸議員はその内容について国会で質問を行っている（甲２６）。国会議員が，他方配偶者による子の連れ去りが行われないための立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であることを認識していたことは明白である。

「ハーグ条約及び親権の在り方に関する質問主意書　　国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めたハーグ条約の加盟承認案と国内手続きを定める条約実施法案が，衆議院で審議入りした。両法案に関連して，親権の在り方について以下質問する。

一　調停や裁判による離婚の場合，国内の家庭裁判所では，連れ去った親の側に親権が与えられ,連れ去られた側の親は月一回程度の面会しか認められない判決が圧倒的に多く，**その面会も理由を付けて拒絶され，子に全く会えなくなった苦痛から自殺する親もいる。**」

(ｶ) ちなみに，最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決は，日本国内に在住する国民については国政選挙における選挙権行使の機会が確保されていたのに対して，在外国民に国政選挙における選挙権行使の機会を確保するための在外選挙制度を設けるなどの立法措置を執ることが必要不可欠であったにもかかわらず，国会（国会議員）が何らの立法措置を執らなかったことが，国家賠償法１条１項の適用上違法の評価を受ける，と判示した。その事案においては，以下のように同じ日本国民につき，外国に在住する日本国民については在外選挙制度などの立法措置が存在しないこと

（法の欠缺）が憲法違反ではないかが争点とされた点において，本件と同じ「法の欠缺」の憲法適合性が問題とされたものである。

最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決当時の公職選挙法における区別と法の欠缺 ①日本国内に在住する国民→選挙権の行使が可能 ②外国に在住する日本国民→選挙権の行使が不可能

(ｷ) また，最高裁平成２０年６月４日大法廷判決は，当時の国籍法３条１項の規定は，日本国民である父から出生後認知された非嫡出子のうち，父母が法律上の婚姻をしていない者のみが日本国籍を取得できないという区別を生じさせていたことにつき，血統主義を基調としつつ，我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を設けて，これらを満たす場合に限り出生後における日本国籍の取得を認められることとした立法目的には合理的な根拠が認められるが，立法目的との間における合理的関連性は内外における社会的環境の変化等によって失われており，今日において同項の規定が本件区別を生じさせていることは，憲法１４条１項に違反する，と判示した。その事案においても，以下のように父母が法律上の婚姻をしていない者のみが日本国籍を取得できないこと（法の欠缺）が憲法違反ではないかが争点とされた点において，本件と同じ「法の欠缺」の憲法適合性が問題とされたものである。

最高裁平成２０年６月４日大法廷判決当時の国籍法における区別と法の欠缺 ①婚姻や認知の有無にかかわらず日本人女性から子が出生→日本国籍が得られる ②日本人男性と婚姻した外国人女性から子が出生→日本国籍が得られる ③両親が婚姻せず，胎児のうちに認知がされた→日本国籍が得られる ④親が婚姻せず，子の出生後に認知がされた→日本国籍が得られない ⑤親が婚姻せず，子の出生後に認知。その後両親が婚姻→日本国籍が得られる

（7）国会（国会議員）の立法不作為は漫然と行われた違法な行為である（以下では「件違法行為２」という。）。

（別紙２）

第１　２０２０年６月１６日請願委員会において採択された決議（２０２０年５月２日付）（甲３７）

「欧州議会

２０１９－２０２４

請願委員会

２０２０/２６２１（RSP）

２８．５．２０２０

決議案の原案

手続規則第２２７条第２項に基づき

日本におけるＥＵの子どもの国際的・国内的な親の奪取について

（２０２０/２６２１（RSP））

ドロール・モンセラット

請願委員会を代表して

B9-0000/2020

日本における EU の子どもの国際的・国内的な親による子どもの連れ去り（実子誘拐）に関する欧州議会の決議

(2020/2621(RSP))

欧州議会,

・世界人権宣言第１条を考慮する,

・１９８９年国連子どもの権利条約（原告ら注 : 以下では「UNCRC」と略される。）第９条を考慮する,

・国際的な子の奪取の民事的側面に関する１９８０年のハーグ条約を考慮する，・欧州連合条約第２条，第３条(1)，第３条(5)及び第３条(6)を考慮する,

・EU 基本権憲章第２４条を考慮する,

・１９６３年の領事関係に関するウィーン条約を考慮する,

・欧州議会に宛てられた請願に基づき，EU 全域で子どもの最善の利益を保護することに関する２０１６年４月２８日の欧州議会決議で強調された原則を考慮する,

・子どもの権利の促進と保護のための EU ガイドライン（２０１７年）を踏まえる,

・日本における EU 市民権を持つ子どもの親による子の連れ去り（実子誘拐）親権とアクセスの問題について，子どもの権利に関する欧州議会調整官の役割と活動を考慮する,

・２０２０年２月１９日～２０日の請願委員会の会合での審議を考慮する,

・代理人は，訴訟規則の第２２７条(2)を考慮する。

Ａ．２月１９日の請願委員会では，EU・日本関係における親による子どもの連れ去り（実子誘拐）と面会権に関する請願 0594/2019，0841/2019，0842/2019，0843/201 が審議された。

Ｂ．これらの請願は，１９８０年のハーグ条約手続きの下での子どもの返還に関する裁判所の決定の執行に関する日本の劣悪な記録，さらには，面会権と面会権を執行する可能性がないため，EU の親が日本に住む子どもとの有意義な関係を維持することができないことへの懸念を提起している。

Ｃ．両親の一方が EU 市民で，もう一方が日本市民である場合の未解決の親による子どもの連れ去り（実子誘拐）事件の数の多さは憂慮すべきものである。

Ｄ．日本の法律では，共有・共同親権を取得する可能性がないのに対し，親による子どもの連れ去り（実子誘拐）は児童虐待の強い形態であることが様々な情報から示されている。

Ｅ．日本におけるいわゆる「取り残された」親の面会権は非常に制限されているか，存在しない。

Ｆ．すべての EU 加盟国が１９８０年のハーグ条約と UNCRC に加盟している。

Ｇ．日本は２０１４年に１９８０年条約にアクセスし，１９９４年から UNCRC に加盟している。

Ｈ．日本にいる EU の子どもたちは，その福祉のために必要な保護と手当を受ける権利を有する。子どもたちは自由に意見を表明することができる。そのような意見は，その年齢及び成熟度に応じて，彼らに関係する事項について考慮されなければならない。

Ｉ．親は，児童の育成及び発達について第一義的責任を有する。国は，双方の親が児童の育成及び発達について共通の責任を有するという原則の認識を確保するために最善の努力を払わなければならない。

Ｊ．日本における **EU** の子どもに関するすべての行動において，子どもの最善の利益を第一に考慮しなければならない。

Ｋ．日本にいるすべての **EU** の子どもは，子どもの利益に反する場合を除き，定期的に個人的な関係を維持し，両親と直接接触する権利を有する。

Ｌ．各国は，司法審査を受ける権限のある当局が，適用法及び手続に従って，子どもの最善の利益のために必要であると判断した場合を除き，子どもが両親の意思に反して分離されてはならないことを確保しなければならない。このような決定は，両親による子どもの虐待又は育児放棄を伴う場合，又は両親が別居しており，子どもの居住地について決定を下さなければならない場合等の特定の場合に必要となる場合がある。

Ｍ．国は，一方又は双方の両親と別居している子どもが，子どもの最善の利益に反する場合を除き，定期的に双方の両親との間で個人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重しなければならない。

Ｎ．子どもの迅速な返還を確保するために，１９８０年ハーグ条約のすべての締約国は，条約上の義務及び義務に適合する国内措置及び立法を実施することを約束しなければならない。

Ｏ．両親が異なる国に居住する子どもは，例外的な状況を除き，両親双方との個人

的な関係及び直接の接触を定期的に維持する権利を有する。

Ｐ．フランスのエマニュエル・マクロン大統領，イタリアのジュゼッペ・コンテ首相，ドイツのアンゲラ・メルケル首相は，フランス，イタリア，ドイツの両親を代表して日本の安倍晋三首相と会談し，駐日欧州大使は，親による子どもの連れ去り（実子誘拐）に関する日本の法務大臣への共同書簡を書いた。

Ｑ．一方で，２０１９年８月に，影響を受けた子どもたちを代表して親権者から国連人権理事会への正式な申し立てが開始された。

Ｒ．一方，子どもの権利に関する **EP** コーディネーターは，２０１８年１０月には日本の法務大臣，２０１９年５月には駐 **EU** 日本大使を含め，２０１８年から日本の当局との間で，個々の保護者を支援し，欧州市民が関与する親による子どもの連れ去り（実子誘拐）および親権とアクセスの紛争に関連する具体的な問題を提起してきた。

Ｓ．２０２０年３月６日に請願委員会，２０２０年２月５日には，子どもの権利に関する **EP** コーディネーターがジョゼップ・ボレル外務・安全保障政策連合上級代表に書簡を送り，日欧間の戦略的パートナーシップ協定の一環として開催される次回の合同会議の議題に，１９８０年ハーグ条約及び **UNCRC** の下での日本の国際的義務を含めることを要請した。

Ｔ．２０２０年１月３１日に開催されるＥＵ・日本戦略的パートナーシップ協定に基づく第２回合同委員会において，ＥＵは，日本に対し，司法判断の尊重及び児童の権利条約や１９８０年ハーグ条約等の日本の国際的な約束を確保するために，国内の法的枠組み及びその効果的な実施を改善するよう求めた。また，**EU** は，子ど

もの最善の利益を確保し，親に与えられた面会権を尊重する必要性を主張した。

Ｕ．２０２０年２月１９－２０日の会合の結果を受けて，請願委員会は，日本の当局に対し，子どもの権利及び国際的な子の奪取の民事面に関する国内法及び国際法を遵守するよう求める書簡を駐欧州連合日本代表部に送付した。

１．日本において親による子どもの奪取（実子誘拐）の結果として苦しんでおり，関連する法律及び司法判断が執行されていない子どもたちの状況に懸念を表明し，日本にいる **EU** の子どもたちは，彼らの権利を保護する国際協定に規定された保護を享受することを想起する。

２．EU の戦略的パートナーとしての日本が，子の連れ去り（実子誘拐）事件において国際的なルールを遵守していないように見えることを遺憾に思う。

３．子どもの人権の原則は，日本政府の国内行動に依存していることを指摘する。子どもの人権の原則は，例えば親と子の双方の権利を保護するために役立つ，立法上および非立法上の様々な措置を必要とする。日本に住む子どもとの有意義な接触を維持するために，日本に住む「別居親」に与えられた面会権と面会権に関する裁判所の決定を，常に子供の最善の利益を念頭に置いて効果的に執行することを日本の当局に要請する。

４．児童誘拐事件は，時間の経過により，子どもにとっても，子どもと「別居」親との間の将来の関係にとっても，長期的に悪影響を及ぼす可能性があるため，迅速な対応が必要であることを強調する。

５．親による子どもの連れ去り（実子誘拐）は，子どもの健康に悪影響を与え，長

期的な悪影響につながる可能性があることを指摘し，子どもの連れ去り（実子誘拐）は，子どもだけでなく，取り残された親にとっても，精神的な不健康問題を引き起こすことを強調する。

６．１９８０年ハーグ条約の主な目的の一つは，親による子どもの連れ去り（実子誘拐）の有害な影響から子を保護することであることを強調し，子どもの連れ去り（実子誘拐）の直前に子どもが常住国に速やかに戻ることを確実にする手続きを確立することによって，子どもを保護することである。

７．この状況に対処するための欧州議会の子どもの権利調整官の支援と関与を歓迎し，請願者が提起したケースでの委員会との協力を継続するよう要請する。

８．すべての児童保護制度は，国境を越えた紛争の特殊性を考慮した，国境を越えたメカニズムを持つべきであると主張する。

９．ハーグ会議の協力を得て，国境を越えた家族紛争における親のために，市民に優しい欧州の情報支援を開発することを提案する―例えば，第三国への親の子どもの奪取やその他の子どもの権利に関する情報を提供する e-Justice ポータルの完成など。

１０．離婚や別居の際に日本のような国で遭遇する可能性のある困難についての警告を含め，家族法や子どもの権利に関する信頼できる第三国の情報を市民が利用できるようにすることを加盟国に推奨する。

１１．EU・日本スパの合同委員会を含む，あらゆる可能なフォーラムでこの問題を提起するという欧州委員会のコミットメントを歓迎する。

１２．外務・安全保障政策上級代表に対し，EU・日本戦略的パートナーシップ協定の一環として開催される次回の会合の議題にこの問題を盛り込むよう求める。

１３．中央当局が１９８０年のハーグ条約第６条及び第７条に定められた義務を確実に履行することを確保するためのハーグ条約の下での義務を日本の当局に想起させる。

１４．特に，子どもたちの最善の利益と親である EU 市民の権利を守ることが危機に瀕している場合には，EU 諸国の代表者が領事の義務を果たすことを可能にするために，領事関係に関するウィーン条約の規定を尊重することを日本の当局に想起させる。

１５．親の面会や面会の権利を制限または完全に拒否することは，**UNCRC** 第９条に違反した状態であることを強調する。

１６．**UNCRC** の下での国の義務，特に，定期的に個人的な関係を維持し，両方の親と直接接触することが子どもの最善の利益に反する場合を想定して，子どもの権利を向上させるよう，欧州委員会と理事会に要請する。

１７．この点に関し，日本の当局に対し，日本の国内法を国際公約と整合させ，訪問権と面会権が **UNCRC** の下での義務を反映していることを確保するために，日本の法制度に必要な変更を導入し，両親の関係が解消された後に共同養育の可能性を導入するための国際的な勧告に従うことを求める。

１８．日本の当局に対し，**EU** とのより良い協力を求め，また，裁判所の決定によ

って認められた面会権と面会権の効果的な執行を可能にするよう求める。

１９．欧州委員会に対し，国内および欧州レベルのすべての関係者による国境を越えた調停に関する勧告に特に注意を払うよう求める。

２０．子どもの保護に関するすべての国際法，特に国際的な子どもの連れ去り（児童誘拐）の民事面に関する１９８０年ハーグ条約を実施するために，加盟国間および第三国との間で国際協力を強化することを求める。

２１．判決後の状況の適切な監視が，親との接触が関与している場合も含めて極めて重要であることを強調する。 加盟国に対し，日本における子どもの連れ去り（実子誘拐）のリスク及びこの問題に関する日本の当局の行動について，日本の外務省及び大使館のウェブサイトを通じて情報交換するよう求める。

２２．理事会に対し，加盟国に設置されている国境を越えた意味合いを持つ子の奪取警報システム間の協力を強化すること，また，加盟国に設置されていない子どもの奪取警報システムの設置について欧州委員会と協力して支援すること，および欧州委員会のガイドラインに基づき，国境を越えて行われる子どもの連れ去り（実子誘拐）事件に対処する関連協力協定の締結について報告することを要請する。

２３．加盟国に対し，子どもの保護に関する国際法の下での義務を完全に履行するよう日本当局に圧力をかけるため，日本とのすべての二国間または多国間会議の議題にこの問題を盛り込み，共同で努力するよう求める。

２４．本決議案を理事会，欧州委員会，加盟国の政府及び議会，並びに日本の政府及び議会に送付するよう，理事長に指示する。」

第２　２０２０年７月８日 EU 本会議において採択された決議（２０２０年７月１日付）（甲３８）

「欧州議会

２０１９－２０２４

本会議

Ｂ９－０２０５/２０２０

１．７．２０２０

決議を求める動議

手続き規則第２２７（２）準拠

日本におけるＥＵ加盟国籍児童の国際的，国内的実子誘拐について

（２０２０/２６２１（ＲＳＰ））

ドロールス・モントセラト

請願委員会代理人

ＲＥ/１２０９１３５ＪＡ．docx

ＰＥ６４７．７０２ｖ０１－００

Ｂ９－０２０５/２０２０

日本におけるＥＵ加盟国籍児童の国際的，国内的子どもの連れ去り（実子誘拐）についての欧州議会決議（２０２０/２６２１（ＲＳＰ））

欧州議会は，

―世界人権宣言第１条を考慮して，

―１９８９年１１月２０日の児童の権利に関する条約（ＵＮＣＲＣ）第９条を考慮して，

―１９８０年１０月２５日の国際的な子どもの連れ去り（実子誘拐）の民事上の側面に関する条約（以下１９８０年ハーグ条約）を考慮して，

―欧州連合条約（ＴＥＵ）第２条，第３条第１項，第３条第５項ならびに第３条第６項を考慮して，

―欧州連合基本憲章第２４条を考慮して，

―１９６３年の領事関係に関するウィーン条約を考慮して，

―欧州議会宛の請願に基づいて欧州連合全体で子どもの最善の利益を保護することに関する２０１６年４月２８日の欧州議会決議（注１：ＯＪＣ６６，２１．２．２０１８，ｐ．２）によって明示された原則を考慮して，

―２０１７年の子どもの権利と促進と保護に関する欧州連合ガイドラインを考慮して，

―日本における欧州連合市民権のある子どもに係る子どもの連れ去り（実子誘拐）と監護権ならびに面会権についての紛争における，子どもの権利に関する欧州議会調整官の役割と活動を考慮して，

―２０２０年２月１９日～２０日の請願委員会の会議における審議を考慮して，

―当議会の手続き規則第２２７（２）を考慮して，

Ａ．請願委員会が２０２０年２月１９日の会議で，片方が欧州連合市民でもう片方が日本国民である多国籍夫婦が関与する，子どもの連れ去り（実子誘拐）と訪問権に関する請願０５９４/２０１９，０８４１/２０１９，０８４２/２０１９ならびに０８４３/２０１９について議論したものであるところ，

Ｂ．これらの請願は日本が，裁判所が１９８０年ハーグ条約の手続きに従って子どもを返還する決定をした際の執行がずさんであること，また面会権と訪問権の強制執行の方法が未整備であることにより，以って欧州連合市民である親が，日本に居住する彼らの子どもたちと有意義な関係を維持することを阻害していることにつ

いてであるところ，

Ｃ．片親が欧州連合市民でもう片方が日本国民である未解決の子どもの連れ去り（実子誘拐）事件が相当件数にのぼることは憂慮すべきであるところ，

Ｄ．複数の情報源によって子どもの奪取は深刻な児童虐待の一種であると明らかになっているにも拘わらず，日本法に於いて共有あるいは共同養育をなし得ないところ，

Ｅ．日本では，子どもの奪取の被害者である親の面会権と訪問権は大幅に制限されているか存在しないものであるところ，

Ｈ．日本に居住する欧州連合市民の子どもは，彼らが身体的，精神的，社会的に良好な状態であるために必要な保護や監護を受ける権利を享受できなければならないところ，彼らは自由に意見を表明して良いものであるところ，そのような見解は，彼らの年齢と成熟度に応じて，それらに関係する問題について考慮に入れられなければならないところ，

Ｉ．両親は子育てと子供の成長の主たる責任者であるところ，加盟国は，両方の親が子育てと子供の成長に共通の責任を負うという原理原則が確実に認識されるために最善を尽くす義務があるところ，

Ｊ．日本での欧州連合市民である子どもに関する処置は，子どもの最善の利益を第一に考慮されなければならないところ，

Ｋ．欧州連合市民である全ての子どもには，彼らのためにならない場合を除き，

恒常的に，彼らの両方の親と個人的な関係と直接的な接触機会を維持する権利があるところ，

Ｌ．加盟国は，司法審査の対象となる適格な当局が，然るべく法律および手続きに従って，子どもの最善の利益のためにそのような引き離しが必要であると決定した場合を除き，子どもが自分の意思に反して親から引き離されないことを保障する義務があるところ，そのような決定が必要な場合とは，例えば親による子どもの虐待や遺棄を伴う場合，または両親が別居していて，子供の居所に関して決定を下さなければならない場合など，特段の事情によるところ，

Ｍ．加盟国は，子どもの最善の利益に反する場合を除き，片方または両方の親から離れた子供が，両方の親と個人的な関係と直接的な接触機会を維持する権利を尊重する義務があるところ，

Ｎ．子どもの迅速な返還を保障するために，１９８０年ハーグ条約のすべての加盟国は，条約の責任を義務に適合した国内法や措置を導入することを請け合わなければならないところ，

Ｑ．両親が異なる国に住んでいる子どもには，特例的な事情がある場合を除き，両方の親と個人的な関係と直接的な接触機会を維持する権利を持たせなければならないところ，

Ｐ．フランスのエマニュエル・マクロン大統領，イタリアのジュゼッペ・コンテ首相，ドイツのアンゲラ・メルケル首相がフランス，イタリア，ドイツの親たちを代表して日本の安倍晋三首相と話し合い，駐日欧州連合大使が子どもの奪取に関する共同書簡を日本の法務大臣に送ったところ，

Ｑ．２０１９年８月，子どもをもう一方の親に連れ去られた（実子誘拐された）親から正式な苦情が国連人権理事会に申し立てられているところ，

Ｒ．子どもの権利に関する欧州議会調整官が，個別に親たちを支援し，欧州連合市民の子どもの連れ去り（実子誘拐），監護権，そして面会権に係る紛争に関わる特定の問題について，２０１８年１０月の日本の法務大臣，２０１９年５月の駐欧州日本大使を含む日本の当局に対し問題提起してきたところ，

Ｓ．２０２０年３月６日には請願委員会が，２０２０年２月５には子どもの権利に関する欧州議会調整官が，欧州委員会副大統領/欧州外務・安全保障政策上級代表（**VP/HR**）であるジュゼップ・プレイに，１９８０年ハーグ条約とＵＮＣＲＣに基づく日本の国際社会に対する義務をＥＵ・日本戦略的パートナーシップ協定の一環として組織された次の合同会議の議題に含めるよう要求する書簡を送付したところ，

Ｔ．２０２０年１月３１日，欧州連合は，ＥＵ・日本戦略的パートナーシップ協定に基づく第２回合同委員会会議において，日本に対し国内法の枠組みとその効果的な実施を改善することにより，以て司法の決定と，ＵＮＣＲＣおよび１９８０年ハーグ条約などの日本の国際公約の尊重を確保するよう求めた。また欧州連合は，子どもの最善の利益を確保し，親に与えられた訪問権を尊重する必要性を強調したところ，

Ｕ．２０２０年２月１９～２０日の会合の結果を受けて，請願委員会は欧州連合日本政府代表宛てに書簡を送り，日本当局に対し，国際的な子の連れ去りの民事上の側面に関する国内法および国際法を遵守するよう要請したところ，

１．日本における子どもの連れ去り（実子誘拐）と，関連する法律や司法決定が全国的に施行されていないという事実による結果として苦しんでいる子どもたちの状況について，懸念を表明する。日本にいる欧州連合市民の子どもたちが，自分たちの権利を守る国際協定の規定による保護を享受できなければならないと勧告する。

２．欧州連合の戦略的パートナーたる日本が，子どもの連れ去り（実子誘拐）の件において国際法規を遵守する気がない様子である事に遺憾を表明し注目する。たとえば，１９８０年のハーグ条約に基づく子どもの返還に関する手続など，日本および関連国のその他の裁判所から言い渡された決定が日本で効果的に執行されるように，国の法的枠組みを改善する必要があると勧告する。

３．子ども達のための人権原則は日本政府による国家的行動に依存しているという事実を強調する。多くの立法および非立法措置が，両方の親に対する子どもの権利を保護するために，ことさら必要であることを強調する。日本の当局に対し，子どもの連れ去り（実子誘拐）の被害者である親に裁判所が認めた面会権と訪問権，及びそのような親が日本に居住する子どもたちとの有意義な接触を維持する権利について，効果的に執行するよう要請する。これらの決定は常に子どもの最善の利益を念頭に置いて行われるべきであることを強調する。

４．時間の経過が子どもにとって，また子どもと子どもの連れ去り（実子誘拐）の被害者である親の間の将来の関係に長期的な悪影響を及ぼす可能性があるため，子どもの連れ去り（実子誘拐）は，迅速な対応が必要であることを強調する。

５．子どもの連れ去り（実子誘拐）は，子どもが身体的，精神的，社会的に良好

な状態であることに害を及ぼすことがあるとともに，長期的に有害な影響を与えることがあるという事実を指摘する。子どもの連れ去り（実子誘拐）は，子どもと奪取の被害者である親の両方にとって精神障害の問題を引き起こすことがあることを強調する。

６．１９８０年ハーグ条約の主たる目的の１つは，子どもの連れ去り（実子誘拐）の直前の常居所たる国への迅速な返還を確実なものにするための手順を確立することにより，以て子どもの連れ去り（実子誘拐）の有害な影響から子どもたちを保護することであることを強調する。

７．子どもの権利に関する欧州議会調整官による支援とこの状況への取り組みへの彼女の関与を歓迎するとともに，引き続き彼女に請願委員会と協力して請願者が提起した事件に対処するよう要請する。

８．すべての子どもの保護の制度には，国境を越えた紛争の特異性を考慮に入れた，多国間の国境を越えた仕組みを導入する必要があると強調する。

９．ハーグ会議と連携して，国境を越えた家族紛争で両親に支援を提供できるようにするために，一般人にわかりやすい情報支援プラットフォームを確立することを提言する。（例：第三国における子どもの奪取及びその他の子どもの権利に関する情報を含むオンライン司法情報サイトの完成）

１０．離婚または別居の場合に日本のような国々で遭遇する可能性のある困難に関する警告を含む，第三国における家族法および子どもの権利に関して，信頼できる情報を欧州連合加盟国が市民に提供することを推奨する。

１１．ＥＵ・日本戦略的パートナーシップ協定の合同委員会を含む検討可能なあらゆる場面での，欧州委員会の献身的な問題提起を歓迎する。

１２．戦略的パートナーシップ協定の一環として企画されたＥＵと日本の次回の会議の議題にこの問題を含めるよう欧州委員会副大統領/欧州外務・安全保障政策上級代表（ＶＰ/ＨＲ）に要請する。日本の当局に対し，刑法及び民法を適用するよう要請する。

１３．１９８０年ハーグ条約に基づき，同条約第６条と第７条に規定される通り，中央当局が負う，子どもとの接触機会を維持できるように子どもの連れ去り（実子誘拐）の被害者の親を支援する義務などを，日本当局は確実に果たさせる義務がある旨を勧告する。

１４．日本の当局は，領事関係に関するウィーン条約の規定を尊重し，ことさら，（例えば欧州連合加盟国籍の）子どもの最善の利益とその親の権利を危機から守る時の場合，加盟国の代表が領事の職務を遂行できるようにする義務がある旨を勧告する。

１５．親の面会権と訪問権を制限または完全に拒否することは，ＵＮＣＲＣの第９条に違反する行為であることを強調する。

１６．欧州委員会と欧州理事会がＵＮＣＲＣ締約国の義務，特に，子どもの為にならない場合を除き，恒常的に，両方の親と個人的な関係と直接的な接触機会を維持する権利を強調するよう要請する。

１７．この点に関して，日本の当局に対し，国の法制度に必要な変更を導入せよ

との国際的な勧告に従い，親の関係が解消した後に共有または共同監護の可能性を導入し，以て国内法を国際公約と合致させるとともに，面会権と訪問権についてＵＮＣＲＣにおける日本国の義務を確実に反映させるよう勧告する。日本当局に対し，自ら批准したＵＮＣＲＣにおける約束を守るよう勧告する。

１８．日本当局に対し，ＥＵとの協力を強化し，子どもの連れ去り（実子誘拐）の被害者の親に対して裁判所が認めた面会権と訪問権を効果的に執行することが可能になるよう，欧州連合に対する協力を強化するよう勧告する。

１９．欧州委員会に対し，各国内や欧州連合全域におけるすべての該当する利害関係者から国境を越えた調停について受け取った提案に特段の注意を払うよう勧告する。

２０．子どもの保護に関するすべての国際法と，ことさら１９８０年ハーグ条約の要件を満たすために，欧州連合加盟国間及び第三国との国際協力の強化を勧告する。

２１．親との接触に関わる場合を含め，判決後の状況の適切な監視が極めて重要であることを強調する。欧州連合加盟国に対し，外務省及び大使館のウェブサイトを通じて，日本国内における子どもの奪取のリスク及び本件に関する日本当局の素行について伝達するよう勧告する。

２２．欧州理事会に対し，子どもの権利と促進と保護のための委員会指針に基づき，欧州連合加盟国で確立された国境を越えるような児童拉致への警報システムの間の協力を強化し，子どもに関わる警報制度につき欠如するものは設置について欧州委員会と協力すること，関連する国境を越えた拉致事件に対処する協力協定の結

論を報告するよう勧告する。

２３．子どもの保護に関する国際法に基づく義務を完全に履行するよう日本当局に圧力をかけるために，日本との二国間また多数間会議の全てにおいて議題にこの問題を含めるべく共同の取組を行う事を欧州連合加盟国に勧告する。

２４．この決議を欧州理事会，欧州委員会，欧州連合加盟国の政府及び議会、ならびに日本の政府及び議会に送付するように欧州議会議長に指示する。」